ZBIERKA

STANOVÍSK NAJVYŠŠIEHO SÚDU A ROZHODNUTÍ SÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2/2002

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky je jediným prameňom, ktorý obsahuje výlučne judikatúru vychádzajúcu z kolektívneho procesu upraveného predpisom, ktorý sa opiera o zákonné zmocnenie.

O uverejnení stanovísk a rozhodnutí v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky rozhodujú kolégiá (trestné, občianskoprávne, obchodné a správne) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Pred prerokovaním vybraných rozhodnutí v príslušnom kolégiu sa tieto rozhodnutia zasielajú na vyjadrenie Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, krajským súdom, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, právnickým fakultám, Akadémii policajného zboru Slovenskej republiky, profesným právnickým komorám, dotknutým ústredným orgánom štátnej správy a ďalším inštitúciám.

Rozhodnutia uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky nepredstavujú názor jednotlivca, ale sú výsledkom kolektívneho prerokovania a kolektívneho rozhodnutia o vhodnosti ich uverejnenia príslušného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky
zošit 2/2002

Uverejňuje Najvyšší súd Slovenskej republiky
Tajomníčka redakcie: Marta Chmeličková, tel.: 59353159
Vydáva Prosperity, s. r. o., Magurská 27, P. O. Box 3,
820 06 Bratislava 26
Návrh na prebal a grafická úprava: akad. maliar František Blaško
Cena zošitu: 120,- Sk
Administrácia: Prosperity, s. r. o.
Sadzba daná do tlače: 21. 5. 2002
Tlačiareň: IBIPRINT, Bratislava
Reg. č. MK SR 782/93
ISSN 1335-4884

OBSAH

Rozhodnutia a stanoviská vo veciach trestných

20. **Vrátenie vydanej, odňatej alebo prevzatej veci** - predseda senátu alebo v prípravnom konaní prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajný orgán môže podľa § 80 ods. 1 vety prvej Trestného poriadku vrátiť oprávnenému len vec, ktorá bola vydaná (§ 78 Trestného poriadku) alebo odňatá (§ 79 Trestného poriadku) alebo prevzatá (§ 79a Trestného poriadku) v rámci trestného konania. 7

21. **Výška spôsobenej škody** - v prípade trestných činov majetkovej povahy, okrem trestných sadzieb, ďalším kritériom pre posudzovanie trestnosti činu páchateľa z hľadiska časovej pôsobnosti Trestného zákona v zmysle § 16 ods. 1, je i výška spôsobenej škody, ktorá je nielen kvalifikačným kritériom pri právnom posudzovaní protispoločenského konania, ale je i jedným z kritérií určujúcich stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona, tiež ako jedno z hľadísk pri určení druhu trestu a jeho výmery v zmysle § 31 ods. 1 Trestného zákona (ev. pre iné meritórne rozhodnutie). 8

22. **Miestna príslušnosť súdu, ak bol trestný čin spáchaný v cudzine alebo ak nemožno miesto spáchania trestného činu zistiť** - I. Ak nemožno miesto spáchania trestného činu zistiť alebo ak bol trestný čin spáchaný v cudzine, je podľa § 18 ods. 2 Trestného poriadku miestna príslušnosť súdu určená podľa miesta, kde obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava. Tieto hľadiská sú navzájom rovnocenné, preto konanie vykonáva vždy ten súd, ktorého príslušnosť bola určená podaním obžaloby alebo ktorému bola vec postúpená nepríslušným súdom (§ 22 Trestného poriadku).
II. Skutočnosť, že obžalovaný v štádiu súdneho konania zmenil miesto trvalého bydliska nie je dôvodom na postúpenie veci, pretože sa tým nemení miestna (ani vecná) príslušnosť súdu. 12

23. **Naplnenie zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného. Zánik trestnosti.** - I. Zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 213 Trestného zákona nespočíva len v peňažnom plnení, ale aj v povinnosti vyživovať a zaopatrovať oprávnenú osobu v naturálnej podobe, t. j. vo faktickej starostlivosti o jeho bývanie, ošatenie, hygienu, zdravie, vrátane starostlivosti o jeho výchovu a všestranný rozvoj.
II. Pri riešení otázky, či vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu nezanikla napr. v dôsledku toho, že oprávnená osoba je schopná sama sa živiť (§ 85 ods. 1 Zákona o rodine v znení neskorších predpisov) nemožno vychádzať len z toho, že dieťa už ukončilo základnú školskú dochádzku a nie je ani v učebnom pomere, pričom je dostatočne vyvinuté a práceschopné, ale za rozhodujúce treba považovať, či vzhľadom na konkrétne okolnosti má dieťa skutočne možnosť samo sa živiť.
III. Ak štát poskytol matke, do výchovy a opatery ktorej boli deti zverené, dávky sociálnej pomoci, môže zánik trestnosti zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona z dôvodu účinnej ľútosti podľa § 214

Trestného zákona nastať až potom, keď obvinený zaplatí štátu, za podmienok uvedených v § 214 Trestného zákona, poskytnuté dávky sociálnej pomoci a pokiaľ je súhrn dávok sociálnej pomoci nižší ako dlžné výživné, ktoré povinný mohol zaplatiť, aj túto časť dlžného výživného oprávnenej osobe. 15

Rozhodnutia a stanoviská vo veciach občianskoprávnych, obchodných a správnych

24. **Právomoc súdov** - vzťah medzi správcom dane a daňovníkom je vzťahom verejnoprávnym, vyplývajúcim z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Takýto vzťah nemožno považovať za vzťah občianskoprávny, ani za vzťah obchodnoprávny.
Nárok daňovníka na vrátenie daňového preplatku nie je nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka vzniknutý plnením z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Na prejednanie a rozhodovanie takéhoto návrhu nie je daná právomoc súdu v zmysle ustanovenia § 7 O. s. p.
Ak súdy prejednali a rozhodli vec, ktorá je osobitným zákonom zverená do rozhodovacej činnosti správcovi dane, rozhodli o veci, ktorá nepatrí do ich právomoci v zmysle ustanovenia § 237 písm. a) O. s. p. 25

25. **Účastník konania** - o prekážku rozhodnutej veci (res iudicata) nejde, ak v predchádzajúcom súdnom konaní, v ktorom bolo právoplatne rozhodnuté o určení vlastníckeho práva k totožnej nehnuteľnosti, právna predchodkyňa navrhovateľa nemala v priebehu celého konania spôsobilosť byť účastníčkou konania. 29

26. **Obnova konania** - spôsobilým dôvodom obnovy konania je nový listinný dôkaz, ktorý nemohol účastník bez svojej viny použiť v pôvodnom občianskom súdnom konaní, ak ním možno preukázať skutočnosť, ktorá môže pre účastníka privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci.
Povoleniu obnovy pritom nebráni, ak už v pôvodnom konaní účastník neúspešne navrhoval súdu vykonať listinný dôkaz, ktorého obsah v tom čase ešte nepoznal. 31

27. **Odstúpenie od zmluvy** - nárok na vrátenie preddavku na kúpnu cenu z dôvodu, že k uzavretiu kúpnej zmluvy ani k vydaniu rozsudku nahradzujúceho vyhlásenie vôle nedošlo, je nárokom z bezdôvodného obohatenia.
Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva buď zo zákona alebo zo zmluvy.
Ak účastníci zmluvy o budúcej zmluve dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom. 34

28. **Príslušnosť súdu** - dohoda o založení príslušnosti cudzozemského súdu (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov) má za následok vyňatie spor-

nej majetkovej veci z príslušnosti a právomoci slovenských súdov; zakladá tak neodstrániteľnú prekážku konania spočívajúcu v nedostatku právomoci slovenského súdu (§ 104 ods. 1 O. s. p.).
Ak v čase začatia súdneho konania bol na prejednanie a rozhodnutie spornej majetkovej veci príslušný cudzozemský súd, nebol dôvod na zmenu tejto príslušnosti ani po zastavení konania voči tomu z viacerých odporcov, ktorý ako hlavný dlžník s navrhovateľom uzavrel dohodu o príslušnosti cudzozemského súdu a návrh smeroval už len voči spoločníkom komanditnej spoločnosti ako ručiteľom. 37

29. **Neplatnosť zmluvy** - prenechanie bytu alebo jeho časti nájomcom bytu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa zakladá, okrem práva prenajímateľa vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka, aj dôvod neplatnosti zmluvy o podnájme podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. 41

30. **Fond prevádzky, údržby a opráv domu** - ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov. 47

31. **Prevzatie dlhu** - súhlas veriteľa v zmysle ustanovenia § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže byť udelený buď vopred alebo i dodatočne a pre takýto prejav zákon neustanovuje nijaké formálne náležitosti. Ide o jednostranný úkon, ktorý môže byť v písomnej forme, ústny alebo i konkludentný..... 53

32. **Obchodné spoločnosti** - právo na vyrovnací podiel spoločníkovi obchodnej spoločnosti nevznikne, ak jeho účasť v spoločnosti nezruší súd, alebo ak zo spoločnosti nie je vylúčený.
Obchodný podiel v zmysle ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka je možné previesť odplatne alebo bezodplatne..... 56

33. **Ochranné známky** - k porušeniu práva majiteľa ochrannej známky stačí hrozba zámeny. K zameniteľnosti dochádza objektívne, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či vedela, alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prospech majiteľa ochrannej známky. 61

34. **Premlčanie** - právo na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej obchodnej zmluvy sa premlčuje v štvorročnej premlčacej dobe podľa § 397 Obchodného zákonníka, ktorá začína plynúť odo dňa, keď ku plneniu došlo. 66

35. **Zmenky, konanie na súde** - účinky námietok podaných len niektorým z odporcov proti zmenkovému platobnému rozkazu, vydanému proti viacerým odporcom, závisia od povahy ich procesného spoločenstva.

Zmenkoví ručitelia, ako spoločne a nerozdielne zmenkovo zaviazané osoby, majú v občianskom súdnom konaní postavenie samostatných procesných spoločníkov. 70

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky v roku 2002 bolo uverejnené. 73

Rozhodnutia a stanoviská vo veciach trestných

20.

ROZHODNUTIE

Predseda senátu alebo v prípravnom konaní prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajný orgán môže podľa § 80 ods. 1 vety prvej Trestného poriadku vrátiť oprávnenému len vec, ktorá bola vydaná (§ 78 Trestného poriadku) alebo odňatá (§ 79 Trestného poriadku) alebo prevzatá (§ 79a Trestného poriadku) v rámci trestného konania.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. decembra 2000, sp. zn. 5 To 61/2000)

Citovaným uznesením Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 149 ods. 1 Trestného poriadku len zrušil uznesenie Krajského súdu v N. z 24. mája 2000, sp. zn. 1 T 1/99.

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením z 24. mája 2000, sp. zn. 1 T 1/99, predseda senátu Krajského súdu v N. podľa § 80 ods. 1 Trestného poriadku vrátil obvinenému A. A. zadržaný cestovný pas č. 1479098. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že obvinený A. A. bol v inej trestnej veci právoplatne spod obžaloby oslobodený, pričom v posudzovanej trestnej veci bolo vyšetrovanie skončené a bola na neho podaná obžaloba, a preto odpadli dôvody na odňatie jeho cestovného dokladu.

Proti tomuto uzneseniu v zákone stanovenej lehote podal sťažnosť krajský prokurátor, ktorú v podstate odôvodnil tým, že proti obvinenému A. A. sa naďalej vedie trestné stíhanie, a preto nebola splnená zákonná podmienka v zmysle § 80 ods. 1 Trestného poriadku, že vec vydaná, resp. odňatá (cestovný pas) už nie je potrebná na ďalšie konanie.

Na podklade podanej sťažnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 147 ods. 1 Trestného poriadku preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým mohol sťažovateľ podať sťažnosť, ako i konanie predchádzajúce napadnutému uzneseniu a zistil, že sťažnosť krajského prokurátora je dôvodná, ale úplne z iných dôvodov, než na ktoré poukázal v odôvodnení svojej sťažnosti.

Najvyšší súd Slovenskej republiky z obsahu procesného spisu, najmä zo zápisnice o zadržaní obvineného A. A. zo 16. decembra 1997 zistil, že cestovný doklad bol obvinenému A. A. zadržaný podľa § 20 ods. 2 z dôvodu uvedeného v § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch, pričom o jeho odňatí mal rozhodnúť v správnom konaní orgán, ktorý cestovný doklad vydal (§ 20 ods. 1 vyššie uvedeného zákona). Z uvedeného potom jednoznačne vyplýva, že krajský súd nebol príslušným, resp. kompetentným na konanie a rozhodnutie o žiadosti obvineného A. A., keďže v tomto prípade nešlo o dôkaznú vec odňatú v trestnom konaní (napr. v prípade jeho falšovania alebo pozmeňovania).

Z uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky na podklade podanej sťažnosti krajského prokurátora rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

21.

ROZHODNUTIE

V prípade trestných činov majetkovej povahy, okrem trestných sadzieb, ďalším kritériom pre posudzovanie trestnosti činu páchateľa z hľadiska časovej pôsobnosti Trestného zákona v zmysle § 16 ods. 1, je i výška spôsobenej škody, ktorá je nielen kvalifikačným kritériom pri právnom posudzovaní protispoločenského konania, ale je i jedným z kritérií určujúcich stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona, tiež ako jedno z hľadísk pri určení druhu trestu a jeho výmery v zmysle § 31 ods. 1 Trestného zákona (ev. pre iné meritórne rozhodnutie).

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. mája 2001, sp. zn. 5 To 15/2001)

Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v N. z 27. novembra 2000, sp. zn. 1 T 16/00, podľa § 256 Trestného poriadku zamietol.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Krajského súdu v N. z 27. novembra 2000, sp. zn. 1 T 16/00, bol obžalovaný L. L. uznaný za vinného

v bodoch 1) až 3) z pokračovacieho trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, 5 Trestného zákona v znení zákona č. 183/1999 Z. z. a

v bode 4) z trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, 4 písm. b) Trestného zákona v znení zákona č. 183/1999 Z. z.,

ktoré spáchal na tom skutkovom základe, že ako súkromný podnikateľ s platným živnostenským listom č. Žo 1072/1992 vydaným 10. júna 1992 živnostenským oddelením Obvodného úradu N. Z. napriek tomu, že na svojom účte č. 10533-046/1200 zriadeného v Slovenskej poľnohospodárskej banke a. s. B., pobočka N. Z., nedisponoval potrebnými finančnými prostriedkami,

1) dňa 15. októbra 1992 v Poľnohospodárskom družstve V. Ď., okres L., na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zo 14. októbra 1992 na príslušnú výdajku č. 801 262 odobral 72 kusov jatočných jalovíc o čistej hmotnosti 38 124 kg v celkovej hodnote 1 067 472 Kčs, pričom vystavenú faktúru č. 65 z 20. októbra 1992 v lehote jej splatnosti do 3. novembra 1992 neuhradil, odobraté jatočné jalovice odpredal prostredníctvom spoločnosti NIMOS, s. r. o., P. Mäsokombinátu TORRO, s. r. o., P. za sumu 1 067 472 Kčs a takto získané peniaze použil pre vlastnú potrebu, čím spôsobil Poľnohospodárskemu družstvu V. Ď. škodu vo výške 1 067 472 Kčs,
2) dňa 27. októbra 1992 v Poľnohospodárskom družstve T. so sídlom v S. T., okres L., na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy z 26. októbra 1992 na príslušnú výdajku odobral 25 kusov jatočného dobytka - 10 kusov kráv a 15 kusov jalovíc o čistej hmotnosti 12 368 kg a v celkovej hodnote 358 672 Kčs, pričom faktúru č. 688/92 z 19. novembra 1992, ktorá mu bola vystavená, v dobe splatnosti do

4. decembra 1992 neuhradil a odobratý jatočný dobytok odpredal prostredníctvom spoločnosti NIMOS, s. r. o., P. Mäsokombinátu TORRO, s. r. o., P. za sumu 276 000 Kčs a takto získané peniaze použil pre vlastnú potrebu, čím spôsobil Poľnohospodárskemu družstvu T. v konkurze, so sídlom S. T. škodu vo výške 358 672 Kčs,

3) dňa 19. novembra 1992 v Poľnohospodárskom družstve P., okres N., na základe uzatvorenej zmluvy zo 17. novembra 1992 na príslušnú výdajku odobral 61 kusov jatočných kráv o čistej hmotnosti 30 270 kg v celkovej hodnote 847 560 Kčs, pričom následne vystavenú faktúru č. 1066/92 z 19. novembra 1992 v lehote splatnosti do 8. decmbra 1992 neuhradil, odobraté jatočné kravy odpredal prostredníctvom spoločnosti NIMOS, s. r. o., P. Mäsokombinátu TORRO, s. r. o., P. za sumu 605 400 Kčs a takto získané peniaze použil pre svoju potrebu, čím spôsobil Poľnohospodárskemu družstvu P. v konkurze škodu vo výške 847 560 Kčs,

4) v dňoch 5. a 6. júla 1993 v Poľnohospodárskom družstve SNP M., okres L., na základe predloženej objednávky č. 00136/93 z 1. júla 1993 na príslušnú výdajku č. 5098 odobral 66 kusov jatočných býkov o čistej hmotnosti 26 125 kg v celkovej hodnote 850 368 Sk, pričom vystavenú faktúru č. 970051 zo 6. júla 1993 v lehote splatnosti do 20. júla 1993 neuhradil, odobraté jatočné býky odpredal vo firme Topmäso T. za sumu 510 700 Sk a takto získané peniaze použil pre vlastnú potrebu, čím spôsobil Poľnohospodárskemu družstvu SNP M. škodu vo výške 850 368 Sk.

Krajský súd v N. za to obžalovanému uložil podľa § 250 ods. 5 Trestného zákona s použitím § 35 ods. 1 Trestného zákona úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 5 (päť) rokov, pričom na jeho výkon ho podľa § 39a ods. 3 Trestného zákona zaradil do I. (prvej) nápravnovýchovnej skupiny. Zároveň podľa § 228 ods. 1 Trestného poriadku obžalovaného zaviazal nahradiť škodu poškodenému Poľnohospodárskemu družstvu so sídlom vo V. Ď. v sume 1 062 472 Sk, Poľnohospodárskemu družstvu T. v konkurze v sume 323 672 Sk a Poľnohospodárskemu družstvu P. v konkurze v sume 842 560 Sk.

Proti tomuto rozsudku podal v zákone stanovenej lehote odvolanie obžalovaný, ktorý v jeho písomnom odôvodnení namietal správnosť záveru o jeho vine zo súdených skutkov posudzovaných ako dvojnásobný trestný čin podvodu. V súlade so skoršími obhajobnými tvrdeniami poukazoval na absenciu subjektívnej stránky skutkovej podstaty žalovaných trestných činov, keďže sám sa stal obeťou trestného činu podvodu, a preto sa ich nemohol dopustiť. Vzhľadom na to navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil napadnutý rozsudok a aby ho spod obžaloby pre žalované trestné činy oslobodil, alternatívne aby mu s poukazom na okolnosti prípadu podľa § 40 ods. 1 Trestného zákona uložil podmienečný trest odňatia slobody.

Na podklade podaného odvolania Najvyšší súd Slovenskej republiky v zmysle § 254 ods. 1 Trestného poriadku preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť všetkých výrokov rozsudku, proti ktorým mohol odvolateľ podať odvolanie i správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo, prihliadajúc pritom i na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané a zistil, že odvolanie obžalovaného L. L. nie je dôvodné.

Čo sa týka skutkových zistení tvoriacich podstatu súdených činov, je napadnutý rozsudok výsledkom konania, v ktorom sa postupovalo podľa Trestného poriadku a v ktorom nedošlo k žiadnym chybám, ktoré by mohli mať vplyv na objasnenie skutkového stavu veci, pokiaľ ide o zistenie, že sa predmetné skutky stali spôsobom po-

písaným vo výrokovej časti napadnutého rozsudku, že ich spáchal obžalovaný a že z jeho konania nastal tam uvedený následok. Na takomto základe potom krajský súd vyvodil z dôkazov skutkové zistenia, ktoré sú správne. Vzhľadom na to odvolací súd v otázke skutkových zistení odkazuje na dostatočne rozvedené dôvody rozsudku súdu prvého stupňa, s ktorými sa stotožňuje.

Dôvodne krajský súd neuveril obhajobe obžalovaného L. L. o tom, že nemal zámer podvodne nakúpiť jatočný dobytok od poškodených poľnohospodárskych družstiev a v skutočnosti chcel faktúry zaplatiť, k čomu však nedošlo v dôsledku toho, že sám bol podvedený osobami, ktorým požičal peniaze. V tomto smere krajský súd veľmi výstižne a presvedčivo v odôvodnení napadnutého rozsudku vysvetlil, na základe akých dôkazov a zistení z nich vyplývajúcich dospel k záveru o podvodnom úmysle konania obžalovaného. Treba iba dodať, že celý rad dôkazov preukazuje, že obžalovaný od počiatku predmetný „obchod" iba predstieral v snahe získať pre seba majetkový prospech. V tejto súvislosti Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné poukázať aj na okolnosť, že obžalovaný jatočný dobytok, odobratý od poškodených poľnohospodárskych družstiev, obratom výrazne pod nákupnú cenu predával mäsokombinátu v úmysle získať peňažnú hotovosť, ktorú nutne potreboval na úhradu svojich predchádzajúcich dlhov, z čoho jednoznačne vyplýva, že obžalovaný odoberal jatočný dobytok na faktúry už s vopred pojatým úmyslom za tieto nezaplatiť. Neobstojí ani jeho obhajobná argumentácia, že sa tak nestalo v dôsledku toho, že sám bol podvedený osobami, ktorým požičal peniaze. V tomto smere je potrebné uviesť, že obžalovaný, vychádzajúc z rozsudku Krajského súdu v K. z 5. februára 1998, sp. zn. 1 T 41/98, požičal týmto osobám (N. J. a V. R.) sumu 850 000 Kčs až 27. novembra 1992, pričom dovtedy až v troch prípadoch odobral jatočný dobytok od poškodených poľnohospodárskych družstiev, ktorý vzápätí odpredal za finančnú hotovosť, pričom faktúru, ktorej doba splatnosti uplynula už 3. novembra 1992 (bod 1 napadnutého rozsudku), neuhradil.

Správne zistené konanie obžalovaného L. L. krajský súd posúdil v súlade so zákonom, keď ho, na rozdiel od obžaloby, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 Trestného poriadku kvalifikoval podľa zákona účinného v čase rozhodovania, a teda obžalovaného uznal za vinného z pokračovacieho trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, 5 Trestného zákona v znení zákona č. 183/1999 Z. z. (body 1 až 3 napadnutého rozsudku) vo viaccinnom súbehu s trestným činom podvodu podľa § 250 ods. 1, 4 písm. b) Trestného zákona v znení zákona č. 183/1999 Z. z. (bod 4 napadnutého rozsudku).

Podľa § 16 ods. 1 Trestného zákona trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.

Pokiaľ ide o trestné sadzby uvedené v § 250 ods. 1, 4 Trestného zákona, resp. § 250 ods. 1, 3 písm. b) Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb. a § 250 ods. 1, 5 Trestného zákona, resp. § 250 ods. 1, 4 písm. b) Trestného zákona v znení zákona č. 183/1999 Z. z., sú tieto rovnaké. V prvom prípade je to 5 až 12 rokov a v druhom prípade 2 až 8 rokov. V prípade trestných činov majetkovej povahy, okrem trestných sadzieb, ďalším kritériom pre posúdenie priaznivejšieho zákona v zmysle § 16 ods. 1 Trestného zákona je i výška spôsobenej škody, ktorá je nielen kvalifikačným kritériom pri právnom posudzovaní protispoločenského konania obžalovaného, ale je i jedným z kritérií určujúcich stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania ob-

žalovaného v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona. Podľa § 89 ods. 13 Trestného zákona v súčasnom znení, vychádzajúc z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2000 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy účinného od 1. októbra 2000, je škodou veľkého rozsahu škoda dosahujúca sumu 2 200 000 Sk a značnou škodou škoda dosahujúca sumu 440 000 Sk, zatiaľ čo podľa § 89 ods. 14 Trestného zákona v znení platnom v čase spáchania skutku vychádzajúc z nariadenia vlády ČSFR č. 464/1991 Zb. účinného od 29. novembra 1991 bola škodou veľkého rozsahu škoda dosahujúca 500 000 Kčs a značnou škodou škoda dosahujúca 100 000 Kčs. V posudzovanom prípade obžalovaný svojím konaním v bodoch 1 až 3 napadnutého rozsudku spôsobil škodu vo výške 2 273 704 Sk a v bode 4 napadnutého rozsudku škodu vo výške 850 368 Sk, teda v prípade závažnejšieho trestného činu (body 1 až 3 napadnutého rozsudku) by podľa zákona účinného v čase jeho spáchania, prekročil hranicu škody veľkého rozsahu viac ako štyrikrát, zatiaľ čo podľa neskoršieho zákona by túto hranicu prekročil len o 73 704 Sk a v prípade menej závažného trestného činu (bod 4 napadnutého rozsudku) by podľa zákona účinného v čase jeho spáchania prekročil hranicu značnej škody viac ako osemkrát, zatiaľ čo podľa neskoršieho zákona by túto hranicu prekročil ani nie dvojnásobne. Naviac, podľa § 89 ods. 14 Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb. bola škodou veľkého rozsahu čiastka dosahujúca najmenej dvestopäťdesiatnásobok najnižšej mesačnej mzdy a značnou škodou čiastka dosahujúca najmenej päťdesiatnásobok takej mzdy, zatiaľ čo podľa § 89 ods. 13 Trestného zákona v znení zákona č. 248/1994 Z. z. je škodou veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej päťnásobok najnižšej mesačnej mzdy a značnou škodou suma dosahujúca najmenej stonásobok takej mzdy. Z uvedeného potom vyplýva, že Trestný zákon v znení platnom v čase rozhodovania súdu, a teda aj v znení zákona č. 183/1999 Z. z. účinného od 1. septembra 1999 je ako celok pre obžalovaného L. L. priaznivejší i s poukazom na to, že ustanovenie § 89 ods. 13 Trestného zákona v súčasnosti, pokiaľ ide o najnižšiu mesačnú mzdu, vychádza zo zákona č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

V ďalšej časti odôvodnenia, po rozbore kritérií pre určenie druhu trestu a jeho výmery podľa § 31 ods. 1 Trestného zákona a úvahách o účele trestu v zmysle § 23 ods. 1 Trestného zákona súd konštatoval, že aj tieto výroky napadnutého rozsudku, rovnako ako výrok o náhrade škody, zodpovedajú stavu veci a zákonu.

22.

ROZHODNUTIE

I. Ak nemožno miesto spáchania trestného činu zistiť alebo ak bol trestný čin spáchaný v cudzine, je podľa § 18 ods. 2 Trestného poriadku miestna príslušnosť súdu určená podľa miesta, kde obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava. Tieto hľadiská sú navzájom rovnocenné, preto konanie vykonáva vždy ten súd, ktorého príslušnosť bola určená podaním obžaloby alebo ktorému bola vec postúpená nepríslušným súdom (§ 22 Trestného poriadku).

II. Skutočnosť, že obžalovaný v štádiu súdneho konania zmenil miesto trvalého bydliska nie je dôvodom na postúpenie veci, pretože sa tým nemení miestna (ani vecná) príslušnosť súdu.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. decembra 1999, sp. zn. Ndt 122/99)

V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom V. K. a Okresným súdom M. Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 24 Trestného poriadku rozhodol, že miestne príslušným súdom na vykonanie konania v trestnej veci proti obžalovanému S. D. je Okresný súd M.

Z odôvodnenia:

Prokurátor Okresnej prokuratúry v M. podal 10. júla 1998 na Okresnom súde M. obžalobu na S. D. pre trestné činy lúpeže podľa § 234 ods. 1 Trestného zákona a zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona. Trestného činu lúpeže sa mal obžalovaný, podľa obžaloby, dopustiť v Českej republike a trestný čin zanedbania povinnej výživy mal páchať počas pobytu v Českej republike voči svojej dcére maloletej S. D., ktorá je v opatere matky J. M. v jej trvalom bydlisku v M. na Partizánskej ulici.

Predsednička senátu nariadila na 25. novembra 1998 hlavné pojednávanie, na ktorom bola vykonaná podstatná časť z dokazovania. Po vyhlásení obžalovaného, že je ochotný dlžné výživné uhradiť do konca roka 1998, predsedkyňa senátu odročila hlavné pojednávanie na 11. januára 1999. Toto hlavné pojednávanie sa však nekonalo, jeho termín bol zrušený pre nepritomnosť prísediaceho a bol určený nový termín na 10. februára 1999. Dňa 10. februára 1999 sa hlavné pojednávanie nekonalo pre neospravedlnenú neúčasť obžalovaného, za čo mu bola uložená poriadková pokuta 500 Sk. Hlavné pojednávanie bolo odročené na 1. marca 1999, kedy sa však opäť nekonalo pre nepritomnosť prisediacej. Ďalšie hlavné pojednávania s určenými termínmi na 29. marec 1999 a 21. apríl 1999 sa nekonali pre nepritomnosť obžalovaného, ktorý viacerými listami požiadal Okresný súd M., aby bola jeho trestná vec postúpená Okresnému súdu L., ktorý je bližšie k miestu jeho trvalého bydliska vo V. K. a tiež preto, lebo je nezamestnaný a nemá dostatok finančných prostriedkov na cestovné z V. K. do M.

Na základe uvedených skutočností Okresný súd M. na neverejnom zasadnutí

12. mája 1999 uznesením, sp. zn. 1 T 104/98, podľa § 222 ods. 1 Trestného poriadku s použitím § 18 ods. 2 Trestného poriadku postúpil trestnú vec obžalovaného S. D. Okresnému súdu V. K. s odôvodnením, že obidva žalované skutky sa stali mimo obvodu jeho pôsobnosti a obžalovaný vytkol miestnu neprislušnosť Okresnému súdu M. listom z 3. mája 1999.

Okresný súd V. K. obdržal spis v trestnej veci obžalovaného S. D. 3. júna 1999 a 8. novembra 1999 rozhodol na neverejnom zasadnutí uznesením, sp. zn. 1 T 82/99, podľa § 188 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku per analogiam tak, že svoju príslušnosť neuznal. V odôvodnení poukázal na to, že Okresný súd M. pochybil jednak v tom, že rozhodol podľa § 222 ods. 1 Trestného poriadku mimo hlavného pojednávania, a jednak v tom, že aj trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona sa mal obžalovaný dopustiť mimo obvodu pôsobnosti Okresného súdu M. Uviedol, že v čase páchania tohto trestného činu mali obžalovaný, matka maloletej S. D. a samotná maloletá trvalé bydlisko v M.

Po tomto rozhodnutí predložil Okresný súd V. K. trestnú vec obžalovaného S. D. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie sporu o príslušnosť podľa § 24 Trestného poriadku.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal vec v zmysle ustanovenia § 24 Trestného poriadku a zistil, že miestne príslušným na vykonanie konania v trestnej veci obžalovaného S. D. je Okresný súd M.

Tento okresný súd skutočne pochybil tak, ako na to poukázal i Okresný súd V. K., keď rozhodoval podľa § 222 ods. 1 Trestného poriadku mimo hlavného pojednávania, hoci toto ustanovenie sa vzťahuje na spôsob rozhodovania súdu na hlavnom pojednávaní. Vážnejším pochybením je však rozhodnutie o postúpení veci Okresnému súdu V. K. opierajúce sa o záver, že Okresný súd M. nie je miestne príslušný, pretože ani jeden zo žalovaných skutkov sa nestal v jeho obvode.

Podľa § 18 ods. 2 Trestného poriadku, ak nemožno miesto činu zistiť alebo ak bol čin spáchaný v cudzine, vykonáva konanie súd, v obvode ktorého obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava, ak sa nedajú tieto miesta zistiť alebo sú mimo územia Slovenskej republiky, vykonáva konanie súd, v obvode ktorého čin vyšiel najavo.

Obžalovaný S. D. mal 29. júla 1996, kedy mal byť spáchaný skutok, kvalifikovaný ako trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Trestného zákona, trvalé bydlisko v M. Toto trvalé bydlisko mal i v čase podania obžaloby - 10. júla 1998.

Neobstojí preto tvrdenie Okresného súdu M., že nebol príslušný konať o trestnom čine lúpeže, pretože sa nestal v obvode jeho pôsobnosti. Jeho príslušnosť bola založená práve citovaným ustanovením.

Skutočnosť, že obžalovaný počas pojednávania zmenil miesto trvalého bydliska, nie je dôvodom na postúpenie veci, pretože sa tým nemení miestna ani vecná príslušnosť súdu.

Podľa § 18 ods. 1 Trestného poriadku konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný.

Z trestného spisu v trestnej veci obžalovaného S. D. vyplynulo aj to, že, okrem obžalovaného S. D., v čase, kedy mal byť páchaný trestný čin zanedbania povinnej výživy, mali trvalé bydlisko v M. aj maloletá S. D. i jej matka J. M.

Miestom páchania trestného činu zanedbania povinnej výživy nie je len miesto pobytu, kde sa faktický zdržiava osoba zaviazaná plniť vyživovaciu povinnosť, ale aj miesto, kde sa prejavuje následok neplnenia tejto povinnosti. V danom prípade je nepochybné, že miesto trvalého pobytu a faktického zdržiavania sa obžalovaného v čase od marca 1995 do júla 1997 nebolo totožné a obžalovaný sa nezdržiaval vždy v M. Maloletá S. D. i jej matka sa v M. zdržiavali a mali tam aj v inkriminovanom čase trvalý pobyt.

Z týchto dôvodov je podľa ustanovení § 18 ods. 1 a ods. 2 Trestného poriadku príslušný na konanie v trestnej veci obžalovaného S. D. Okresný súd M.

23.

ROZHODNUTIE

I. Zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 213 Trestného zákona nespočíva len v peňažnom plnení, ale aj v povinnosti vyživovať a zaopatrovať oprávnenú osobu v naturálnej podobe, t. j. vo faktickej starostlivosti o jeho bývanie, ošatenie, hygienu, zdravie, vrátane starostlivosti o jeho výchovu a všestranný rozvoj.

II. Pri riešení otázky, či vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu nezanikla napr. v dôsledku toho, že oprávnená osoba je schopná sama sa živiť (§ 85 ods. 1 Zákona o rodine v znení neskorších predpisov) nemožno vychádzať len z toho, že dieťa už ukončilo základnú školskú dochádzku a nie je ani v učebnom pomere, pričom je dostatočne vyvinuté a práceschopné, ale za rozhodujúce treba považovať, či vzhľadom na konkrétne okolnosti má dieťa skutočne možnosť samo sa živiť.

III. Ak štát poskytol matke, do výchovy a opatery ktorej boli deti zverené, dávky sociálnej pomoci, môže zánik trestnosti zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona z dôvodu účinnej ľútosti podľa § 214 Trestného zákona nastať až potom, keď obvinený zaplatí štátu, za podmienok uvedených v § 214 Trestného zákona, poskytnuté dávky sociálnej pomoci a pokiaľ je súhrn dávok sociálnej pomoci nižší ako dlžné výživné, ktoré povinný mohol zaplatiť, aj túto časť dlžného výživného oprávnenej osobe.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. mája 2001, sp. zn. 1 Tz 7/2001)

Uvedeným rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky len vyslovil, že rozsudkom Krajského súdu v K. z 27. októbra 2000, sp. zn. 4 To 213/00 a v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 6, § 258 ods. 1 písm. d), § 259 ods. 3, § 226 písm. e) Trestného poriadku a v § 214 Trestného zákona v prospech obvineného F. T.

Z o d ô v o d n e n i a :

Prokurátor Okresnej prokuratúry K. I dňa 17. januára 2000 podal na Okresnom súde K. I obžalobu na obvineného F. T., narodeného 28. júla 1956, robotníka v doprave v Dopravných podnikoch mesta K., a. s., pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1, 3 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že v K. a inde si neplní vyživovaciu povinnosť k svojim deťom P. T. , nar. 15. decembra 1982 a A. T., nar. 15 decembra 1982, hoci táto mu vyplýva zo Zákona o rodine - prispievať najmenej sumou po 700 Sk mesačne na každé dieťa, teda spolu 1 400 Sk mesačne, a tak dlhuje za obdobie od 1. apríla 1998 do 23. novembra 1999, s výnimkou mesiacov máj, jún, júl 1999, k rukám matky deti A. T. sumu vo výške 25 900 Sk. Nakoľko týmto činom vydal oprávnené osoby nebezpečenstvu núdze, bola poskytnutá rozhodnutím Okresného úradu K. III, sp. zn. Dv 67/99, opätovná dávka sociálnej pomoci pre matku deti od 1. mája 1999 do 30. júna 1999 vo výške 1 868 Sk mesač-

ne a od 1. júla 1999 do 31. júla 1999 vo výške 2 364 Sk mesačne, čím celkom dlhuje Okresnému úradu v K. III sumu 21 000 Sk s prihliadnutím na výšku mesačného výživného na každé dieťa určeného podľa Zákona o rodine.

Okresný súd K. I rozsudkom zo dňa 22. mája 2000, sp. zn. 1 T 19/2000, uznal obžalovaného F. T. za vinného zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1, 3 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že v K. a inde si neplní vyživovaciu povinnosť k svojim deťom P. T., nar. 15. decembra 1982 a A. T., nar. 15. decembra 1982, hoci mu táto vyplýva zo Zákona o rodine prispievať najmenej sumou po 700 Sk mesačne na každé dieťa, teda spolu 1 400 Sk mesačne, a tak dlhuje za obdobie od 1. apríla 1999 do 23. novembra 1999, s výnimkou mesiacov máj, jún a júl 1999, k rukám matky deti A. T. sumu 9 000 Sk a nakoľko týmto činom vydal oprávnené osoby nebezpečenstvu núdze, bola poskytnutá rozhodnutím Okresného úradu v K. III, sp. zn. Dv 67/99, opätovná dávka sociálnej pomoci pre matku deti od 1. mája 1999 do 30. júna 1999 vo výške 1 868 Sk mesačne a od 1. júla 1999 do 31. júla 1999 vo výške 2 364 Sk mesačne, čím celkove dlhuje Okresnému úradu K. III sumu 6 100 Sk.

Za to ho Okresný súd K. I odsúdil na trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov a výkon tohto trestu mu podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 Trestného zákona podmienečne odložil na skúšobnú dobu jedného roka.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie obžalovaný F. T. Odôvodnil ho tým, že obidve deti nemienia pokračovať v štúdiu, sú zaradené na Okresnom úrade práce do evidencie nezamestnaných, v priebehu roka si niekoľkokrát privyrábali na brigádach, takže sú schopné živiť sa. Žiadal, aby Krajský súd K. vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Na verejnom zasadnutí Krajského súdu v K. 27. septembra 2000 matka deti A. T. uviedla, že syn P. od 1. septembra 2000 nastúpil naspäť do I. ročníka Stredného odborného učilišťa stavebného v K. a že manžel od 1. apríla 1999 neprispieva ničím na výživu detí, okrem poskytovania vreckového, ktoré dáva priamo im.

Obžalovaný P. T. na tomto verejnom zasadnutí vyhlásil, že je ochotný v lehote jedného mesiaca vyrovnať zaostalé výživné pre deti, ktoré predstavuje čiastku 9 000 Sk a za týmto účelom žiadal verejné zasadnutie odročiť.

Krajský súd odročil verejné zasadnutie na 27. októbra 2000 a poučil obžalovaného, že najneskôr na tomto verejnom zasadnutí musí predložiť doklad o úhrade zaostalého výživného, čo musí potvrdiť aj matka deti. Na verejnom zasadnutí krajského súdu 27. októbra 2000 obžalovaný predložil ústrižok poštovej poukážky z 20. októbra 2000 o poukázaní sumy 9 000 Sk z titulu zaostalého výživného A. T., ktorá potvrdila, že uvedený obnos 9 000 Sk obdržala od obžalovaného 24. októbra 2000. Krajský prokurátor vzhľadom na to, že obžalovaný vyrovnal zaostalé výživné, navrhol použiť vo veci § 214 Trestného zákona - osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti. Na to Krajský súd v K. rozsudkom, sp. zn. 4 To 213/2000, z 27. októbra 2000 podľa § 258 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, § 259 ods. 3 Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok

Okresný súd K. I podľa § 226 písm. e) Trestného poriadku, s prihliadnutím na ustanovenie § 214 Trestného zákona, obžalovaného F. T. spod obžaloby oslobodil.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky dňa 10. apríla 2001 podľa § 266

ods. 1 Trestného poriadku podal sťažnosť pre porušenie zákona proti rozsudku Krajského súdu v K. z 27. októbra 2000, sp. zn. 4 To 213/2000, lebo podľa názoru generálneho prokurátora týmto rozhodnutím bol porušený zákon v neprospech F. T. v ustanoveniach § 2 ods. 6 a § 226 písm. e) Trestného poriadku a § 213 ods. 1, 3 a § 214 Trestného zákona. Podľa sťažovateľa Krajský súd v K. mal podľa § 258 ods. 1 písm. d), § 259 ods. 4 Trestného poriadku napadnutý rozsudok zrušiť a obžalovaného F. T. oslobodiť spod obžaloby podľa § 226 písm. b) Trestného poriadku, lebo skutok, ktorý sa stal, nie je trestným činom.

V odôvodnení sťažnosti pre porušenie zákona generálny prokurátor uviedol, že podľa § 85 ods. 1 Zákona o rodine, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť. Podľa § 96 ods. 2 Zákona o rodine výživné nemožno priznať, ak by bolo v rozpore so zásadami morálky.

Súrodenci A. a P. T., nar. 15. decembra 1982, v čase rozhodovania Krajského súdu v K. nenadobudli plnoletosť v zmysle § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ani dovŕšením osemnásteho roku, ani uzavretím manželstva). Napriek tejto skutočnosti zákonná vyživovacia povinnosť rodičov (t. j. aj povinného F. T.) vo vzťahu k ich deťom zanikla od 1. februára 1999.

A. T. po skončení základnej školskej dochádzky od 2. septembra 1998 mala navštevovať Stredné odborné učilište poľnohospodárske v K., ktoré ale nenavštevovala, a preto od 30. januára 1999 bola z ďalšieho štúdia pre neplnenie si školských povinností vylúčená. Rovnako aj P. T. bol pre neplnenie si školských povinností vylúčený zo štúdia zo Stredného odborného učilišťa stavebného v K. Z toho sa dá urobiť záver - podľa sťažovateľa - že A. a P. T. úmyselne sa prestali sústavne pripravovať na svoje budúce povolanie.

A. T. od 8. marca 1999 a P. T. od 28. apríla 1999 boli evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní, a tak prešli do sociálnej siete štátu, čím zákonná vyživovacia povinnosť ich rodičov vo vzťahu k nim zanikla. Ak si maloletý, ktorý je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, nenájde pre seba primerané zamestnanie s cieľom získať finančné prostriedky slúžiace na jeho výživu, nachádza sa v stave hmotnej núdze z objektívnych dôvodov. Preto štát nemôže prostriedkami trestného práva vynucovať na povinnom, aby oprávnenému maloletému plnil výživné.

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 195/1998 Z. z.") občan je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, ak si nemôže vlastným pričinením zabezpečiť alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav. Za vlastné pričinenie sa považuje najmä vlastná práca.

Generálny prokurátor preto navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že rozsudkom Krajského súdu v K. z 27. októbra 2000, sp. zn. 4 To 213/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 6 Trestného poriadku, § 226 písm. e) Trestného poriadku, § 213 ods. 1, 3 Trestného zákona a § 214 Trestného zákona v neprospech F. T.; napadnutý rozsudok Krajského súdu v K. zrušil a podľa § 270 ods. 1 Trestného poriadku prikázal Krajskému súdu v K., aby o odvolaní F. T. opätovne rozhodol.

Poškodení P. T. a A. T. sa k sťažnosti pre porušenie zákona písomne vyjadrili tak, že navrhli, aby ju Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol. Právny záver sťažovateľa, že ich otec sa nedopustil trestného činu, lebo v inkriminovanom čase nebol po-

vinný ich vyživovať, nemôže byť považovaný za správny. Nemožno totiž mať za to, že vyživovacia povinnosť ich rodičov v inkriminovanom čase už zanikla. Je predsa zrejmé, že v tom čase nemali ukončené školské vzdelanie a ani prácu si nevedeli nájsť. Zrejmé je aj to, že hoci boli obaja vtedy evidovaní na úrade práce, nárok na podporu v nezamestnanosti im nevznikol. Výklad príslušných zákonov, ktorý zastáva sťažovateľ, vedie k tomu, že sa dostávajú do polohy ľudí, ktorí nebudú mať zabezpečenú minimálnu existenciu. Ak totiž netrvala ani vyživovacia povinnosť ich rodičov a nejestvovala ani povinnosť štátu poskytovať im sociálnu podporu, potom ku žiadnemu inému záveru dospieť nemožno. Znamenalo by to, že jestvuje medzera v zákonoch, ktorá takúto situáciu vytvára. V konečnom dôsledku by išlo o porušenie článku 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú občania právo na prácu, pričom štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Takýto výklad sa prieči článku 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov musí byť v súlade s ústavou.

Ďalej poukázali na to, že v čase trestného konania prebiehala a aj v súčasnosti prebieha na Okresnom súde K. pod sp. zn. Nc 848/99 občianske súdne konanie o ich návrhu, aby ich otec F. T. bol zaviazaný platiť im výživné. V tomto konaní sa domáhajú priznania výživného už od 1. októbra 1996, teda za dobu podstatne širšiu, než ktorá je predmetom trestného konania. Rozsudkom Okresného súdu K. I, sp. zn. Nc 848/99-46, zo dňa 13. marca 2000 boli obaja, keďže boli ešte maloletí, zverení do výchovy a opatery matky A. T., pričom návrh na určenie výživného na ne od otca F. T. súd zamietol. Zamietajúci výrok za dobu od 1. februára 1999 zdôvodnil okresný súd v podstate zhodne s právnym názorom sťažovateľa. Uznesením Krajského súdu v K., sp. zn. 18 Co 231/2000, z 12. marca 2001 bol však rozsudok okresného súdu v zamietajúcej časti zrušený a vec vrátená na ďalšie konanie. Odvolací súd sa nestotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu v tom, že by v čase, ktorý je predmetom trestného konania, vyživovacia povinnosť ich rodičov voči nim netrvala. Naopak, odvolací súd má za to, že táto je daná a uložil okresnému súdu zisťovať bližšie okolnosti umožňujúce posúdiť rozsah tejto povinnosti.

Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 267 ods. 1 Trestného poriadku, na podklade uvedenej sťažnosti pre porušenie zákona, preskúmal správnosť výroku napadnutého rozsudku Krajského súdu v K. a konanie, ktoré mu predchádzalo, prečítal na verejnom zasadnutí poškodenými citované uznesenie Krajského súdu v K., sp. zn. 18 Co 231/2000-60, z 12. marca 2001, vyžiadané predsedom senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v zmysle § 276 Trestného poriadku a takto zistil, že rozsudkom Krajského súdu v K. z 27. októbra 2000, sp. zn. 4 To 213/2000 a v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 6, § 258 ods. 1 písm. d), § 259 ods. 3, § 226 písm. e) Trestného poriadku a § 214 Trestného zákona v prospech obvineného F. T. (a nie v neprospech tohto obvineného, ako je uvedené v sťažnosti pre porušenie zákona).

Podľa § 2 ods. 6 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstarali orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán.

Podľa § 258 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku odvolací súd zruší napadnutý

rozsudok aj vtedy, ak bolo napadnutým rozsudkom porušené ustanovenie Trestného zákona.

Podľa § 259 ods. 3 Trestného poriadku odvolací súd môže rozhodnúť sám o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo rozsudkom vo veci len ak možno nové rozhodnutie urobiť na podklade skutkového stavu, ktorý bol v napadnutom rozsudku správne zistený a prípadne doplnený dôkazmi vykonanými pred odvolacím súdom. V neprospech obžalovaného môže odvolací súd zmeniť napadnutý rozsudok len na základe odvolania prokurátora, ktoré bolo podané v neprospech obžalovaného, vo výroku o náhrade škody tak môže urobiť aj na podklade odvolania poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody.

Podľa § 226 písm. e) Trestného poriadku súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby, ak zanikla trestnosť činu.

Podľa § 214 Trestného zákona trestnosť zanedbania povinnej výživy (§ 213) zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dostatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Krajský súd v K. nepostupoval v súlade s týmito zákonnými ustanoveniami.

Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 132/1982 Zb., zákona č. 234/1992 Zb. a zákona č. 195/1998 Z. z.) vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť.

Podľa § 96 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Na schopnosti a možnosti povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo nejakého majetkového prospechu.

Z vykonaného dokazovania vyplýva, že deti P. T. a A. T., nar. 15. decembra 1982, pochádzajú z manželského zväzku medzi A. T. a obvineným F. T., ktorý v čase rozhodovania krajského súdu v tejto trestnej veci právne trval. Od októbra 1996 však manželia T. nežili v spoločnej domácnosti a nehospodárili spolu, pretože obvinený F. T. sa odsťahoval od rodiny zo spoločnej domácnosti a spolužitie manželov nebolo obnovené. Z výpovede svedkyne E. J. a obvineného na hlavnom pojednávaní na Okresnom súde K. dňa 20. marca 2000 vyplýva, že žili spolu v spoločnej domácnosti v K., v byte na Ostravskej ulici č. 14 ako druh a družka.

A. T. bývala s uvedenými deťmi v trojizbovom byte, za užívanie ktorého platila mesačne 2 511 Sk. Bola zamestnaná ako cestovinárka v súkromnej firme Malto Bene K. a jej priemerný čistý mesačný zárobok v roku 1998 činil 3 776 Sk a v období január až september roku 1999 4 412 Sk.

Obvinený F. T. 2 júna nastúpil do pracovného pomeru v Dopravnom podniku mesta K. ako robotník v doprave. Po ukončení kurzu vodiča pre koľajové vozidlá bol preradený za vodiča električky dňa 1. augusta 1981. V období od januára do konca novembra 1999 jeho čistý príjem bol 101 908 Sk, takže jeho priemerný čistý mesačný zárobok činil 9 264 Sk.

Maloletá dcéra obvineného A. T. po skončení základnej školskej dochádzky od 2. septembra 1998 bola žiačkou na Strednom odbornom učilišti poľnohospodár-

skom v K. Podľa správy tohto SOU menovaná nastúpila do dvojročného odboru - poľnohospodárska výroba. Od prvého týždňa vynechala teoretické aj praktické vyučovanie, nepomáhali ani výzvy rodičom, ktorí sa nezúčastnili ani na jednom ZRPŠ. Vzhľadom na veľký počet neospravedlnených hodín bola vylúčená zo štúdia k 30. januáru 1999.

Maloletý syn obvineného P. T. podľa správy Stredného odborného učiliťa stavebného v K. z 8. septembra 1999, nastúpil do učilišťa 2. septembra 1998 do prvého ročníka dvojročného odboru stavebná výroba. Nemal ukončené základné vzdelanie (6 tried). Z dôvodu sústavnej absencie bol vylúčený po ukončení povinnej školskej dochádzky.

A. T. od 8. marca 1999 a P. T. od 28. apríla 1999 boli na Okresnom úrade práce K. III v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, no podporu v nezamestnanosti nepoberali, nakoľko im na túto podporu nevznikol nárok z dôvodu nesplnenia podmienok § 46 ods. 1 zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 387/1996 Z. z.") (podľa § 46 ods. 1 zákona č. 387/1996 Z. z. evidovanému nezamestnanému vznikne nárok na podporu v nezamestnanosti, ak platil príspevok na poistenie v nezamestnanosti v dĺžke najmenej 24 mesiacov v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o sprostredkovanie zamestnania, pri pracovnom pomere na dobu určitú uzavretom na sezónne práce je táto podmienka splnená, ak platil príspevok na poistenie v nezamestnanosti zo zamestnania v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o sprostredkovanie zamestnania najmenej 6 mesiacov).

Matka detí A. T. v máji 1999 podala na Okresnom súde K. I proti odporcovi F. T. návrh na úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom P. T. a A. T., v ktorom žiadala, aby súd zveril maloleté deti do jej výchovy a opatery a otca zaviazal prispievať na ich výživu po 1 200 Sk mesačne, čo odôvodnila tým, že od októbra 1996 nežijú s otcom maloletých detí v spoločnej domácnosti a otec deti od marca 1998 prestal prispievať na ich výživu. Okresný súd K. rozsudkom zo dňa 13. marca 2000, sp. zn. Nc 848/99, zveril maloleté deti P. a A. T. do výchovy a opatery matke a v prevyšujúcej časti návrh matky zamietol.

Matka detí podala proti zamietajúcej časti rozsudku odvolanie. Navrhla rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a určiť výživné zo strany otca pre maloleté deti. Krajský súd v K. uznesením zo dňa 12. marca 2001, sp. zn. 18 Co 231/2000, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, ako aj vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec vrátil na ďalšie konanie. V čase rozhodovania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky toto konanie na Okresnom súde K. I nebolo ukončené.

Nakoľko obvinený F. T. najneskôr v apríli 1999 prestal prispievať A. T. na výživu maloletých detí P. a A. a tieto boli zaevidované ako nezamestnané bez nároku na podporu v nezamestanosti a príjem matky nestačil na výživu detí, A. T. bola nútená požiadať Okresný úrad K. III o poskytovanie dávok sociálnej pomoci. Okresný úrad K. III rozhodnutiami č. Dv 67/99 zo dňa 28. mája 1999 a 22. júla 1999 podľa § 68 a § 101 zákona č. 195/1998 Z. z. priznal preddavkovo A. T. dávky sociálnej pomoci, a to od 1. mája 1999 do 30. júna 1999 vo výške 1 868 Sk mesačne a od 1. júla 1999 do 31. júla 1999 vo výške 2 364 Sk. V odôvodnení uviedol, že rodičia detí nevedú spoločnú domácnosť. Matka je zamestnaná, poberá prídavky na deti. Deti sú evidované na úrade práce bez nároku na podporu v nezamestnanosti. Otec neprispieva

na výživu detí a manželky. Na súde je konanie o určenie výživného na deti a manželku. Dávka sa poskytuje z objektívnych dôvodov (zvýšené životné minimum o 20%) opakovane a preddavkovo. Uvedené dávky sociálnej pomoci boli príjmami s vymáhaním od otca detí po predložení právoplatného rozhodnutia súdu o priznaní výživného pre deti i manželku obvineného (podľa § 101 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. dávka sociálnej pomoci sa poskytne preddavkovo, ak sa začalo konanie o poskytnutie dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia alebo štátnej sociálnej dávky, konanie o určenie otcovstva, konanie o výživnom alebo konanie o nárokoch z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane mzdových nárokov).

Keďže v občianskoprávnom konaní nebolo rozhodnuté, či a aké výživné bol obvinený povinný platiť na uvedené svoje dve maloleté deti v období od 1. apríla 1999 do vznesenia obvinenia 23. novembra 1999, Okresný súd K. I riešil tieto otázky ako predbežné otázky v zmysle § 9 ods. 1 Trestného poriadku. V prejednávanej veci bolo správne zistené, že obvinený v uvedenom období mal zákonnú vyživovaciu povinnosť voči svojim maloletým deťom P. a A. T., a to v zmysle § 85 ods. 1 Zákona o rodine. Okresný súd správne zistil aj to, že obvinený uvedenú svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť v uvedenom období úmyselne neplnil, hoci vzhľadom na svoje schopnosti a možnosti ju plniť mohol a mal a hoci dobre poznal sociálnu situáciu, v ktorej sa matka detí s deťmi nachádzala. Obvinený si teda musel byť vedomý aj toho, že neplnením svojej zákonnej vyživovacej povinnosti vydáva oprávnené osoby do nebezpečenstva núdze.

Okresný súd K. I však uvedeným rozsudkom z 22. mája 2000, sp. zn. 1 T 19/2000, porušil zákon v prospech obvineného F. T. tým, že určil obvinenému výšku výživného (podľa § 9 ods. 1 Trestného poriadku) na deti P. a A. T. sumou najmenej 700 Sk mesačne na každé dieťa, hoci hľadiskám rozhodným pre určenie výšky výživného (§ 96 ods. 1 Zákona o rodine) a nedoplatku na výživnom uvedenom v rozsudku za obdobie piatich mesiacov (apríl, august, september, október a november 1999) vo výške 9 000 Sk zodpovedá výživné vo výške najmenej 900 Sk na každé dieťa v uvedenom období (1 800 Sk x 5 = 9 000 Sk).

Krajský súd v K. túto chybu napraviť nemohol, lebo konal vo veci iba na základe odvolania obvineného proti uvedenému rozsudku Okresného súdu K. I. Krajský súd porušil zákon v prospech obvineného tým, že ho oslobodil spod obžaloby podľa § 226 písm. e) Trestného poriadku s prihliadnutím na ustanovenie § 214 Trestného zákona, hoci k zániku trestnosti činu nedošlo. Obvinený síce uhradil matke detí rozsudkom okresného súdu ustálený dlh na výživnom vo výške 9 000 Sk skôr než sa krajský súd odobral na záverečnú poradu a trestný čin vďaka poskytnutej sociálnej pomoci nemal trvalo nepriaznivé následky, neuhradil však štátu Okresným úradom K. III matke detí poskytnuté dávky sociálnej pomoci vo výške 6 100 Sk za obdobie od 1. mája do 31. júla 1999 podľa § 101 zákona č. 195/1998 Z. z.

Aj v prípade, ak štát poskytol matke detí preddavkovo dávky sociálnej pomoci podľa § 101 citovaného zákona, keďže sa na súde začalo konanie o výživnom, môže zánik trestnosti zanedbania povinnej výživy (§ 213 Trestného zákona) z dôvodu účinnej ľútosti podľa § 214 Trestného zákona nastať až potom, čo obvinený zaplatí štátu za podmienok uvedených v § 214 Trestného zákona poskytnuté dávky sociálnej pomoci a rozdiel na výživnom za posudzované obdobie oprávnenej osobe.

Podľa § 85 ods. 1 Zákona o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá až do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť.

V tomto prípade z tých skutočností, že uvedené 16-ročné dvojčatá po polroku boli vylúčené z 1. ročníka SOU pre záškoláctvo a na to boli zaevidované na úrade práce ako nezamestnané, nie je možné vyvodiť, že v kritickom období od apríla do novembra 1999 boli schopné samy sa živiť a vyživovacia povinnosť rodičov k nim preto zanikla, a to vzhľadom najmä na tieto okolnosti:

- za uvedený neúspech dvojčeniec v štúdiu a príprave na budúce povolanie nezodpovedajú iba ony, ale aj ich rodičia nedostatočnou výchovou, kontrolou a spoluprácou so SOU (Čl. I, Čl. IV, § 30, § 31, § 32, § 33 Zákona o rodine) a obvinený F. T. aj tým, že v októbri 1996 odišiel od rodiny zo spoločnej domácnosti,
- možnosti pracovného uplatnenia maloletých dvojčeniec boli zo zákona obmedzené (§ 165 až § 167 Zákonníka práce) a vzhľadom na nedostatok odbornosti a vysokú nezamestnanosť v Slovenskej republike v uvedenom období minimálne,
- maloleté dvojčence boli síce na Okresnom úrade práce K. III v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, no na podporu v nezamestnanosti im nárok nevznikol z dôvodu uvedeného v § 46 ods. 1 zákona č. 387/1996 Z. z.

Pri posudzovaní otázky, či vyživovacia povinnosť rodiča k maloletému dieťaťu nezanikla v dôsledku toho, že dieťa je samé schopné sa živiť, nie je teda možné vychádzať len z toho, že dieťa už napr. nútene ukončilo školskú dochádzku a nie je v učebnom pomere, pričom je dostatočne vyvinuté a práceschopné, ale za rozhodujúce je treba považovať, či vzhľadom ku konkrétnym okolnostiam má dieťa skutočne možnosť sa samé uživiť.

Poznámka:

Obdobné právne problémy sú riešené napr. aj v R 25/81 a v R 26/82 Zb. rozh. tr., aj v rozhodnutí č. 57/93 Zb. st. a rozh. súdov SR.

Rozhodnutia a stanoviská vo veciach občianskoprávnych, obchodných a správnych

24.

ROZHODNUTIE

Vzťah medzi správcom dane a daňovníkom je vzťahom verejnoprávnym, vyplývajúcim z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Takýto vzťah nemožno považovať za vzťah občianskoprávny, ani za vzťah obchodnoprávny.

Nárok daňovníka na vrátenie daňového preplatku nie je nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka vzniknutý plnením z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Na prejednanie a rozhodovanie takéhoto návrhu nie je daná právomoc súdu v zmysle ustanovenia § 7 O. s. p.

Ak súdy prejednali a rozhodli vec, ktorá je osobitným zákonom zverená do rozhodovacej činnosti správcovi dani, rozhodli o veci, ktorá nepatrí do ich právomoci v zmysle ustanovenia § 237 písm. a) O. s. p.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. septembra 2000, sp. zn. 2 Cdo 46/2000)

Návrhom podaným na súde 15. júla 1997 navrhovateľ sa domáhal uloženia povinnosti odporkyni zaplatiť mu 419 153 Sk s príslušenstvom. Ako rozhodujúce skutočnosti navrhovateľ uviedol, že odporkyňa dodatočnými platobnými výmermi mu vyrubila daň z nehnuteľností v celkovej výške 419 153 Sk, ktorú správkyni dane aj zaplatil. Proti platobným výmerom však podal odvolania, ktorým odvolací orgán vyhovel, platobné výmery zrušil a veci vrátil na nové konanie a rozhodnutie odporkyni. Zrušením rozhodnutí správcu dane odpadol právny dôvod na zaplatenie dane, a preto podľa § 63 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.") vznikla odporkyni povinnosť vrátiť daňový preplatok.

Okresný súd Č. rozsudkom žalobe vyhovel. Vec posúdil podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení. K námietke odporkyne, že daná vec nepatrí do právomoci súdu, uviedol, že táto je neopodstatnená, pretože v danej veci sa nerozhoduje o daňovej povinnosti.

Na odvolanie odporkyne, naďalej namietajúcej nedostatok právomoci súdu, Krajský súd v Ž. uznesením zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Uviedol, že súd prvého stupňa správne ustálil, že daná vec patrí do právomoci súdu, pretože z navrhovateľom tvrdených skutočností vyplýva, že sa domáha vrátenia plnenia poskytnutého z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Navrhovateľ teda žiada vydať bezdôvodné obohatenie v zmysle § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa odvolacieho súdu ale napadnutý rozsudok bol vydaný na základe neúplne zisteného skutkového stavu.

Na základe dosiaľ vykonaných dôkazov totiž nemožno ustáliť, či na strane odporkyne vzniklo bezdôvodné obohatenie tak, ako sa to uvádza v návrhu na začatie konania. V prípade, že by sa v ďalšom konaní preukázalo, že navrhovateľ v daňovom priznaní neuviedol všetky nehnuteľnosti, ktoré dani z nehnuteľností podliehajú, ne-

mohlo vzniknúť na strane odporkyne bezdôvodné obohatenie, pretože bolo povinnosťou navrhovateľa daň z týchto nehnuteľností odviesť odporkyni. Odvolací súd preto uložil súdu prvého stupňa zistiť, či nehnuteľnosti uvedené v zrušených platových výmeroch sú predmetom dane z nehnuteľností.

Uznesenie odvolacieho súdu napadla dovolaním odporkyňa. Navrhla zrušiť rozhodnutia súdov oboch stupňov a konanie zastaviť z dôvodu, že daná vec nepatrí do právomoci súdov [§ 237 písm. a) O. s. p.]. Na odôvodnenie opravného prostriedku uviedla, že právomoc súdu by bola daná iba podľa § 7 ods. 2 O. s. p. v spojitosti s ustanoveniami druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. V danej veci o tento prípad (zatiaľ) nejde, pretože odvolací orgán o dani samotnej ešte nerozhodoval (daňovník v odvolaní ani nežiadal rozhodnúť o ním zaplatenej dani). Uviedla tiež, že v danej veci nejde ani o daňový preplatok v zmysle ustanovení § 63 zákona č. 511/1992 Zb., pretože daň bola vyrubená, splatná a daňovníkom zaplatená a daňové konanie sa ešte neskončilo.

Navrhovateľ v dovolacom konaní procesný návrh nepodal.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O. s. p.), skúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O. s. p.), či mimoriadny opravný prostriedok smeruje proti takému rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť dovolaním. Dospel k záveru, že dovolanie je v danej veci prípustné a opodstatnené.

Z odôvodnenia:

Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O. s. p.).

V prejednávanej veci dovolanie smeruje proti uzneseniu. Podľa ustanovenia § 239 O. s. p. platí, že ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané v tejto procesnej forme, je dovolanie proti nemu prípustné, ak je napadnuté zmeňujúce uznesenie (§ 239 ods. 1 O. s. p.) alebo uznesenie, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa:

a) ak odvolací súd v ňom vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide po právnej stránke o rozhodnutie zásadného významu, alebo
b) ak ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia na podklade cudzozemského rozhodnutia, alebo
c) ak ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. g) a h) (§ 239 ods. 2 O. s. p.).

Dovolateľom napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ktorým bol rozsudok súdu prvého stupňa zrušený a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, nie je v § 239 ods. 1 a 2 O. s. p. uvedené, a teda nevykazuje znaky uznesenia, proti ktorému by dovolanie bolo prípustné podľa ustanovenia § 239 O. s. p.

Dovolanie proti takémuto uzneseniu odvolacieho súdu by bolo prípustné iba vtedy, ak by konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, bolo postihnuté niektorou z procesných vád uvedených v ustanoveniach § 237 písm. a) až g) O. s. p. (porov. R 34/1995).

S prihliadnutím na zákonnú povinnosť skúmať vždy, či dovolaním napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád uvedených v § 237 O. s. p. (§ 242 ods. 1 O. s. p.), dovolací súd sa neobmedzil len na skúmanie prípustnosti dovolania podľa § 239 O. s. p., ale sa ďalej zaoberal aj otázkou, či konanie nie je postihnuté niektorou z vád vymenovaných v § 237 písm. a) až g) O. s. p. (t. j. či v danej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, spôsobilosti účastníka, riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad odňatia možnosti účastníka pred súdom konať a rozhodovania vylúčeným sudcom alebo súdom nesprávne obsadeným).

Dovolací súd, vzhľadom na dôvody dovolania, sa pritom osobitne zameral na riešenie otázky, či konanie odvolacieho súdu nie je postihnuté vadou uvedenou v ustanovení § 237 písm. a) O. s. p., t. j. či sa nerozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov.

Ustanovenie § 103 O. s. p. ukladá súdu povinnosť prihliadať kedykoľvek za konania na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže vo veci konať. K podmienkam konania patrí predovšetkým požiadavka, aby vec patrila do právomoci súdov Slovenskej republiky (§ 7 O. s. p.).

Pre vyriešenie otázky, či daná vec patrí do právomoci súdu, je nutné predovšetkým zistiť, z akého právneho vzťahu navrhovateľ vyvodzuje ním uplatnený nárok.

Podľa § 7 ods. 1 O. s. p. v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, družstevných, ako aj z obchodných vzťahov (včítane podnikateľských a hospodárskych vzťahov), pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Podľa odseku 2 tohto paragrafu, iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon.

Za občianskoprávne vzťahy v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka treba pokladať majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony (napr. § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka). Občiansky zákonník, ako legislatívny základ všetkých občianskoprávnych vzťahov vôbec, upravuje teda všeobecné majetkové a osobné vzťahy založené na princípe právnej rovnosti a autonómie ich subjektov, t. j. fyzických a právnických osôb. Na rozdiel od tohto, subjekty finančných vzťahov (ku ktorým oblasť daní a poplatkov nepochybne patrí) vystupujú v pomere nadriadenosti a podriadenosti, teda v nerovnoprávnom postavení. Vzťah medzi správcom dane a daňovníkom nie je vzťahom vyplývajúcim z občianskoprávneho vzťahu, ani zo vzťahu obchodného (§ 1 ods. 1 Obchodného zákonníka). Ide o verejnoprávny vzťah založený a vyplývajúci z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Správu daní a poplatkov a činnosť daňových orgánov upravuje osobitný zákon č. 511/1992 Zb. Konanie vo veciach daní a poplatkov je zverené správcom daní.

Na rozdiel od toho, plnenie, ktoré podľa § 451 ods. 2 a § 454 Občianskeho zákonníka sa za bezdôvodné obohatenie považuje, musí mať svoj základ v občianskoprávnych vzťahoch. Ustanovenia § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka preto neupravuje právne vzťahy vyplývajúce z verejnoprávnych vzťahov.

Z rozhodujúcich skutočností uvádzaných v návrhu na začatie konania vyplýva,

že navrhovateľ svoj nárok vyvodzuje z právneho vzťahu, ktorý medzi ním a odporkyňou vznikol tak, že platobné výmery, na základe ktorých zaplatil daň z nehnuteľnosti, boli neskôr zrušené a vec bola vrátená na ďalšie konanie. Sám v odôvodnení návrhu pritom uvádza, že odporkyňa je povinná mu plnenie vrátiť podľa § 63 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. (pravda, súd nebol viazaný týmto jeho právnym vyhodnotením skutkového stavu). Súdy, majúc za to, že v danej veci sa nerozhoduje o vrátení preplatku dane, ani inej daňovej povinnosti a že navrhovateľ sa domáha vrátenia plnenia, právny dôvod ktorého dodatočne odpadol, mali za to, že vec patrí do ich právomoci a posúdili ju podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení.

Tento záver súdov nižších stupňov ale dovolací súd nepovažuje za správny. Má totiž za to, že súdy dôsledne nerozlišovali medzi nárokmi z bezdôvodného obohatenia podľa Občianskeho zákonníka a nárokmi z iných titulov. Nedostatočne, resp. vôbec neskúmali obsah právneho vzťahu vzniknutého medzi účastníkmi, najmä povahu plnenia, vrátenia ktorého sa navrhovateľ domáha.

Navrhovateľ sumu 419 153 Sk, vrátenia ktorej sa teraz domáha, zaplatil ako daň z nehnuteľnosti, plnil teda na základe finančnoprávneho vzťahu. Ním poskytnuté plnenie nezmenilo svoju finančnoprávnu povahu tým, že platobné výmery, na základe ktorých bolo poskytnuté, boli neskôr odvolacím orgánom zrušené a vec bola vrátená na ďalšie konanie v správnom konaní. Totiž, ak niekto poskytne plnenie s úmyslom splniť povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo z právneho úkonu nad rámec alebo mimo rámca takejto povinnosti, nemôže byť toto plnenie, pokiaľ zákon neustanovuje inak, považované za plnenie v rámci iného právneho vzťahu. Bezdôvodným obohatením v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka preto nemôže byť to, čo s úmyslom plniť daňovú povinnosť plnil daňovník nad rámec jeho zákonnej daňovej povinnosti. Uvedené platí aj ohľadne takého plnenia, ktoré daňovník poskytol daňovému orgánu omylom alebo na základe výmeru, ktorý bol neskôr zrušený. Aj takéto plnenia totiž spadajú pod definíciu daňového preplatku (pozri § 63 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.).

Vzťahy vyplývajúce z neoprávneného majetkového nárastu určitého subjektu neupravuje iba Občiansky zákonník, ale aj iné predpisy zohľadňujúc povahu nimi upravených právnych vzťahov. Priznávajú určitým subjektom práva a iným zase ukladajú povinnosti smerujúce k náprave stavu vzniknutého z protiprávneho stavu. Takým predpisom, samostatne riešiacim dôsledky vzniku neodôvodneného majetkového nárastu, je i zákon č. 511/1992 Zb. Vzhľadom na uvedené, dovolací súd dospel k záveru, že vzťah medzi navrhovateľom a odporkyňou je vzťahom vyplývajúcim z daňového práva, ktorý nemožno podriadiť pod vzťahy výslovne vypočítané v ustanoveniach § 7 ods. 1, ani pod vzťahy, na ktoré dopadá ustanovenie § 7 ods. 2 O. s. p. Žiaden zákon totiž neustanovuje, že o vrátení dane rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní.

Napadnuté uznesenie odvolacieho súdu nie je teda správne; bolo vydané pri prejednávaní veci, ktorá v zmysle § 7 ods. 1 a 2 O. s. p. nepatrí do právomoci súdu. Dovolací súd ho preto podľa § 243b ods. 1 O. s. p. zrušil. Pre rovnakú procesnú vadu zrušil i rozsudok súdu prvého stupňa (§ 243b ods. 2 O. s. p.), konanie zastavil a vec postúpil príslušnému daňovému orgánu (§ 243b ods. 2 a 3 O. s. p.).

Pri rozhodovaní o trovách konania postupoval dovolací súd podľa ustanovení § 243b ods. 4 O. s. p. v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p. a § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. a v súlade s nimi vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

25.

ROZHODNUTIE

O prekážku rozhodnutej veci (res iudicata) nejde, ak v predchádzajúcom súdnom konaní, v ktorom bolo právoplatne rozhodnuté o určení vlastníckeho práva k totožnej nehnuteľnosti, právna predchodkyňa navrhovateľa nemala v priebehu celého konania spôsobilosť byť účastníčkou konania.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. júla 2001, sp. zn. 1 Cdo 1/01)

Krajský súd v K. rozsudkom z 21. marca 2000 potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorý určil, že nehnuteľnosť, kat. úz. Š. zapísaná na LV 373 ako parcela č. 190, orná pôda o výmere 1 986 m^2, patrí v celosti do vlastníctva navrhovateľa a ktorý odporkyniam 1) a 2) uložil povinnosť nahradiť navrhovateľovi trovy prvostupňového konania v sume 336 Sk a trovy právneho zastúpenia pre JUDr. K. H. v sume 3 880 Sk, všetko do troch dní; krajský súd uložil odporkyniam solidárne zaplatiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania v sume 1 500 Sk na účet JUDr. K. H. Odvolací súd tak rozhodol so zreteľom na to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa považoval za vecne správne. Odvolací súd pritom vychádzal zo záveru, že nie je dôvodná námietka prekážky právoplatne rozhodnutej veci, ktorú odporkyne vzniesli v tomto konaní a ktorú zopakovali aj v odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa. Uviedol, že pre existenciu takejto prekážky chýbajú zákonné predpoklady, a to totožnosť účastníkov na strane navrhovateľa.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu odporkyne podali v zákonnej lehote dovolanie a žiadali, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok krajského súdu i rozsudok okresného súdu zrušil a konanie zastavil. Uviedli, že konanie na súde prvého stupňa i na odvolacom súde sa uskutočnilo napriek prekážke veci rozsúdenej, ktorá je daná v dôsledku existujúceho právoplatného rozsudku bývalého Obvodného súdu K. II., sp. zn. 15 C 779/93, zo dňa 18. novembra 1994, ktorý nadobudol právoplatnosť 19. decembra 1994. Je tu teda daný dôvod umožňujúci prípustnosť podaného dovolania podľa § 237 písm. d) O. s. p.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení navrhol dovolanie odporkýň ako bezdôvodné zamietnuť a odporkyne zaviazať na náhradu trov dovolacieho konania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.), najskôr preskúmal prípustnosť dovolania a zistil, že dovolanie v predmetnej veci smeruje proti takému rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné, preto ho treba odmietnuť.

Z odôvodnenia:

Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O. s. p.). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu v prípadoch uvedených v ustanovení § 237 písm. a) až g)

O. s. p. a proti rozsudku odvolacieho súdu je prípustné v prípadoch uvedených v ustanovení § 238 O. s. p.

V danom prípade odvolací súd potvrdil jediný rozsudok súdu prvého stupňa a vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku nevyslovil, že dovolanie je prípustné. Nešlo tu ani o prípad, že by sa odvolací súd bol odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu; dovolací súd v tejto veci právny názor nevyslovoval. Z uvedeného je zjavné, že dovolanie proti napadnutému rozsudku odvolacieho súdu podľa ustanovenia § 238 O. s. p. nie je prípustné. Dovolací súd v tejto veci nezistil ani žiadnu z vád uvedených v ustanovení § 237 písm. a) až g) O. s. p., ktorá by umožňovala podanie dovolania. Skúmal predovšetkým, do akej miery je opodstatnená námietka dovolateliek, že „konanie pred súdmi oboch stupňov prebehlo napriek prekážke veci rozsúdenej, ktorá je daná v dôsledku existencie právoplatného rozsudku bývalého Obvodného súdu K. II., sp. zn. 15 C 779/93". Z obsahu spisu (aj pripojeného) vyplýva, že konanie vo veci vedenej na bývalom Obvodnom súde K. II. pod sp. zn. 15 C 779/93, o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, začalo 19. januára 1993. V uvedenej veci súd určil, že žalobca Š. S. (právny predchodca odporkýň) je vlastníkom spornej nehnuteľnosti na základe jej vydržania. Žalovanou stranou v uvedenom konaní bola M. P. (matka navrhovateľa), ktorá však zomrela 13. januára 1988, teda ešte pred začatím konania na súde prvého stupňa. Z uvedeného je zjavné, že nebohá žalovaná M. P. nebola spôsobilou účastníčkou uvedeného konania. Jej smrťou totiž zanikla spôsobilosť mať práva a povinnosti (§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právoplatné rozhodnutie, na ktoré dovolateľky poukazujú, by tvorilo prekážku res iudicata vtedy, ak by išlo nielen o totožnosť predmetu konania, ale aj o totožnosť osôb. V danom prípade však totožnosť osôb na strane navrhovateľa chýba. Subjektívny dosah účinkov právoplatného rozsudku v majetkových veciach sa zásadne prejavuje voči účastníkom konania a všetkým orgánom. Keďže v konaní vedenom na bývalom Obvodnom súde K. II., v ktorom bol vydaný rozsudok z 18. novembra 1994, č. k. 15 C 779/93-29, žalovaná M. P. od samého začiatku nemala spôsobilosť byť účastníčkou konania (§ 19 a nasl., § 103 a nasl. O. s. p.), pretože bola už dávno mŕtva, nemožno z tohto rozhodnutia pre navrhovateľa A. P. vyvodiť v predmetnej veci právne nástupníctvo po tejto nespôsobilej účastníčke konania. Naviac, podľa ustanovenia § 460 Občianskeho zákonníka dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. V čase podania žaloby proti nebohej M. P. táto už nebola vlastníčkou spornej nehnuteľnosti; vlastníkmi tejto nehnuteľnosti boli zrejme jej dedičia, menovite navrhovateľ A. P. Ten však nebol účastníkom konania vedeného na bývalom Obvodnom súde K. II., pod sp. zn. 15 C 779/93. Preto aj z tohto dôvodu nejde v predmetnej veci o totožnosť osôb na strane navrhovateľa.

Keď za týchto okolností odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, postupoval v súlade aj s namietaným ustanovením § 159 ods. 3 v spojení s § 211 O. s. p. Neobstojí teda námietka dovolateliek, že prejednaniu predmetnej veci bránila prekážka res iudicata.

Pretože dovolací súd nezistil žiadnu zo zákonných podmienok prípustnosti dovolania, odmietol dovolanie odporkýň v súlade s ustanovením § 218 ods. 1 písm. c) O. s. p. v spojení s ustanovením § 243b ods. 4 O. s. p.

26.

ROZHODNUTIE

Spôsobilým dôvodom obnovy konania je nový listinný dôkaz, ktorý nemohol účastník bez svojej viny použiť v pôvodnom občianskom súdnom konaní, ak ním možno preukázať skutočnosť, ktorá môže pre účastníka privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci.

Povoleniu obnovy pritom nebráni, ak už v pôvodnom konaní účastník neúspešne navrhoval súdu vykonať listinný dôkaz, ktorého obsah v tom čase ešte nepoznal.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2001, sp. zn. 5 Cdo 4/01)

Okresný súd T. uznesením z 26. februára 1999, sp. zn. 9 C 1053/98, povolil obnovu konania vedeného na tomto súde pôvodne pod sp. zn. 10 C 1086/94, v ktorom bolo vyhovené žalobe žalobkyne o nároku uplatnenom podľa zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.

Okresný súd konštatoval, že v danom prípade sú splnené podmienky pre vyhovenie návrhu na obnovu konania podľa § 228 ods. 1 písm. a) O. s. p. vzhľadom na nový listinný dôkaz z ruského archívu, ktorý súd v pôvodnom konaní nemal k dispozícii, pričom žalovaný tento listinný dôkaz bez svojej viny nemohol uplatniť v pôvodnom konaní.

Krajský súd v K. na odvolanie žalobkyne uznesením z 30. augusta 2000, sp. zn. 17 Co 242/99, zmenil napadnuté uznesenie okresného súdu tak, že návrh na obnovu konania zamietol. Takto rozhodol vychádzajúc z názoru, že žalovaným označený dôvod obnovy podľa § 228 ods. 1 písm. a) O. s. p. nie je daný, pretože ním predložený dôkaz nie je nový, ktorý bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní. Žalovaný ho v pôvodnom konaní označil a pre povolenie obnovy konania je právne bezvýznamné, že súdy tento dôkaz považovali za nerozhodný, a preto k jeho vykonaniu neprikročili.

Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie žalovaný, ktorý ho v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia žiadal zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie. Mal za to, že v danom prípade boli v súlade s § 228 ods. 1 písm. a) O. s. p. splnené podmienky pre povolenie obnovy konania, keďže bol súdu predložený nový dôkaz „Oprosnyj list", ktorý bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní. Podľa jeho názoru tento nový dôkaz môže privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Uviedol, že pri posudzovaní, či v danom prípade išlo o novú okolnosť a či nie, bolo povinnosťou krajského súdu vychádzať z ustanovenia § 154 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého pre rozhodnutie je rozhodujúci stav v čase, v ktorom rozhodnutie bolo vyhlásené.

Poukázal na to, že obnova konania má umožniť, aby sa rozhodnutie dodatočne

dostalo do súladu s týmto skutkovým stavom, keďže sa až po právoplatnosti rozhodnutia podarilo odhaliť skutkové okolnosti, ktoré boli pre tento stav rozhodujúce.

Žalobkyňa sa na dovolanie žalovaného písomne nevyjadrila.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O. s. p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 239 ods. 1 O. s. p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O. s. p.), preskúmal dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

Z o d ô v o d n e n i a :

Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci [§ 228 ods. 1 písm. a) O. s. p.].

Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu. Skutočnosti, rozhodnutia a dôkazy môžu byť dôvodom obnovy konania v zmysle citovaného ustanovenia len vtedy, ak ich účastník, ktorý obnovu navrhuje, nemohol bez svojej viny použiť v pôvodnom konaní (sú pre účastníka v porovnaní s pôvodným konaním „nové") a súčasne môže pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci.

Nový dôkaz je spôsobilým dôvodom obnovy vtedy, ak je ním možné preukázať právne spôsobilú skutočnosť, ktorá môže privodiť pre navrhovateľa (obnovy) priaznivejšie rozhodnutie vo veci, a ktorý bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní. Pri novom dôkaze nie je rozhodujúce, že sa týka skutočnosti, ktorá je súdu už známa. Nemožnosťou použiť dôkaz bez svojej viny v pôvodnom konaní nie je mienená len možnosť označiť dôkaz, ale aj nemožnosť predložiť ho účastníkom konania súdu.

V preskúmavanej veci žalovaný v pôvodnom konaní tvrdil, že nebohý J. S. bol vojakom maďarskej armády a ako vojnový zajatec sa nachádzal v zajatí na území bývalého ZSSR. Táto okolnosť bola súdom známa a dokonca o nej vykonali dokazovanie listinnými dôkazmi (vyhlásením o dobách zamestnania podpísaným J. S. a potvrdeniami svedkov o správnosti údajov na tomto vyhlásení), ktoré však súdy nepovažovali za vierohodné. Zo spisu vyplýva, že žalovaný na preukázanie tejto tvrdenej skutočnosti navrhol vykonať dôkaz vyžiadaním správy z archívov Ruskej federácie, no súdy tomuto jeho návrhu nevyhoveli. I napriek tomu, že v konaní o obnove konania žalovaným predložený dôkaz - archívny doklad z archívu NKVD Ruskej federácie v Moskve („Oprosnyj list"), sa týka skutočnosti, ktorá bola súdu známa, neznamená to, že nie je spôsobilým dôvodom obnovy konania podľa ustanovenia § 228 ods. 1 písm. a) O. s. p. Je totiž nepochybne novým dôkazom, ktorý žalovaný nemohol predložiť (použiť) v pôvodnom konaní, pretože ho nemal k dispozícii a nepoznal ani jeho obsah. Okrem toho je aj spôsobilý privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Skutočnosť, že sa súdy v pôvodnom konaní o zadováženie tohto dôkazu napriek návrhom žalovaného nepokúsili, nie je v tomto prípade z hľadiska skúmania dôvodov obnovy konania právne významná. Nejde o prípad nevykonania navrhovaného

dôkazu z dôvodu, že ho súd považoval pre právne posúdenie veci za bezvýznamné, a teda nepotrebné a nerozhodujúce. V prejednávanej veci krajský súd v potvrdzujúcom rozsudku z 3. marca 1998, sp. zn. 12 Co 352/97, výslovne uviedol, že základnou otázkou, ktorú bolo potrebné riešiť, bola otázka, či J. S. bol civilnou osobou alebo bol vojakom maďarskej armády a vojnovým zajatcom. Navrhovaný dôkaz týkajúci sa tejto rozhodujúcej skutočnosti sa súdy nepokúsili zadovážiť len preto, lebo pre posúdenie uvedenej otázky považovali za postačujúce iné vykonané dôkazy.

So zreteľom na uvedené možno urobiť záver, že podmienka pre povolenie obnovy konania je splnená, keďže žalovaným predložený listinný dôkaz je spôsobilým dôvodom obnovy konania. Pokiaľ krajský súd v otázke existencie dôvodu obnovy konania zaujal opačný názor, nemožno jeho právne posúdenie považovať za vecne správne.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto uznesenie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 243b ods. 1 O. s. p.). V ďalšom konaní je krajský súd viazaný právnym názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (§ 243d ods. 1 veta druhá O. s. p.).

27.
ROZHODNUTIE

Nárok na vrátenie preddavku na kúpnu cenu z dôvodu, že k uzavretiu kúpnej zmluvy ani k vydaniu rozsudku nahradzujúceho vyhlásenie vôle nedošlo, je nárokom z bezdôvodného obohatenia.

Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva buď zo zákona alebo zo zmluvy.

Ak účastníci zmluvy o budúcej zmluve dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. augusta 2000, sp. zn. 5 Cdo 5/2000)

Okresný súd K. I. rozsudkom uložil žalovanému v 1. rade povinnosť zaplatiť žalobkyniam v 1. a 2. rade každej 108 770 Sk s 3 % úrokom z omeškania od 20. júna 1994 do 30. apríla 1995 a s 15 % úrokom z omeškania od 1. mája 1995 až do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Voči žalovanej v 2. rade žalobu zamietol. Zároveň rozhodol o trovách konania účastníkov. Uplatnený nárok na vrátenie zaplateného preddavku na kúpnu cenu považoval voči žalovanému v 1. rade za dôvodný, posudzujúc ho ako nárok z bezdôvodného obohatenia. Zamietnutie žaloby voči žalovanej v 2. rade odôvodnil tým, že nebolo preukázané prevzatie preddavku aj touto žalovanou.

Krajský súd v K. na odvolanie žalovaného v 1. rade rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil tak, že žalobu aj voči žalovanému v 1. rade zamietol. Súčasne rozhodol o povinnosti žalobkýň zaplatiť žalovanému v 1. rade náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania 30 397 Sk do rúk advokáta do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že právna predchodkyňa žalobkýň odstúpila od zmluvy o budúcej zmluve uzavretej so žalovanými z dôvodu, ktorý nebol daný, pretože žalovaný v 1. rade splnil všetky dohodnuté podmienky. Takéto odstúpenie od zmluvy rovnajúce sa odstúpeniu bez udania dôvodu malo za následok uplatnenie zmluvnej pokuty formou prepadnutia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prospech žalovaného v 1. rade. Žalobkyne sa preto už nemôžu domáhať jeho vrátenia.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podali dovolanie žalobkyne. Navrhli, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Namietali, že rozhodnutie odvolacieho súdu vychádza zo skutkových zistení, ktoré nemajú oporu vo vykonanom dokazovaní, a preto aj právne posúdenie veci vyvodené z týchto zistení je nesprávne. Predovšetkým vyčítali odvolaciemu súdu, že jeho záver, že účastníci zmluvy o budúcej zmluve sa dohodli len na zabezpečení kladných a nie aj záväzných stanovísk príslušných úradov k výstavbe nadštandardných rodinných domov na pozemku, ktorý mal byť predmetom predaja podľa budúcej kúpnej zmluvy, je v priamom rozpore s obsahom zmluvy, z ktorej jednoznačne vyplýva, že budúci predávajúci zabezpečia kladné záväzné stanoviská. Ďalej poukazovali na to, že časť

zmluvy, obsahujúca dohodu o zmluvnej pokute, sa týka odstúpenia od kúpnej zmluvy, a nie odstúpenia od zmluvy o budúcej zmluve.

Žalovaný v 1. rade vo vyjadrení k dovolaniu žiadal tento mimoriadny opravný prostriedok zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.) po zistení, že dovolanie podali včas účastníci konania (§ 240 ods. 1 O. s. p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 1 O. s. p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O. s. p.) preskúmal napadnutý rozsudok a dospel k záveru, že ho treba zrušiť (§ 243b ods. 1 O. s. p.).

Z odôvodnenia:

V zmysle ustanovenia § 241 ods. 2 O. s. p. možno dovolanie odôvodniť len niektorým z tam uvedených dôvodov. V predmetnej veci dovolateľky uplatnili dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm. c) a d) O. s. p., t. j., že rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní a že spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Skutkové zistenie nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, ak výsledok hodnotenia dôkazov súdom nezodpovedá ustanoveniu § 132 O. s. p., pretože súd vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplývajú a ani inak nevyšli v konaní najavo, alebo súd opomenul rozhodné skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli v konaní najavo, prípadne v hodnotení dôkazov je logický rozpor. Nesprávnym právnym posúdením veci treba rozumieť nesprávnu aplikáciu hmotného práva alebo jeho nesprávny výklad, ktorý má za následok nesprávne rozhodnutie. Podľa názoru dovolacieho súdu uvedené dovolacie dôvody v tejto veci sú dané.

Z odôvodnenia dovolaním napadnutého rozsudku vyplýva, že odvolací súd vyvodil svoj právny záver o zániku nároku žalobkýň v dôsledku uplatnenia zmluvnej pokuty, vychádzajúc zo skutkových zistení, že účastníci zmluvy o budúcej zmluve sa dohodli na zabezpečení len kladných a nie aj záväzných stanovísk príslušných úradov, že žalovaný v 1. rade tieto stanoviská zadovážil a že zmluvná pokuta bola dohodnutá ako dôsledok odstúpenia od zmluvy o budúcej zmluve bez udania dôvodu. Treba dať za pravdu dovolateľkám, že tieto skutkové zistenia nemajú dostatočnú oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkový záver odvolacieho súdu, týkajúci sa dohody o zabezpečení len kladných a nie aj záväzných stanovísk, je v rozpore s obsahom zmluvy, v ktorej sa výslovne uvádza povinnosť zabezpečiť kladné záväzné stanoviská. Vykonaným dokazovaním neboli odstránené nejasnosti, týkajúce sa rozdielnych predstáv účastníkov o obsahu týchto „kladných záväzných stanovísk", a nejasnosti týkajúce sa časti zmluvy obsahujúcej dohodu o zmluvnej pokute, keď podľa tvrdenia žalobkýň, zmluvná pokuta bola dohodnutá len pre prípad odstúpenia od kúpnej zmluvy, a nie od zmluvy o budúcej zmluve. Aj keby však tieto skutkové závery odvolacieho súdu boli správne, právny záver odvolacieho súdu o zániku nároku žalobkýň na vrátenie preddavku na kúpnu cenu v dôsledku uplatnenia zmluvnej pokuty, ako dohodnutého následku odstúpenia od zmluvy, nie je správny.

Zo žaloby je zrejmé, že predmetom konania je nárok žalobkýň na zaplatenie žalovanej sumy rovnajúcej sa preddavku na kúpnu cenu, poskytnutého právnou pred-

chodkyňou žalobkýň za predaj pozemku, ktorý mal byť predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy, na uzavretie ktorej sa zaviazali účastníci zmluvy o budúcej zmluve v dohodnutom termíne. Medzi účastníkmi konania nie je sporné, že k uzavretiu budúcej kúpnej zmluvy nedošlo a že žiadna zo zmluvných strán nevyužila možnosť domáhať sa v lehote jedného roka na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Uplatnený nárok má preto povahu bezdôvodného obohatenia, t. j. majetkového prospechu získaného z právneho dôvodu, ktorý odpadol, na vydanie ktorého majú žalobkyne nárok v zmysle ustanovenia § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to proti tomu, kto ho získal. Pretože žalovaný sa uplatnenému nároku bránil tvrdením, že v dôsledku odstúpenia od zmluvy sa zložený preddavok stal zmluvnou pokutou, t. j. proti žalobkyniam uplatnil svoju pohľadávku zo zmluvnej pokuty v rovnakej výške, bolo pre rozhodnutie vo veci dôležité posúdenie tejto jeho obrany. Podľa názoru dovolacieho súdu nárok na zmluvnú pokutu, ako následok odstúpenia od zmluvy o budúcej zmluve právnou predchodkyňou žalobkýň, žalovanému nevznikol a ani nemohol vzniknúť. Inštitút zmluvnej pokuty je jedným z právnych prostriedkov slúžiacich k zabezpečeniu záväzkov. Základná úprava zmluvnej pokuty je obsiahnutá v ustanoveniach § 544 a § 545 Občianskeho zákonníka. Zmluvná pokuta je peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť. Je teda sankciou za nesplnenie zmluvnej povinnosti. Možno ju dohodnúť pre prípad nesplnenia vôbec, ako aj pre prípad nesplnenia akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti. Nemožno ju však dohodnúť pre prípad odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je totiž porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva buď zo zákona, alebo zo zmluvy. Pokiaľ v prejednávanej veci bola medzi účastníkmi zmluvy o budúcej zmluve dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy, je zmluva v tejto časti pre rozpor so zákonom neplatná.

Dovolací súd považuje za potrebné poznamenať, že zmluvnú pokutu nemožno zamieňať s odstupným, ktoré je záväzkom zaplatiť určitú sumu alebo poskytnúť aj iné než peňažné plnenie v prípade odstúpenia od zmluvy. Odstupné predpokladá platné odstúpenie od zmluvy a plní funkciu akéhosi odškodnenia druhého účastníka zmluvy za to, že k plneniu alebo prijatiu plnenia nedošlo. V preskúmavanej veci žalovaný netvrdil, že mu vznikol nárok na odstupné a ani si takýto nárok neuplatňoval. Žalobu žiadal zamietnuť z dôvodu, že poskytnutý preddavok sa stal zmluvnou pokutou, odvolávajúc sa na tú časť zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa výslovne uvádza zmluvná pokuta ako následok odstúpenia od zmluvy.

28.

ROZHODNUTIE

Dohoda o založení príslušnosti cudzozemského súdu (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov) má za následok vyňatie spornej majetkovej veci z príslušnosti a právomoci slovenských súdov; zakladá tak neodstrániteľnú prekážku konania spočívajúcu v nedostatku právomoci slovenského súdu (§ 104 ods. 1 O. s. p.).

Ak v čase začatia súdneho konania bol na prejednanie a rozhodnutie spornej majetkovej veci príslušný cudzozemský súd, nebol dôvod na zmenu tejto príslušnosti ani po zastavení konania voči tomu z viacerých odporcov, ktorý ako hlavný dlžník s navrhovateľom uzavrel dohodu o príslušnosti cudzozemského súdu a návrh smeroval už len voči spoločníkom komanditnej spoločnosti ako ručiteľom.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 4. júla 2001, sp. zn. 3 Obo 195/2000)

Krajský súd v Ž. uznesením konanie vo veci zastavil, navrhovateľke uložil povinnosť nahradiť trovy konania - odporcovi 1) [pôvodne označenému ako odporca 2)] na účet JUDr. J. V. v sume 7 320 Sk, odporcovi 2) [pôvodne označenému ako odporca 3)] na účet JUDr. P. V. v sume 6 491 Sk, odporcovi 3) [pôvodne označenému ako odporca 4)] na účet JUDr. M. B. v sume 6 360 Sk, upravil učtáreň, aby po právoplatnosti rozhodnutia poukázala na účet navrhovateľky, vedený v Komerčnej banke, súdny poplatok v sume 48 356 Sk, vedený pod položkou č. 631/98 (SUPb), upravil Daňový úrad B. I., aby poukázal na účet navrhovateľky sumu 100 Sk a odporcovi 4) [pôvodne označenému ako odporca 5)] nepriznal náhradu trov konania. Vychádzal zo stanoviska, že konaniu v predmetnej veci bráni neodstrániteľná prekážka, spočívajúca v nedostatku právomoci súdov Slovenskej republiky vo veci konať (§ 104 ods. 1). Keďže v primárnom záväzkovom vzťahu (v kúpnych zmluvách) uzavretých medzi právnym predchodcom navrhovateľa a Univerzálom M a M, k. s., so sídlom v N. [pôvodne označenému ako odporca 1)], účastníci v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/1963 Zb.") pre prípad sporu dojednali právomoc Krajského súdu v H. K. - v Českej republike, nie je daná príslušnosť a ani právomoc súdov Slovenskej republiky. Táto procesná podmienka nie je splnená ani v súčasnej dobe, keď uznesením súd zastavil konanie voči Univerzálu M a M, k. s., so sídlom v N. a návrh smeruje voči odporcom 1) až 4) ako osobám, ktoré ručia za záväzky komanditnej spoločnosti (§ 93 ods. 1 Obchodného zákonníka). Uviedol, že nie je možné odlišne posudzovať nároky navrhovateľa voči odporcovi - dlžníkovi a voči odporcom - ručiteľom. Pri opačnom výklade by vzťahy medzi navrhovateľom a dlžníkom riešil iný súd než ten, ktorý rieši vzťah medzi navrhovateľom a odporcami - ručiteľmi, čo nie je vhodné, lebo záväzkové vzťahy súvisiace s hlavným záväzkovým vzťahom by mali spadať pod právomoc toho istého súdu. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p.

Proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa podali odvolanie navrhovateľka a odporca 4).

Navrhovateľka navrhla, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia právomoci súdu v predmetnej veci. Dôvodila tým, že dohodou o príslušnosti Krajského súdu v H. K. zmluvné strany nevylúčili právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky. Poukázala na čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky a uviedla, že žiadna dohoda nemôže vylúčiť právo na zákonného sudcu. Pre posúdenie právomoci a príslušnosti súdu sú rozhodujúce ustanovenia slovenského právneho poriadku; miestna príslušnosť sa riadi ustanovením § 84 a nasl. O. s. p. Uviedla, že voľba práva a dohoda o príslušnosti cudzozemského súdu je možná len v prípadoch predvídaných v § 9 a § 37 ods. 3 zákona č. 97/1963 Zb. Pre takúto voľbu musia byť splnené zákonné podmienky, medzi ktoré patrí aj tá, že:

- sporové strany sú účastníkmi zmluvy,
- zmluva má charakter právneho vzťahu s medzinárodným prvkom,
- prejav vôle zmluvných strán zvoliť cudzie právo a príslušnosť cudzozemského súdu je nepochybná a
- prejav smerujúci k tejto voľbe predchádzal sporu.

Odporcovia - ručitelia si nezvolili cudzie právo, ani príslušnosť cudzozemského súdu; ich ručenie vzniklo priamo zo zákona a nemá charakter zmluvného záväzku. Tento právny vzťah preto neumožňuje voľbu práva a príslušnosti cudzieho štátu. Samotná povaha záväzku odporcov - ručiteľov (akcesorická) nemá zákonnú oporu na prekonanie princípu zakotveného v čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky. V predmetnej veci existuje právomoc súdu Slovenskej republiky, vecne a miestne príslušného podľa slovenského práva a dohoda tretích subjektov o príslušnosti cudzozemského súdu je z hľadiska príslušnosti súdu (s ohľadom na procesné postavenie odporcov) irelevantná.

Odporca 4) navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil tak, že navrhovateľke bude uložená povinnosť nahradiť mu trovy konania v sume 3 350 Sk na účet jeho právneho zástupcu. Tieto trovy pozostávajú z jedného úkonu právnej pomoci (prevzatie a príprava veci) v sume 3 250 Sk, ku ktorej treba pripočítať režijný paušál v sume 100 Sk.

Odporca 1) navrhol uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p.), prejednal vec bez nariadenia pojednávania [§ 214 ods. 2 písm. c) O. s. p.], preskúmal ju podľa § 212 ods. 1 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky v časti týkajúcej sa zastavenia konania nie je dôvodné a že v časti týkajúcej sa trov konania je toto rozhodnutie nepreskúmateľné, a tým aj nesprávne.

Z kúpnych zmlúv č. 101061/95 a č. 101062/95, uzavretých medzi právnym predchodcom navrhovateľky a komanditnou spoločnosťou (okrem iného) vyplýva, že účastníci zmluvného vzťahu sa v článku IX. bod 1, druhá veta dodacích a platobných podmienok dohodli, že ak sa prípadný spor vzniknutý medzi nimi z kúpnych zmlúv nevyrieši dohodou, je príslušný rozhodovať Krajský súd v H. K. v Českej republike, ibaže zákon ustanoví výlučnú príslušnosť iného súdu.

Súd prvého stupňa správne (v každom štádiu konania) skúmal, či sú splnené

podmienky, za ktorých môže vo veci konať (§ 103 O. s. p.). Rovnako dospel aj k správnemu právnemu záveru o tom, že tieto podmienky konania v predmetnej veci nie sú dané, lebo chýba jedna z nich - právomoc slovenských súdov. Z obsahu spisu je totiž zrejmé, že v predmetnej veci ide o konanie s medzinárodným prvkom, lebo navrhovateľka je českou akciovou spoločnosťou. So zreteľom na povahu veci, ktorá je predmetom súdneho konania (majetková vec), právomoc slovenských súdov je daná, ak je podľa slovenských predpisov daná ich príslušnosť (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb.). Keďže právny predchodca navrhovateľky a odporkyňa [pôvodne označená ako odporkyňa 1)] dohodou založili príslušnosť Krajského súdu v H. K. v Českej republike, treba vyvodiť, že touto dohodou vylúčili príslušnosť slovenských súdov a spornú majetkovú vec súčasne aj vyňali z právomoci slovenských súdov (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb.); právomoc prejednať spornú vec zverili Krajskému súdu v H. K. Pokiaľ krajský súd za týchto okolností konanie vo veci zastavil pre neodstrániteľnú prekážku konania, spočívajúcu v nedostatku právomoci (§ 104 ods. 1 O. s. p.), jeho rozhodnutie je vecne správne.

Neobstojí námietka navrhovateľky uvedená v odvolaní, že zastavenie konania je v rozpore s čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky, t. j., že takýmto rozhodnutím bola vec odňatá zákonnému sudcovi. Nemožno totiž zlučovať právomoc súdu so zákonným sudcom, lebo ide o rozdielne inštitúty; zatiaľ čo pod právomocou treba rozumieť oprávnenie súdu vec prejednať a rozhodnúť (§ 7 O. s. p.), pod zákonným sudcom treba rozumieť sudcu, ktorému pripadá vec riešiť podľa rozvrhu práce. Zastavením konania nedôjde ani k odmietnutiu spravodlivosti, lebo navrhovateľka svoje právo môže uplatniť na cudzozemskom súde, ktorému zverila právomoc v zmysle článku IX. bod 1 dodacích a platobných podmienok, ktoré sú súčasťami kúpnych zmlúv, z ktorých navrhovateľka vyvodzuje svoje právo.

Z hľadiska posúdenia príslušnosti a právomoci súdu neobstojí tiež tvrdenie, že odporcovia - ručitelia si nezvolili cudzie právo, ani príslušnosť cudzozemského súdu, že ich ručenie vzniklo zo zákona a že nemá charakter zmluvného záväzku. Ako je zrejmé z obsahu spisu, navrhovateľka uplatnila nárok voči piatim odporcom. Už vo vzťahu ku komanditnej spoločnosti [pôvodne označenej ako odporkyňa 1)] súd prvého stupňa správne zistil, že na prejednanie a rozhodnutie tejto veci je príslušným Krajský súd v H. K., čím je súčasne daná aj jeho právomoc. Na príslušnosti uvedeného cudzozemského súdu nič nemení okolnosť, že v priebehu súdneho konania bolo konanie voči tejto komanditnej spoločnosti [pôvodne označenej ako odporkyňa 1)] zastavené a ďalšie konanie bolo vedené už len voči odporcom - ručiteľom. Príslušnosť súdu sa totiž určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia [§ 11 ods. 1 druhá veta O. s. p.]. Súdne konanie tu treba chápať ako jeden celok a raz určená príslušnosť trvá až do právoplatného skončenia veci. Ak teda v čase začatia súdneho konania bol na prejednanie a rozhodnutie veci príslušný cudzozemský súd (ako súd miestne príslušný) vo vzťahu k prvému z odporcov, nebol dôvod na zmenu tejto príslušnosti ani potom, čo neskôr bol návrh smerujúci proti tomuto prvému odporcovi vzatý späť a konanie vo veci zastavené. Hoci dohodu o príslušnosti súdu uzavrela s navrhovateľkou len komanditná spoločnosť, príslušnosť tohto dohodnutého cudzozemského súdu sa vzťahuje aj na odporcov - ručiteľov.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti, týkajúcej sa zastavenia konania podľa § 219 O. s. p. ako vecne správne potvrdil.

V časti týkajúcej sa náhrady trov konania všetkých odporcov napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. a), ods. 2 O. s. p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V tejto súvislosti treba uviesť, že súd prvého stupňa si pre rozhodnutie o náhrade trov konania musí zadovážiť náležité podklady. Právni zástupcovia odporcov nech predložia príslušné špecifikácie, z ktorých nech je zrejmé, aká bola sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon, a to so zreteľom na hodnotu konania, ktorú treba vyčísliť v slovenských korunách a súčasne prihliadnuť na skutočnosť, že táto hodnota sa v priebehu konania menila. V ďalšom konaní súd rozhodne tiež o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O. s. p.).

29.
ROZHODNUTIE

Prenechanie bytu alebo jeho časti nájomcom bytu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa zakladá, okrem práva prenajímateľa vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka*), aj dôvod neplatnosti zmluvy o podnájme podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2000, sp. zn. 1 Cdo 49/2000)

Žalobcovia sa v konaní domáhali, aby žalovaní boli súdom zaviazaní zaplatiť im 23 067,57 Sk ako súhrn dosiaľ nezaplatených úhrad, ktoré im boli povinní poskytovať podľa zmluvy o podnájme bytu. Podnájom sa mal týkať trojizbového družstevného bytu prvej kategórie s príslušenstvom, ktorý sa nachádza v S., ktorý bol žalobcom pridelený 17. júla 1992 rozhodnutím Okresného výstavbového bytového družstva so sídlom v B. B. Ako nájomníci tohto bytu potom 22. decembra 1993 uzavreli so žalovanými zmluvu o podnájme s tým, že žalovaní im budú mesačne uhrádzať nájomné 2 700 Sk a okrem toho im uhradia preukázanú spotrebu elektrickej energie. Uvedený podnájom, pre ktorý sa v zmysle zmluvy vyžadoval súhlas prenajímateľa, bol dohodnutý najskôr na dobu od 22. decembra 1993 do 31. januára 1995, v zmysle dodatku k nájomnej zmluve do 30. júna 1995. Žalovaní listom z 31. mája 1995 informovali žalobcov, že 30. mája 1995 sa z bytu predčasne vysťahovali, byt však odovzdali spôsobom, ktorý sa priečil zmluve. Nezaplatili ani úhradu spotrebovanej elektrickej energie v celkovej čiastke 20 364,57 Sk, ani nájomné za jún 1995. Vzhľadom na to žiadali žalobe vyhovieť.

Žalovaní so žalobou žalobcov nesúhlasili a žiadali ju zamietnuť. Protižalobou sa domáhali zaplatenia sumy 22 919 Sk s príslušenstvom, ktorá podľa nich predstavuje bezdôvodné obohatenie žalobcov, spočívajúce v pravidelnom prijímaní zmluvne dohodnutého nájomného v mesačnej výške po 2 700 Sk, hoci prenajímateľom bol mesačný predpis nájomného určený sumou 2 083 Sk. Rozdiel oboch súm predstavuje výšku bezdôvodného obohatenia žalobcov, ktoré žalovaní žiadali vrátiť.

Okresný súd v B. B. rozsudkom uložil žalovaným povinnosť zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne do troch dní sumu 22 447,57 Sk spolu so 17,6 % úrokom z omeškania od 7. septembra 1995 do zaplatenia a vo zvyšku žalobu žalobcov zamietol. Zároveň zaviazal žalobcov zaplatiť žalovaným spoločne a nerozdielne do troch dní sumu 22 919 Sk spolu so 17,6 % úrokom z omeškania od 22. februára 1996 do zaplatenia a účastníkom nepriznal náhradu trov konania.

Výrok, ktorým vyhovel žalobe žalobcov, súd prvého stupňa odôvodnil tým, že žalovaní riadne platili len dohodnuté nájomné, úhradu za spotrebovanú elektrickú energiu v celkovej výške 20 364,57 Sk však neplatili. Nezaplatili ani nájomné za mesiac jún 1995, ktoré boli podľa zmluvy povinní platiť, aj keď sa z bytu predčasne vysťahovali. Výšku nájomného však uznal len vo výške prenajímateľom predpísaného nájomného (2 083 Sk mesačne). Vychádzal totiž z toho, že dohoda o platení ná-

*) *v znení platnom do 1. septembra 2001*

jomného vo výške 2 700 Sk, presahujúca prenajímateľom určené nájomné, bola v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 Občianskeho zákonníka). Z tohto dôvodu žalobe vyhovel len čiastočne a vo zvyšku ju ako bezdôvodnú zamietol. Ako uviedol, nevzal na zreteľ tvrdenia žalovaných o príčinách mimoriadneho zvýšenia spotreby elektrickej energie, za ktorú nenesú zodpovednosť (k nárastu došlo podľa nich len v dôsledku konania prenajímateľa, ktorý do bytu od 20. júla 1994 prestal dodávať teplú vodu, neosvetľoval spoločné priestory a od septembra 1994 ukončil aj dodávku tepla). Zvýšená spotreba tejto energie vznikla síce (podľa súdu) v dôsledku nainštalovania a používania troch konvektorov a jedného telesa na ohrev vody, ktoré si žalovaní zakúpili, aby mohli v byte bývať s maloletým dieťaťom, o týchto skutočnostiach ale mali vedomosť už v septembri 1994; napriek tomu od zmluvy neodstúpili, ba sami iniciovali predĺženie podnájmu. Naviac, žalobcovia im tieto skutočnosti zohľadnili znížením nájomného o 200 Sk. Pokiaľ išlo o otázku udelenia písomného súhlasu prenajímateľa k zmluve o podnájme bytu, súd prvého stupňa vyslovil názor, že jeho neudelenie nezakladá neplatnosť tohto právneho úkonu, ale len možnosť vypovedať nájom (§ 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka).

Výrok, ktorým súd prvého stupňa vyhovel protižalobe žalovaných, odôvodnil poukazom na to, že nájomcovia sami prenajímateľovi mesačne platili nájomné len vo výške 2 083 Sk. Keďže im ale žalovaní uhrádzali nájomné vo výške 2 700 Sk mesačne, predstavuje celkový rozdiel týchto súm 22 919 Sk (do ktorého bolo zahrnutých aj 250 Sk ako na žalobcov pripadajúca časť súdneho poplatku za zápis prenajímateľa do obchodného registra) výšku bezdôvodného obohatenia žalobcov, ktoré získali na úkor žalovaných a ktoré im preto musia vrátiť.

Na odvolanie žalobcov a žalovaných Krajský súd v B. B. rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil v časti, ktorou boli žalobcovia zaviazaní na plnenie, ďalej v časti, ktorou bol ich žalobný návrh vo zvyšku zamietnutý a napokon aj v časti, ktorou bolo rozhodnuté o trovách konania. Zmenil ho v časti, ktorou bola žalovaným uložená povinnosť zaplatiť žalobcom do troch dní spoločne a nerozdielne 22 447,57 Sk, a to tak, že žalovaní sú povinní zaplatiť žalobcom do troch dní spoločne a nerozdielne 21 504,57 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 7. septembra 1995 do zaplatenia. Žiadnemu z účastníkov konania nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.

Potvrdzujúci výrok rozsudku odôvodnil odvolací súd poukazom na to, že súd prvého stupňa v postačujúcom rozsahu zistil skutkový stav veci a vyvodil z neho aj správne právne závery; pokiaľ však ide o právnu kvalifikáciu zmluvy o podnájme, stotožnil sa s názorom žalovaných, že tento právny úkon je neplatný so zreteľom na to, že prenajímateľ neudelil písomný súhlas s prenechaním bytu žalovaným (§ 719 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Objektívne však účastníci podľa tejto zmluvy plnili, v dôsledku čoho na oboch zmluvných stranách došlo k bezdôvodnému obohateniu (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Zmeňujúci výrok odôvodnil odvolací súd poukazom na nesprávnosť časti napadnutého rozsudku, ktorou boli žalovaní zaviazaní zaplatiť žalobcom do troch dní spoločne a nerozdielne 22 447,57 Sk. Pochybenie prvostupňového súdu videl v tom, že uvedená suma predstavuje súčet čiastky 20 364,57 Sk za odber elektrickej energie žalovanými za dobu užívania bytu a 2 083 Sk nájomného za mesiac jún 1995, hoci pôvodne stanovená mesačná úhrada za plnenia spojené s nájmom bytu bola od júla 1994 znížená o 943 Sk. Toto zníženie muselo byť zohľadnené aj v konaní. Vzhľadom na to odvolací súd súdom prvého stupňa priznanú sumu 22 447,57 Sk znížil

o 943 Sk a žalovaných zaviazal zaplatiť žalobcom sumu 21 504,57 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 7. septembra 1995 do zaplatenia. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O. s. p.

Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podali dovolanie žalobcovia. Napadli ho v časti, v ktorej boli zaviazaní na plnenie podľa rozsudku súdu prvého stupňa, ako aj v časti, ktorou bol rozsudok súdu prvého stupňa zmenený tým, že povinnosť žalovaných bola znížená o čiastku 943 Sk. Uviedli, že v konaní nebola dostatočne posúdená možnosť odstránenia neprimeranej tvrdosti zákona z hľadiska zákonom stanovenej potreby udelenia súhlasu prenajímateľa k podnájmu bytu a nebol dôsledne uplatnený § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Napadnuté rozhodnutie prehliada, že žalovaní užívali cudzí byt ako nájomcovia (a členovia družstva), ktorými však neboli. Nesúhlasili s tým, že skutkový stav (predovšetkým z hľadiska okolností významných pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o podnájme bytu vzhľadom na absenciu súhlasu prenajímateľa) bol zistený v postačujúcom rozsahu. Vzhľadom na to žiadali, aby rozsudok odvolacieho súdu bol v napadnutej časti zrušený a vec v rozsahu zrušenia vrátená na ďalšie konanie.

Žalovaní sa k dovolaniu nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.), po zistení, že dovolanie podali včas účastníci konania (§ 240 ods. 1 O. s. p.) skúmal najskôr, či ich opravný prostriedok v celom rozsahu smeruje proti rozhodnutiu, ktoré ním možno napadnúť (§ 236 a nasl. O. s. p.). Bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O. s. p.) dospel k záveru, že dovolanie je prípustné len v časti, ktorou odvolací súd znížil povinnosť žalovaných o 943 Sk.

Z o d ô v o d n e n i a :

Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O. s. p.).

Bez ohľadu na to, či odvolací súd rozhodol rozsudkom alebo uznesením, pripúšťa ustanovenie § 237 písm. a) až g) O. s. p. dovolanie proti jeho rozhodnutiu vtedy, ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niektorou zo závažných, v ňom vymenovaných procesných vád (ide o nedostatok právomoci súdu, spôsobilosti účastníka, riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, zákonom predpísaného spôsobu začatia konania, prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad odňatia možnosti účastníka pred súdom konať a prípad rozhodovania vylúčeným sudcom alebo nesprávne obsadeným súdom). Žiadna z vymenovaných procesných vád nie je v dovolaní namietaná a nezistil ju ani dovolací súd. Dovolanie žalobcov preto v zmysle § 237 O. s. p. prípustné nie je.

Po zistení, že v prejednávanej veci nie je daný dôvod, zakladajúci v zmysle uvedeného ustanovenia prípustnosť dovolania proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, skúmal dovolací súd, či sú splnené zákonné podmienky, stanovené Občianskym súdnym poriadkom osobitne pre prípad, ak dovolanie smeruje proti rozsudku. V zmysle ustanovenia § 238 O. s. p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok (§ 238 ods. 1 O. s. p.) alebo rozhodnutie odvolacieho súdu, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci

(§ 238 ods. 2 O. s. p.) alebo rozsudok, potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, avšak len vtedy, ak odvolací súd buď v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po právnej stránke ide o rozhodnutie zásadného významu [§ 238 ods. 3 písm. a) O. s. p.] alebo ak potvrdil rozsudok, ktorým bolo rozhodnuté inak, než v prvšom rozsudku, pretože súd prvého stupňa bol viazaný právnym názorom súdu, ktorý prvšie rozhodnutie zrušil [§ 238 ods. 1 písm. b) O. s. p].

Pre posúdenie prípustnosti dovolania v predmetnej veci treba zdôrazniť, že napadnutým rozsudkom odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa:

1. potvrdil v časti,
   a) ktorou boli žalobcovia zaviazaní na plnenie, ďalej
   b) ktorou bol ich žalobný návrh čo do zvyšku zamietnutý a napokon
   c) ktorou bolo rozhodnuté o trovách konania,
2. zmenil v časti, ktorou bola žalovaným uložená povinnosť zaplatiť žalobcom 22 447,57 Sk s prísl., a to tak, že žalovaní sú povinní zaplatiť žalobcom 21 504,57 Sk s prísl.

Žalobcovia dovolaním nenapadajú rozsudok odvolacieho súdu vo všetkých uvedených výrokoch, ale len niektoré, a to potvrdzujúci výrok [pozri 1. a)] a zmeňujúci výrok, ktorým boli žalobcovia zaviazaní na plnenie vo výške zníženej o 943 Sk.

Prvý z napadnutých výrokov je (tak z hľadiska formálneho, ako aj obsahového) jednoznačne potvrdzujúci výrok, ktorý nevykazuje znaky rozhodnutí uvedených v § 238 O. s. p., preto prípustnosť dovolania, ktoré proti nemu smeruje, nemožno vyvodiť z tohto ustanovenia. Keďže teda prípustnosť dovolania v uvedenej časti nemožno vyvodiť z ustanovenia § 238 O. s. p., ale ani z ustanovenia § 237 O. s. p. (pozri vyššie), dovolací súd dovolanie žalobcov v tejto časti odmietol [§ 243b ods. 4 O. s. p. v spojení s § 218 ods. 1 písm. c) O. s. p.] ako smerujúce proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné. Riadiac sa právnou úpravou dovolacieho konania, nezaoberal sa vecnou správnosťou predmetného výroku rozsudku odvolacieho súdu.

Výrok rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenený, je síce označený ako zmeňujúci z hľadiska obsahového, ale za zmeňujúci ho možno považovať len sčasti. Z obsahu dovolania sa na jednej strane javí, že dovolatelia si túto okolnosť uvedomujú (výslovne uvádzajú, že ich dovolanie smeruje proti zmeňujúcemu výroku odvolacieho súdu, ktorým bola výška im priznanej sumy znížená z 22 447,57 Sk na 21 504,57 Sk), na druhej strane ale v rozpore s tým žiadajú zrušiť celý zmeňujúci výrok napadnutého rozsudku.

Vzhľadom na naznačenú vnútornú rozpornosť dovolania dovolací súd považoval za potrebné bližšie uviesť, že predpokladom prípustnosti dovolania podľa ustanovenia § 238 ods. 1 O. s. p. je taká zmena rozsudku súdu prvého stupňa rozsudkom odvolacieho súdu, pri ktorej z porovnania obsahu rozhodnutí súdov oboch stupňov je zrejmé, že práva a povinnosti účastníkov konania boli odlišne konštituované alebo deklarované. Rozhodujúcim preto nie je formálne hľadisko - to, ako odvolací súd napríklad z hľadiska slovného vyjadrenia označil, zostavil a zoštylizoval výrok svojho rozhodnutia, ale vecné (obsahové) hľadisko - to, či odvolací súd svojím rozsudkom niečo vecne zmenil na tom, čo pred nim deklaroval alebo konštituoval súd prvého stupňa. Z hľadiska prípustnosti dovolania možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vec-

ne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie o veci samej (pozri R 12/1994).

V prejednávanej veci musel preto dovolací súd v rámci posúdenia prípustnosti dovolania žalobcov z hľadiska § 238 ods. 1 O. s. p. najskôr vyriešiť otázku, či rozsudok odvolacieho súdu, z hľadiska formálneho jednoznačne označený ako zmeňujúci, je v plnom rozsahu zmeňujúci aj z hľadiska vecného. Vychádzal z porovnania obsahu práv a povinností, ktoré súdy oboch stupňov konštituovali výrokmi svojich rozsudkov a dospel k záveru, že odvolací súd v prípade žalobcov rozhodol zhodne so súdom prvého stupňa v tej časti, ktorou žalovaných zaviazal zaplatiť im 21 504,57 Sk (v tejto časti ide teda o potvrdzujúci výrok odvolacieho súdu, ktorý by bolo možné napadnúť len za podmienok uvedených v § 238 ods. 3 O. s. p.; tie však v tomto prípade splnené nie sú) a rozdielne od súdu prvého stupňa v tom, že žalobcom priznal o 943 Sk menej (len v tejto časti ide o zmeňujúci výrok odvolacieho súdu, ktorý možno napadnúť dovolaním v zmysle § 238 ods. 1 O. s. p.).

Najvyšší súd Slovenskej republiky vzhľadom na uvedené v ďalšom preskúmal rozsudok odvolacieho súdu len v jeho zmeňujúcej časti, t. j. ohľadne sumy 943 Sk.

V zmysle § 719 ods. 1 Občianskeho zákonníka prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme alebo bez časového určenia len s písomným súhlasom prenajímateľa. I keď uvedené ustanovenie výslovne považuje porušenie tejto povinnosti za porušenie povinnosti podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka, neznamená to, že by išlo o jediný právny dôsledok absencie písomného súhlasu prenajímateľa s podnájmom bytu. Treba si totiž uvedomiť, že tu súbežne existujú dva právne vzťahy. Absenciu písomného súhlasu prenajímateľa s podnájom bytu považuje Občiansky zákonník v rámci právneho vzťahu prenajímateľa za porušenie povinnosti podľa § 711 ods. 1 písm. d), v rámci právneho vzťahu nájomcu a podnájomníka ju ale považuje za dôvod, ktorý zakladá absolútnu neplatnosť zmluvy o podnájme bytu (§ 39 a § 719 ods. 1 Občianskeho zákonníka), na ktorú musí súd prihliadnuť aj vtedy, ak ju nikto z účastníkov nenamietal. V zmysle uvedeného teda odvolací súd dospel k správnemu názoru, že plnenie, poskytnuté žalovanými, je plnením z neplatného právneho úkonu a treba ho považovať za bezdôvodné obohatenie v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka, ktoré treba vydať tomu, na úkor koho sa získalo.

Dovolací súd dospel k záveru, že pri určovaní všetkého toho, čo sa v prípade neplatnej zmluvy o podnájme bytu nadobudlo bezdôvodným obohatením (§ 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a čo má podnájomník vrátiť nájomcovi (§ 457 Občianskeho zákonníka), treba zohľadniť široký súbor okolností, za ktorých si plnili účastníci právneho vzťahu podnájmu bytu, medziiným výhody, ktoré podnájomník získal tým, že užíval byt, hoci nebol jeho nájomcom a že ho nepostihovali dôsledky prípadného opotrebenia bytu a povinnosti nájomcu (v danom prípade družstevného bytu); treba tiež prihliadnuť na postavenie nájomníka ako platiteľa dane z príjmu a zohľadniť, čo takto zaplatil. Nemožno teda v žiadnom prípade vychádzať čisto len z výšky nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve, zakladajúcej iný právny vzťah prenajímateľa a nájomcu (akoby podnájomník bol nájomcovi povinný vrátiť nim poskytnutú úhradu za podnájom vždy len vo výške nájomného dohodnutého medzi nájomcom a prenajímateľom). Z obsahu spisu vyplýva, že odvolací súd, riadiac sa nesprávnym právnym názorom, na uvedené okolnosti neprihliadal a v dôsledku toho vydal vecne ne-

správne rozhodnutie. Vzhľadom na to Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil (§ 243b ods. 1 O. s. p.) v časti, v ktorej bolo dovolanie žalobcov procesne prípustné a vec v rozsahu zrušenia vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 O. s. p.).

V novom rozhodnutí rozhodne súd znova aj o trovách pôvodného konania a dovolacieho konania (§ 243d ods. 1 O. s. p.).

30.

ROZHODNUTIE

Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. novembra 2000, sp. zn. 2 Cdo 30/2000)

Žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 žalobca sa domáhal na žalovanom zaplatenia 14 176 Sk s príslušenstvom titulom nedoplatku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu s. č. 879 v S. Ľ., na O. ulici č. 46 až 56 za mesiace september a október 1997. Uviedol, že na ustanovujúcej schôdzi Spoločenstva vlastníkov bytov L. 2. júna 1997 bol schválený, okrem iného, aj povinný mesačný preddavok do uvedeného fondu vo výške 5 Sk za 1 m^2 podlahovej plochy bytu. Žalovaný však napriek tomu zaplatil za mesiace september a október 1997 len 150 Sk za jeden byt, a to bez ohľadu na veľkosť podlahovej plochy bytov v jeho vlastníctve. Takto dlhuje spoločenstvu na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv za uvedené mesiace žalovanú sumu.

Okresný súd v S. Ľ. rozsudkom zo 4. marca 1999, sp. zn. 3 C 1199/97, žalobu zamietol a úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania 1 590 Sk, na zaplatenie ktorej zaviazal žalobcu do troch dní. Svoj zamietajúci rozsudok okresný súd odôvodnil tým, že uznesenie ustanovujúcej schôdze Spoločenstva vlastníkov bytov L. o výške mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu nemôže byť záväzné pre žalované mesto, lebo toto uznesenie bolo prijaté pred vznikom spoločenstva ako právnickej osoby. Spoločenstvo právne vzniklo až 2. septembra 1997, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Okresného súdu v S. Ľ. o jeho zápise do registra právnických osôb. Pred týmto dňom bolo možné prijať len uznesenia smerujúce ku vzniku spoločenstva. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „Fond") mohli určiť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.") iba vlastníci bytov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov, ktorá podmienka nebola v danom prípade splnená, keď na ustanovujúcej schôdzi 3. júna 1997 (správne 2. júna 1997) boli prítomní iba dvaja vlastníci bytov, hoci v obytnom dome sa nachádza 96 bytov.

Za tohto stavu nedošlo (nemohlo dôjsť k platnému rozhodnutiu o výške preddavkov do Fondu) a žalobca sa bezdôvodne domáha na žalovanom zaplatenia 14 176 Sk s prísl., uzavrel okresný súd.

Na odvolanie žalobcu vec prejednal Krajský súd v P., ktorý rozsudkom z 20. októbra 1999, sp. zn. 3 Co 347/99, rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobe v celom rozsahu vyhovel a neúspešnému žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 1 320 Sk do troch dní.

Odvolací súd z ustanovení § 10 a § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 182/1993 Z. z. vyvodil, že povinnosť vytvárať Fond sa týka všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to priamo zo zákona, pričom spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami Fondu si určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy. V prejednávanej veci v zmluve o Spoločenstve vlastníkov bytov L., uzavretej 9. júla 1997, nebola stanovená výška preddavku do Fondu. Vlastníci bytov však napriek tomu poukazujú na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu a spoločných zariadení domu mesačne 5 Sk za 1 m^2 podlahovej plochy bytu tak, ako to bolo dohodnuté na ustanovujúcej schôdzi 2. júna 1997. Iba žalovaný poukazuje preddavky len vo výške 150 Sk za jeden byt. Z toho potom odvolací súd vyvodil, že žaloba je dôvodná a uzavrel, že určenie výšky preddavku do Fondu na ustanovujúcej schôdzi 2. júna 1997 je v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 citovaného zákona.

Odvolací súd nepovažoval námietku žalovaného o nedostatku jeho pasívnej legitimácie za dôvodnú, pretože žalovaný je naďalej vlastníkom neodpredaných bytov v dome a ako každý iný vlastník má povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, teda i povinnosť platiť preddavky do Fondu.

Proti uvedenému rozsudku podal neúspešný žalovaný dovolanie. Žiadal ho zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Svoj opravný prostriedok odôvodnil jednak poukazom na ustanovenie § 241 ods. 2 písm. d) O. s. p., a jednak tým, že záver odvolacieho súdu nemá oporu v zistenom skutkovom stave, teda dovolacím dôvodom uvedeným v § 241 ods. 2 písm. c) O. s. p.

Žalovaný zastával názor, že podľa zákona č. 182/1993 Z. z. jedine vlastníkom bytov a nebytových priestorov prislúcha právo určiť spôsob a výšku príspevku na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu a spoločných zariadení domu; nikto iný takéto právo nemá. Uviedol, že v čase konania ustanovujúcej schôdze Spoločenstva vlastníkov bytov L. 2. júna 1997 vlastníkom 92 bytov v dome bolo mesto S. Ľ., iba tri byty boli vo vlastníctve iných osôb. Z toho potom vyvodil, že na tejto schôdzi bez jeho súhlasu nemohlo dôjsť k určeniu preddavkov do Fondu a keďže spoločenstvo, ako právnická osoba, vzniklo len 2. septembra 1997, nemohlo ani ono platne rozhodovať pred týmto dňom o veciach týkajúcich sa bytového domu.

Žalovaný namietal ďalej nesprávne posúdenie jeho pasívnej legitimácie, poukazujúc opätovne na zmluvu, ktorou zveril správu bytového fondu mesta S., spoločnosti s r. o. a napokon uviedol, že vzhľadom na dnešný právny stav, limitujúci výšku nájomného, nemôže odvádzať do Fondu viac, ako sám dostane titulom nájomného od nájomcov bytov.

Žalobca v dovolacej odpovedi navrhol dovolanie žalovaného zamietnuť. Vyjadrujúc sa obšírne k jeho jednotlivým bodom v podstate uviedol, že pokiaľ zákon č. 182/1993 Z. z. v ustanoveniach § 10 používa pojem „vlastníci bytov a nebytových priestorov" nemá na mysli len tých, vlastnícke právo ktorých je zapísané v katastri, ale všetkých, ktorí uplatnili právo uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu a ne-

bytového priestoru. Možno to vyvodiť podľa neho aj z ustanovenia § 6, ktoré pripúšťa správu domu buď spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo zabezpečením správy povereným správcom, teda priznáva „vlastníkom" právo výberu jednej z tu uvedených foriem správy domu. Aby nadobúdatelia bytov a nebytových priestorov mohli toto právo výberu realizovať, musia mať možnosť záväzne prejaviť svoju vôľu pred uzavretím zmluvy o spoločenstve, resp. zmluvy o výkone správy domu, teda v čase, keď vystupujú ako žiadatelia o kúpu bytu a nie jeho vlastníci zapísaní v katastri. V danom prípade žiadatelia o kúpu bytu prejavili vôľu zriadiť si spoločenstvo vlastníkov bytov na ustanovujúcej schôdzi 2. júna 1997 a nadpolovičnou väčšinou hlasov si zvolili funkcionárov spoločenstva a schválili povinný príspevok do Fondu vo výške 5 Sk za 1 m^2 podlahovej plochy bytu. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. nevyplýva, že na ustanovujúcej schôdzi spoločenstva bolo možné prijať len uznesenia smerujúce ku vzniku spoločenstva, ako sa nesprávne domnieva žalovaný.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia žalobca uvádza, že za stav domu zodpovedajú všetci vlastníci bytov a z tejto ich zodpovednosti vyplýva aj ich povinnosť prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami. Táto povinnosť je všeobecná, zákon nepripúšťa, aby niektorý z vlastníkov bytov neprispieval na uvedené náklady, alebo aby prispieval iba do limitovanej výšky, ktorú si určí sám. Podľa zákona pre tvorbu Fondu sú určujúce predpokladané náklady spojené s prevádzkou domu, údržbou, opravami, prípadne zlepšením spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a nie sú relevantné skutočné alebo domnelé záujmy iných obyvateľov mesta, pohyby regulovaných cien nájomného, či prípadná finančná núdza niektorého z vlastníkov bytov. Nie je preto náležitá námietka žalovaného, že by mohla nastať situácia, keď by odvádzal do Fondu vyššiu sumu, než akú sám dostane na nájomnom.

Žalobca napokon vyjadril názor, že všeobecná úprava nadobúdania vlastníctva k nehnuteľným veciam obsiahnutá v Občianskom zákonníku sa na nadobúdanie vlastníctva k bytom nevzťahuje, pretože ju ruší osobitná úprava v zákone č. 182/1993 Z. z. Podľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto zákona vlastníctvo bytu v dome sa nadobúda na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu s vlastníkom domu, teda vlastníkom bytu sa stáva ten, kto uzatvorí s vlastníkom domu platnú zmluvu o prevode vlastníctva, a nie ten, koho vlastnícke právo bolo vložené do katastra nehnuteľností.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý konal ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.), po zistení, že dovolanie bolo podané účastníkom v zákonom stanovenej lehote a že tento opravný prostriedok je v danej veci prípustný podľa ustanovenia § 238 ods. 1 O. s. p. a má aj náležitosti požadované ustanoveniami § 241 ods. 1 a 2 O. s. p., preskúmal ním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu, a to bez nariadenia pojednávania (§ 243a ods. 1 veta za bodkočiarkou) a dospel k záveru, že tento rozsudok nie je správny a treba ho zrušiť.

Z odôvodnenia:

Možno súhlasiť so žalobcom v tom, že spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov upravuje osobitný zákon č. 182/1993 Z. z. Zo

žiadneho ustanovenia tohto zákona však nevyplýva, že by sa vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru nadobúdalo okamihom uzavretia platnej zmluvy o prevode vlastníctva a nie až vkladom do katastra. Tento názor vyslovený žalobcom v písomnom vyjadrení k dovolaniu žalovaného je v rozpore s ustanovením § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z., v znení platnom v rozhodnom období (v roku 1977), ktoré výslovne zakotvuje, že vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku sa nadobúda, ak ide o prevod na základe zmluvy, vkladom do katastra. Okrem tohto spôsobu citovaný zákon v ustanoveniach § 4 ods. 1 umožňuje nadobudnúť vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu, dedením a rozhodnutím štátneho orgánu.

Z uvedeného potom vyplýva, že ak zákon v ďalších svojich ustanoveniach hovorí o vlastníkoch bytov alebo nebytových priestorov, treba pod týmto pojmom rozumieť skutočných vlastníkov, t. j. pri nadobúdaní bytu na základe zmluvy tých, vlastníctvo ktorých bolo vložené do katastra. Na tom nič nemení ani ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č 182/1993 Z. z. v znení platnom do 1. júna 1998 (do účinnosti zákona č. 158/1998 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov), na ktoré žalobca poukazuje. Toto ustanovenie, ktoré ukladalo vlastníkom bytov a nebytových priestorov poukazovať preddavky do Fondu vopred, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, bolo totiž prijaté v súlade so zákonom č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, v zmysle ktorého právne účinky vkladu síce vznikli na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o jeho povolení, nie však dňom povolenia vkladu, ako je to teraz podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 162/1995 Zb."), ale ku dňu, keď návrh na vklad bol doručený príslušnému orgánu. To znamená, že pri povolení vkladu vlastníctvo sa nadobúdalo dňom doručenia návrhu na vklad príslušnému katastrálnemu úradu. Ak teda zákon ukladal platiť preddavky do Fondu od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra, upravil tak povinnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov. To potvrdzuje i skutočnosť, že po účinnosti teraz platného katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. bolo novelizované, zákonom č. 158/1998 Z. z., aj ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. tak, že slová „po podaní návrhu na zápis vkladu" boli nahradené slovom „vklade". Možno teda konštatovať, že zákon aj v roku 1997 ukladal povinnosti iba vlastníkom bytov a nebytových priestorov a nie osobám, ktoré ešte vlastnícke právo nenadobudli. Rovnako len týmto subjektom priznal právo určiť:

1. spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami Fondu a
2. výšku preddavku do Fondu (§ 10 ods. 2 veta druhá a tretia).

Zákon pritom ustanovil, že spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami Fondu si určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v zmluve o spoločenstve [§ 7 ods. 4 písm. f)] alebo v zmluve o výkone správy [§ 8 ods. 1 písm. c)]. Ide o podstatnú náležitosť týchto zmlúv, ktoré sa uzatvárajú písomne. Zo žiadneho ustanovenia zákona však nevyplýva, že by zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy musela obsahovať aj výšku preddavkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov do Fondu, ani to, že by dohoda vlastníkov o výške preddavkov musela

mať písomnú formu. To znamená, že vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do Fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve, a to i ústne, prípadne aj mlčky (konkludentným činom), napr. tým, že poukazujú do tohto Fondu čiastky stanovené podľa kľúča navrhnutého orgánmi spoločnosti alebo nimi pred nadobudnutím bytov (nebytových priestorov) do vlastníctva. Vždy je však potrebné, aby tak konala nadpolovičná väčšina vlastníkov (§ 14 ods. 2) s tým, že za každý byt a nebytový priestor v dome sa počíta jeden vlastník.

Treba dodať, že ani z ustanovenia § 6 zákona nemožno vyvodiť, že pod pojmom „vlastníci bytov a nebytových priestorov" zákonodarca mal na mysli aj tých, ktorí požiadali o prevod vlastníctva. Opačný názor žalobcu nemá žiadnu oporu v zákone.

V danej veci nie je sporné, že zmluva o Spoločenstve vlastníkov bytov L. bola uzavretá 9. júla 1997 medzi žalovaným ako vlastníkom bytového domu a nadobúdateľmi prvého bytu, ktorý sa prevádzal po „ustanovujúcej schôdzi spoločenstva" konanej 2. júna 1997. Tento postup bol v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. Je nepochybné i to, že uvedená zmluva neobsahuje výšku mesačných preddavkov do Fondu. Vzhľadom na to bolo potrebné skúmať, pre správne posúdenie žaloby, či došlo k dohode o výške preddavkov neskoršie a obsah tejto dohody v čase splatnosti preddavkov za mesiace september a október 1997. To ale vyžadovalo predovšetkým zistiť, kto bol vlastníkom jednotlivých bytov v dome a akou čiastkou prispievali títo vlastníci do Fondu.

Okresný súd vychádzal pri rozhodovaní z toho, že k určeniu preddavkov vlastníkmi bytov vo výške tvrdenej žalobcom nedošlo a odvolací súd žalobe vyhovel s odôvodnením, že „vlastníci bytov poukazujú do Fondu preddavok vo výške 5 Sk za 1 m^2 podlahovej plochy bytu, iba žalovaný poukazuje za jeden byt len sumu 150 Sk". Ani jeden súd však nezistil stav vlastníctva bytov v rozhodnom období, ich závery sú preto predčasné. Podľa názoru dovolacieho súdu žaloba by bola opodstatnená len za stavu, že by v čase splatnosti sporných preddavkov väčšinu bytov v dome vlastnili fyzické osoby, ktoré poukazovali do Fondu preddavky vo výške 5 Sk za 1 m^2 podlahovej plochy bytov. V tomto ich konaní by totiž bolo možné vidieť dohodu vlastníkov bytov (určenie výšky preddavkov nimi), ktorú by bol povinný rešpektovať aj žalovaný ako menšinový vlastník bytov v dome. V opačnom prípade by záver odvolacieho súdu o dôvodnosti žaloby nebol správny. Záujemcovia o kúpu bytov na ustanovujúcej schôdzi 2. júna 1997 mohli sa síce vyjadriť k výške preddavkov do Fondu a väčšinou hlasov prijať o tom aj uznesenie, ale to vlastníkov bytov nezaväzovalo, lebo podľa zákona iba im prináležalo právo určiť výšku preddavkov.

Odvolací súd teda pochybil, keď bez náležitého zistenia okolností rozhodujúcich pre posúdenie veci rozhodol tak, že žalobe vyhovel. Jeho rozhodnutie nie je správne a žalovaný ho dôvodne napadol dovolaním.

Pokiaľ ale žalovaný namietal i nesprávne posúdenie jeho vecnej legitimácie, nemožno s touto námietkou súhlasiť. Odvolací súd správne ustálil, že žalovaný ako vlastník neodpredaných bytov je účastníkom právneho vzťahu, má povinnosti ako každý iný vlastník bytu v dome, správu ktorého vykonáva žalobca.

Nie je opodstatnená ani ďalšia dovolacia námietka žalovaného. Ako už z vyššie uvedeného vyplýva, žalovaný má rovnaké práva a povinnosti k bytom, ktoré zostali v jeho vlastníctve tak, ako ďalší vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Má teda i povinnosť platiť preddavky do Fondu vo výške určenej vlastníkmi bytov a ne-

bytových priestorov väčšinou hlasov, a to bez ohľadu na výšku nájomného, ktoré mu poukazujú nájomníci bytov.

So zreteľom na uvedené dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu zrušil podľa § 243b ods. 1 veta za bodkočiarkou O. s. p. a keďže aj rozhodnutie súdu prvého stupňa má vady, pre ktoré sa zrušilo rozhodnutie odvolacieho súdu, dovolací súd zrušil aj toto rozhodnutie a vrátil vec Okresnému súdu v S. Ľ. na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 O. s. p.).

31.
ROZHODNUTIE

Súhlas veriteľa v zmysle ustanovenia § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže byť udelený buď vopred alebo i dodatočne a pre takýto prejav zákon neustanovuje nijaké formálne náležitosti. Ide o jednostranný úkon, ktorý môže byť v písomnej forme, ústny alebo i konkludentný.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. augusta 2001, sp. zn. 5 Obo 167/2001)

Krajský súd v B. rozsudkom zo dňa 5. decembra 2000, č. k. Z-2-44 Cb 231/94-83, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 771 000 Sk a trovy konania.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa domáhal zaplatenia 771 100 Sk s úrokom 0,05 % od 1. apríla1992 do zaplatenia z titulu nezaplatenej faktúry č. 048061 za prevzaté zásoby.

Súd z predložených dokladov zistil, že žalobca a žalovaný uzavreli kúpnu zmluvu o odpredaji zásob získaných v súvislosti s dražbou prevádzkovej jednotky.

V rámci dokazovania žalobca predložil kúpnu zmluvu z 28. júna 1991, predmetom ktorej bol predaj zásob. Žalovaný predložil zmluvu zo 14. februára 1992, v zmysle ktorej bola vydražená prevádzková jednotka odovzdá do užívania a. s., C. V.

Pred začatím pojednávania vzal žalobca žalobu späť v časti o zaplatenie 0,05 % úroku z omeškania, preto súd v tejto časti konania podľa § 96 O. s. p. zastavil.

Súd dokazovaním v rámci nového konania vo veci zistil, že žalobca so žalovaným uzavreli kúpnu zmluvu dňa 28. júna 1991. Na základe protokolu o dražbe z 22. júna 1991 došlo k vydraženiu prevádzkovej jednotky žalobcu a následne k predaju zásob v cene 771 100 Sk. Žalovaný prevádzkáreň zmluvne odovzdal do užívania a. s., C. V., ktorá prevzala na seba finančné záväzky žalovaného. V konaní žalovaný nepreukázal, že žalobca s prevzatím dlhu súhlasil, preto súd žalobe vyhovel.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Žalovaný podal proti rozsudku v zákonnej lehote odvolanie podaním zo dňa 1. februára 2001.

V odôvodnení odvolania uviedol, že faktúra č. 048061 z 5. marca 1992 v sume 771 100 Kčs, vystavená na a. s., C. V., dokazuje, že žalobca postúpenie na a. s., C. uznal a poukazuje i na to, že v jednej penalizačnej faktúre uvádza faktúru z tohto dňa, čím je dokázané, že ako dlžníka žalobca viedol a. s., C. V.

Žalobca vo svojom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že Krajský súd v O. vyhlásil konkurz na spoločnosť R. D. O., a. s., O., IČO: 45192791 (najprv D., a. s., O., neskôr D. p., a. s., O.). Správca konkurznej podstaty navrhol v konaní pokračovať.

Žalobca považuje rozsudok súdu prvého stupňa za správny a navrhuje ho potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, § 214 ods. 1 O. s. p. a po doplnenom dokazovaní dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Z o d ô v o d n e n i a :

Predmetom odvolacieho konania je odvolanie žalovaného proti rozsudku, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 771 100 Sk a trovy konania.

V odvolacom konaní nebolo spochybnené, že medzi predchodcom žalobcu a žalovaným došlo k vzniku zmluvnému vzťahu, ktorého predmetom bolo zaplatenie ceny zásob získaných vydražením prevádzkovej jednotky. Žalovaný naďalej trval na tom, že v konaní nie je pasívne legitimovaný, pretože jeho dlh voči žalobcovi prevzala a. s., C. V. a žalobca prevzatie akceptoval, čo vyplýva i z faktúry č. 048 061 z 5. marca 1992, ktorú predložil v odvolacom konaní.

Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi alebo tomu, kto dlh prevzal (§ 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Žalovaný uzavrel s tretím subjektom, akciovou spoločnosťou C. V., dňa 14. februára 1992 zmluvu, predmetom ktorej bolo odovzdanie vydraženej prevádzkovej jednotky, vrátane zásob akciovej spoločnosti C. V., s cieľom ich užívania a prevádzkovania, vrátane zásob. V čl. III bod 2) a. s., C. V., ako odplatu za zverenie do užívania a prevádzkovania prevzala na seba finančné záväzky žalovaného, vrátane jeho záväzkov voči bývalému majiteľovi. Odvolací súd preskúmal znenie zmluvy a dospel k záveru, že z obsahu čl. III bod 2) tejto zmluvy vyplýva, že a. s., C. V. prevzala dlh žalovaného, ktorý mal voči žalobcovi. Podmienka písomnosti o prevzatí dlhu bola teda splnená. Sporný zostal ďalší predpoklad tohto právneho úkonu, a to súhlas žalobcu ako veriteľa. Súhlas veriteľa môže byť udelený buď vopred alebo i dodatočne a pre takýto prejav zákon neustanovuje nijaké formálne náležitosti. Ide o jednostranný úkon, ktorý môže byť v písomnej forme, ústny alebo i konkludentný. Je ho možné adresovať pôvodnému dlžníkovi alebo i tomu, kto dlh prevzal. Veriteľ môže súhlas vyjadriť pri uzavretí zmluvy o prevzatí dlhu alebo i dodatočne. Bez súhlasu veriteľa však k prevzatiu dlhu nemôže dôjsť. Pri prevzatí dlhu podľa § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka záväzok pôvodného dlžníka zaniká, teda nemá už povinnosť plniť veriteľovi a na jeho miesto nastupuje nový dlžník, ktorý je povinný dlh splniť v rovnakom rozsahu ako pôvodný dlžník. Veriteľ sa môže domáhať splnenia dlhu len od nového dlžníka. V danom prípade došlo k prevzatiu dlhu podľa § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka a sporná zostala skutočnosť, či úkon právneho predchodcu žalobcu, spočívajúci vo fakturácii ceny zásob vo výške 771 100 Kčs novému dlžníkovi (a. s., C. V.) je možné považovať za súhlas veriteľa s prevzatím dlhu tak, ako to predpokladá ustanovenie § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa § 35 Občianskeho zákonníka sa môže prejav vôle urobiť konaním alebo opomenutím, môže sa tak stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť o tom, čo chcel účastník prejaviť. Prejav vôle, či už vo forme konania alebo opomenutia urobený nevýslovne (konkludentne), musí v každom prípade spĺňať predpoklad, že tento spôsob nevzbudzuje pochybnosti o tom, akú vôľu chcel subjekt prejaviť. V tomto prípade ako dôkaz o súhlase veriteľa s postúpením dlhu žalovaný predložil faktúru č. 048 061 z 5. marca1992, ktorú žalobca cenu 771 100 Kčs fakturoval a. a., C. V.

s tým, že v texte je odkaz na zmluvu zo 14. februára 1992, uzavretú medzi a. s., C. V. s p. J. T. o prevzatí finančných záväzkov. Na základe uvedených skutočností si odvolací súd osvojil záver, že právny predchodca žalobcu prevzatie dlhu akceptoval tým, že dlžnú sumu 771 100 Kčs fakturoval novému dlžníkovi, čo možno považovať za súhlas veriteľa s prevzatím dlhu tak, ako to predpokladá ustanovenie § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Na základe oznámenia žalobcu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka R. DPM O., a. s., O. (najprv D., a. s ., O., neskôr D. p., a. s., O.,) IČO: 45192791 odvolací súd zosúladil označenie žalobcu s podaným návrhom.

Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe uvedených skutočností napadnutý rozsudok podľa § 220 ods. 2 O. s. p. zmenil tak, že žalobu zamietol.

32.
ROZHODNUTIE

Právo na vyrovnací podiel spoločníkovi obchodnej spoločnosti nevznikne, ak jeho účasť v spoločnosti nezruší súd, alebo ak zo spoločnosti nie je vylúčený.

Obchodný podiel v zmysle ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka je možné previesť odplatne alebo bezodplatne.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. septembra 2001, sp. zn. 6 Obo 96/2001)

Krajský súd v Ž. rozsudkom z 28. septembra 2000, č. k.19 Cb 785/99-103, žalobu žalobcu zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žalobcu zaviazal nahradiť ich žalovaným.

Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalobca žalobou podanou 30. septembra 1999 domáhal sa proti žalovaným zaplatenia 1 006 000 Sk spolu so 17,6 %-ným úrokom z omeškania ročne od 30. septembra 1996 až do zaplatenia, a to spoločne a nerozdielne. Svoj nárok odôvodnil tým, že bol spoločníkom žalovaného v 1. rade do 30. septembra 1996, kedy uznesením valného zhromaždenia žalovaného v 1. rade žalobcovi zanikla jeho účasť a podiel žalobcu prešiel na ďalších spoločníkov, t. j. na žalovaných v 2. a 3. rade. Obchodný podiel žalobcu ku dňu 30. septembra 1996 v jednej tretine činil sumu 1 006 000 Sk. Žalovaní nevyplatili žalobcovi vyrovnací podiel ku dňu prevodu obchodného podielu a nedošlo ani k úhrade čiastky 17 000 Sk. Žalobca uviedol, že nárok na zaplatenie 1 006 000 Sk uplatňuje ako odmenu za prevod obchodného podielu.

Súd prvého stupňa zistil, že žalobca uzatvoril so žalovaným v 2. a 3. rade zmluvu o prevode obchodného podielu v súlade s ustanovením § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorou žalobca previedol svoj obchodný podiel na spoločníkov, a to za odplatu 2 x 17 000 Sk. V rámci článku VII. zmluvy o prevode obchodného podielu, bolo dohodnuté, že v súlade s bodom XI. spoločenskej zmluvy vzniká žalobcovi z titulu zániku účasti spoločníka v spoločnosti právo (nárok) na vyplatenie vyrovnacieho podielu.

Žalobca doložil špecifikáciu žalobného nároku 1 006 000 Sk, do ktorej bol zahrnutý hmotný majetok, zásoby, pohľadávky, peniaze v hotovosti, základné imanie, fondy a zisk, čo predstavovalo 4 180 000 Sk, od čoho boli odpočítané záväzky 1 162 000 Sk a rozdiel predstavoval čiastku 3 018 000 Sk, z toho 1/3 pripadajúca na žalobcu je 1 006 000 Sk. V tejto špecifikácii nebola zahrnutá suma 17 000 Sk, a preto súd prvého stupňa neprihliadol na dispozitívny úkon žalobcu, ktorým o túto sumu znížil svoj nárok, pretože táto nebola zahrnutá do predmetu žaloby.

Prvostupňový súd, vzhľadom na písomné podania žalobcu a špecifikáciu žalobného nároku, dospel k záveru, že žalobca uplatnil proti žalovaným v 1. až 3. rade žalobou právo na vyrovnací podiel. Vzhľadom na spôsob zániku účasti žalobcu v obchodnej spoločnosti žalovaného v 1. rade, a to uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu, nebol nárok žalobcu na vyplatenie vyrovnacieho podielu dôvodný

i napriek dohode uvedenej v článku VII. zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 30. septembra 1996 a článku XI. spoločenskej zmluvy žalovaného v 1. rade, keďže právo na vyrovnací podiel vzniká iba v prípade zániku účasti bez právneho nástupcu, preto ak spoločník svoj podiel prevedie na inú osobu, nemá právny predchodca právo na tento podiel. Vyrovnací podiel je neoddeliteľne spojený so znížením základného imania spoločnosti, so zmenou spoločenskej zmluvy, so znížením počtu spoločníkov. V danom prípade došlo k zániku účasti žalobcu v obchodnej spoločnosti žalovaného v 1. rade uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu, a preto žalobcovi nevzniklo právo na vyrovnací podiel, lebo tu boli nadobúdatelia jeho obchodného podielu, a preto žalobca má právo len na cenu podielu. Odplata za prevod obchodného podielu bola dohodnutá a žalobcovi bola vyplatená. Ustanovenie § 150 Obchodného zákonníka nemá dispozitívny charakter, a preto nie je možné sa od neho odchýliť ani v spoločenskej zmluve, ani v zmluve o prevode obchodného podielu. Vyrovnací podiel je plnenie, ktoré je spoločnosť povinná poskytnúť spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti za trvania spoločnosti zanikla niektorým zo spôsobov uvedených v § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Odvolávanie sa žalobcu na ustanovenie § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka súd prvého stupňa vyhodnotil tak, že spoločníci majú právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom; ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Ak však žalobca previedol svoj obchodný podiel na žalovaných v 2. a 3. rade zmluvou, tak na týchto nadobúdateľov obchodného podielu prešli všetky práva a povinnosti s tým spojené, to znamená, aj právo na podiel zo zisku za kalendárny rok 1996.

Súd prvého stupňa žalobu voči žalovaným v 2. a 3. rade zamietol z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie a vo vzťahu k žalovanému v 1. rade bola žaloba zamietnutá pre nesplnenie právneho predpokladu nároku žalobcu, a to zániku jeho účasti v obchodnej spoločnosti žalovaného v 1. rade buď zrušením jeho účasti alebo vylúčením.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a priznal ich náhradu úspešným účastníkom konania.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobca. Vo svojom odvolaní uviedol, že súd prvého stupňa nepostupoval v súlade s ustanovením § 120 O. s. p., keďže nevypočul žalobcom navrhovaného svedka a neuložil žalovaným, aby predložili zúčtovaciu koncoročnú uzávierku za obdobie, za ktoré je uplatňovaný nárok. Žalovaní v 2. a 3. rade chceli so žalobcom uzavrieť dohodu o sume 202 000 Sk (zisk spoločnosti k 30. septembru 1996), súd prvého stupňa na túto okolnosť nereagoval. Názor súdu prvého stupňa, že nárok na vyrovnací podiel vzniká len na základe ustanovenia § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka je mylný, pretože tým by bola popretá možnosť účastníkov zmluvného vzťahu upraviť si vzájomné práva a povinnosti medzi sebou spôsobom neodporujúcim zákonu. V zmluve o prevode obchodného podielu a v Spoločenskej zmluve bol dohodnutý vyrovnávací podiel, ktorý neodporuje ustanoveniam § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka, keďže zmluvné strany si môžu dohodnúť aj iné práva a povinnosti zmluvne, ktoré však nesmú odporovať zákonu a takáto dohoda bola uzatvorená medzi žalobcom a žalovanými. Žalobca nesúhlasí ani s názorom súdu prvého stupňa, že žalobcovi nevzniklo právo na vyrovnací podiel, pretože spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť podľa ustanovenia § 148 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka nebráni tomu, aby vyrovnací podiel, ako plnenie, poskytla spo-

ločnosť spoločníkovi, ak takéto plnenie bolo dohodnuté. Žalobcov obchodný podiel v spoločnosti má stránku kvalitatívnu, ktorou je charakterizované právne postavenie spoločníka a stránku kvantitatívnu, ktorá vyjadruje rozsah účasti spoločníka v spoločnosti a vyjadruje pomer obchodného podielu k obchodnému imaniu spoločnosti, a preto bol žalobcov podiel zo zisku ako nárok opodstatnený. Súd prvého stupňa sa nezaoberal tým, že hodnota prevádzaného obchodného podielu bola niekoľkokrát vyššia, než v čase založenia obchodnej spoločnosti, a preto súd prvého stupňa mal prejudiciálne skúmať, či uvedená zmluva o prevode obchodného podielu je platná alebo neplatná. Preto navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobe vyhovie a zaviaže žalovaných na znášanie trov prvostupňového i odvolacieho konania.

Žalovaní sa písomne k odvolaniu žalobcu vyjadrili. Odvolanie žalobcu považujú za účelové, skutkovo a právne neodôvodnené. Súd prvého stupňa vykonal vo veci dostatočné dokazovanie. Žalobcom navrhovaný výsluch svedka je vo veci bezpredmetný, nakoľko uplatnený nárok žalobcu je potrebné posudzovať výlučne z hľadiska právnych predpisov § 61 a § 150 Obchodného zákonníka. Žalobca vo svojom odvolaní presadzuje svoj nárok, odvolávajúc sa na znenie zmluvy o prevode obchodného podielu a znenie spoločenskej zmluvy, konkrétne čl. XI. Spoločenská zmluva s. r. o. BAS neumožňuje vyplatenie vyrovnacieho podielu pri prevode obchodného podielu, tento nárok upravuje v nadväznosti na zánik účasti spoločníka rozhodnutím súdu, takže aj spoločenská zmluva je plne v súlade s Obchodným zákonníkom.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p.), prejednal vec podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O. s. p. s nariadením pojednávania v zmysle ustanovenia § 214 ods. 1 O. s. p. (za účasti účastníkov konania, pričom účastníci konania zotrvali na svojich písomných podaniach a zástupca žalobcu požiadal, aby v prípade, ak odvolací súd si osvojí odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, pripustil dovolanie proti tomuto rozhodnutiu) a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť.

Z o d ô v o d n e n i a :

Predmetom sporu medzi účastníkmi konania je právo žalobcu uplatnené žalobou na zaplatenie sumy 1 006 000 Sk titulom vyrovnacieho podielu. Žalobca je názoru, že vyplatenie vyrovnacieho podielu nepodmieňuje skutočnosť, že účasť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť zrušené a vyrovnávací podiel by mohol byť vyplatený na základe dohody.

Podľa ustanovenia § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zruší, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na vyrovnací podiel (§ 61 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka). Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca spoločníka, pokiaľ naňho neprešiel obchodný podiel (§ 116 Obchodného zákonníka).

V danej veci je jednoznačné, že žalobcovi jeho účasť u žalovaného v 1. rade nezrušil súd a ani nebol vylúčený. Preto mu právo na vyrovnací podiel nevzniklo.

Podľa ustanovenia § 115 ods. 1 Obchodného zákonníka - so súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Žalobca previedol svoj obchodný podiel zmluvou o prevode obchodného podielu dňa 30. septembra 1996 so súhlasom mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného v 1. rade. Spoločenská zmluva s. r. o., BAS, Ž., v čl. v bod 2 umožňuje so súhlasom valného zhromaždenia spoločníkovi previesť svoj obchodný podiel na spoločníka alebo na inú osobu. Teda zmluva o prevode obchodného podielu nie je v rozpore so spoločenskou zmluvou žalovaného v 1. rade.

Podľa ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka - zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu. Citované ustanovenie stanovuje pre platnosť zmluvy o prevode obchodného podielu písomnú formu, ktorá bola v predmetnej veci dodržaná. Nemá však obmedzené, či má ísť o bezodplatný prevod, resp. za odplatu. Tu ponecháva Obchodný zákonník zmluvným stranám voľnosť. V zmluve o prevode obchodného podielu, uzatvorenej medzi žalobcom a žalovanými v 2. a 3. rade, si títo účastníci tohto zmluvného vzťahu dohodli, že prevádzajúci podiel žalobca rozdeľuje a zároveň prevádza na ostatných spoločníkov odplatne, a to pre žalovaného v 2. rade za 17 000 Sk a pre žalovaného v 3. rade taktiež za 17 000 Sk (čl. III. zmluvy o prevode obchodného podielu z 30. septembra 1996). Z toho vyplýva, že žalobca si svoj obchodný podiel ocenil na sumu 34 000 Sk.

Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu vzniká spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, alebo ktorý bol vylúčený (§ 61 ods. 2, 3 Obchodného zákonníka). Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca spoločníka, pokiaľ naňho neprešiel obchodný podiel (§ 116 Obchodného zákonníka).

Vznik práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu je upravený v súlade s Obchodným zákonníkom i v spoločenskej zmluve žalovaného v 1. rade, a to v čl. XI. Preto dohoda žalobcu a žalovaných v 2. a 3. rade v čl. VII. zmluvy o prevode obchodného podielu, z 30. septembra 1996, je v rozpore ako so spoločenskou zmluvou žalovaného v 1. rade, tak aj s citovaným ustanovením § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka, čím je čl. VII. zmluvy o prevode obchodného podielu neplatný a nezakladá žalobcovi nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Odvolací súd ďalej konštatoval, že dohoda, resp. zmluva o prevode obchodného podielu, ktorú uzatvorili žalobca a žalovaný v 2. a 3. rade, ako spoločníci žalovaného v 1. rade, nemôže zaväzovať žalovaného v 1. rade, keďže spoločníci konali vo vlastnom mene a nie za spoločnosť (žalovaného v 1. rade).

Námietku žalobcu, že súd prvého stupňa nereagoval na skutočnosť, že žalovaný v 2. a 3. rade boli ochotní so žalobcom uzatvoriť dohodu a uhradiť mu 202 000 Sk, považoval za právne nedôvodnú, keďže žalobca mohol uzatvoriť mimosúdnu dohodu so žalovaným v 2. a 3. rade, resp. žalobca má dispozičné právo disponovať s návrhom, a preto žalobca, ak boli žalovaní v 2. a 3. rade ochotní, mohol navrhnúť uzatvoriť zmier, pričom súd prvého stupňa by následne postupoval podľa ustanovenia § 99 O. s. p. Ochota žalovaných v 2. a 3. rade uzatvoriť dohodu však neznamená, že nárok žalobcu je právne dôvodný.

So zreteľom na dôvody vyššie uvedené odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil so skutkovým, ako i právnym záverom súdu prvého stupňa a jeho rozsudok, ako vecne správny podľa ustanovenia § 219 O. s. p., potvrdil. V podrobnostiach odkazuje na dôvody uvedené v rozsudku súdu prvého stupňa.

V odvolacom konaní úspešným žalovaným vzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania proti žalobcovi, ktorý úspech nemal (§ 224 ods. 1 O. s. p. v spojení

s § 142 ods. 1 O. s. p.). Trovy odvolacieho konania pozostávajú z trov právneho zastúpenia žalovaných komerčným právnikom. Žalovaní si uplatnili náhradu trov právneho zastúpenia za účasť na pojednávaní dňa 26. septembra 2001 vo výške á 2 488 Sk + 100 Sk režijný paušál (hodnota jedného právneho úkonu 3 110 Sk v zmysle § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení neskorších predpisov, znížená o 20 % podľa § 17 ods. 2 z dôvodu zastupovania viacerých osôb. Hodnota právneho úkonu znížená o 20 % predstavuje 2 488 Sk). Žalovanému v 1. rade patri náhrada trov odvolacieho konania vo výške 2 588 Sk, žalovanému v 2. rade vo výške 2 588 Sk a žalovanému v 3. rade vo výške 2 588 Sk.

Odvolací súd nepripustil dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, keďže výklad ustanovení § 61 ods. 2, 3 , v spojení s ustanovením § 150 ods. 1, ako i ustanovením § 115 Obchodného zákonníka nie je sporný.

33.

ROZHODNUTIE

K porušeniu práva majiteľa ochrannej známky stačí hrozba zámeny. K zameniteľnosti dochádza objektívne, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či vedela, alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prospech majiteľa ochrannej známky.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. septembra 2001, sp. zn. Obdo V 57/99)

Žalobca sa domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by bola žalovanému uložená povinnosť zdržať sa používania akýmkoľvek spôsobom označenia SOLETKY na obaloch tovarov slané tyčinky a aby slané tyčinky v obaloch s označením SOLETKY stiahol z trhu. Uviedol, že je dlhoročným výrobcom a dodávateľom pekárenských výrobkov, osobitne slaných tyčiniek, ktoré predáva aj na slovenskom trhu pod ochrannou známkou SOLETTI. Je majiteľom slovnej ochrannej známky SOLETTI, zapísanej v medzinárodnom registri ochranných známok, ktorá sa vzťahuje aj na slané tyčinky. Táto ochranná známka je tiež chránená na území Slovenskej republiky.

Žalovaný vyrába výrobky toho istého druhu - slané tyčinky, pod označením SOLETKY. Keďže toto označenie je zameniteľné s ochrannou známkou žalobcu, s poukazom na § 25 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona číslo 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z. z.") sa domáha práva z ochrannej známky.

Konanie žalovaného je tiež v rozpore s dobrými mravmi súťaže, vytvára klamlivé predstavy o pôvode výrobku, vyvoláva nebezpečenstvo zámeny a žalovaný parazituje na povesti žalobcu, preto je jeho konanie nekalou súťažou podľa § 45 až § 49 Obchodného zákonníka.

Súd prvého stupňa žalobe v celom rozsahu vyhovel a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 11 800 Sk náhrady trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Obchodného súdu vo V. a je majiteľom slovenskej ochrannej známky SOLETTI zapísanej v medzinárodnom registri ochranných známok vzťahujúcej, sa, okrem iného, aj na slané tyčinky. Ochranná známka bola zapísaná pod číslom R 2..... v roku 1959 a k jej obnove na ďalších 20 rokov došlo v roku 1979. Na základe zápisu je známka účinná na území Slovenskej republiky. S prioritou od 26. januára 1988 má žalobca v medzinárodnom registri zapísané ďalšie ochranné známky obsahujúce slovo SOLETTI v grafickej úprave. Žalovaný v rámci predmetu činnosti od roku 1974 vyrába a dodáva na slovenský trh slané tyčinky s označením SOLETKY. Tovar balí do farebných fólií v kombinácii žlto, modro, červeno a hnedej farbe, pod označením jemné tyčinky so zvýraznením názvu SOLETKY. Žalobca dodáva výrobky vo fóliách rovnakej farebnej kombinácie so zvýraznením názvu SOLETTI. Podľa analýzy slovenského syntaxu a vizuálneho hľadiska je slovný prvok SOLETKY zameniteľný so slovným prvkom SOLETTI. Žalovaný podal prihlášku o zápis ochrannej známky SOLETKY, proti ktorému podal žalobca námietky. Konanie v tejto veci nie je na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky skončené.

S poukazom na § 24 až § 26 zákona č. 55/1997 Z. z. súd prvého stupňa konštatoval, že právna ochrana zvláštneho označenia výrobkov je zabezpečená zápisom označenia do registra ochranných známok. Pri strete práv z ochranných známok sa dostáva právnej ochrany tomu, komu svedčí priorita práva. Úspešnosť žalobcu v konaní závisí tiež od zameniteľnosti výrobkov. Dominantným znakom označenia výrobkov žalovaného je slovo SOLETKY, ktoré foneticky znie skoro nerozoznateľne od slovného vyjadrenia SOLETTI, ktoré tvorí ochrannú známku žalobcu. Podobné je aj farebné vyobrazenie výrobkov SOLETKY, ktoré môže vyvolať zameniteľnosť s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, vzhľadom na umiestnenie jednotlivých prvkov označenia.

Na základe uvedeného súd uzavrel, že obaly s označením SOLETTI a SOLETKY používané pre slané tyčinky farebným vyobrazením výrobkov a fonetickou podobnosťou názvov majú za následok ľahkú zameniteľnosť u bežného spotrebiteľa.

Na odvolanie žalovaného odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 220 O. s. p. zmenil tak, že žalobu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že samotné označenie SOLETKY sa po dlhej dobe stalo obvyklým označením tenkých slaných tyčiniek a pre spotrebiteľskú verejnosť sa označenie SOLETKY stalo synonymom pre slané tyčinky. Je to zrejmé aj z toho, že v slovníku cudzích slov pri slove soletka je uvedený význam - tenká slaná tyčinka. Žalovaní, ale aj iní slovenskí a českí výrobcovia, označovali pekárenské výrobky podľa vtedy platnej normy. Naviac na území Slovenska viac ako 25 rokov označenia SOLETTI nebolo pre žalobcu príznačné a ani sa práva ochrany známky nedomáhal. Označenie SOLETKY sa na území Slovenskej republiky stalo označením druhovým, nemá rozlišovaciu schopnosť, a preto žalovaný neporušil právo žalobcu na ochrannú známku SOLETTI používaním označenia obsahujúce slovo SOLETKY.

Odvolací súd právo žalobcu posúdil aj z hľadiska nekalej súťaže podľa § 47 písm. b) Obchodného zákonníka.

V tejto súvislosti uviedol, že okrem slovného označenia - SOLETKY - výrobok žalovaného má ďalšie označenie - jemné tyčinky, s graficky štylizovaným písmom, čím sa dostatočne odlišuje od slovného označenia ochrannej známky SOLETTI. Na obaloch znázornená kombinácia názvu výrobku - Jemné tyčinky SOLETKY alebo SOLETKY jemné tyčinky, s výraznými grafickými prvkami a farebnou kombináciou ako celku, nie je s namietanou ochrannou známkou zameniteľná. Je natoľko rozlišujúca, že zameniteľnosť u priemerného spotrebiteľa vylučuje. Napriek tomu, že spotrebiteľské obaly na Jemné tyčinky SOLETKY a SOLETTI majú farebnosť biela, červená a modrá v jemných odtieňoch, grafickým znázornením pri ich vizuálnom vnímaní jednoznačne vylučujú zameniteľnosť s obalom žalobcu a s namietaným názvom pečiva.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie, pretože skutkové zistenia nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní a rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.

Namietal, že odvolací súd v rozpore s pojmom dištinktívnosti označenia posúdil zameniteľnosť slova SOLETTI a SOLETKY. Slová jemné slané tyčinky sú druhovým pojmovým označením, ktoré nemajú žiaden dištinkčný význam a môže ich použiť ktorýkoľvek výrobca bez toho, aby zasahoval do známkových práv. Poukázal, že súd

bez akéhokoľvek dôkazu, v rozpore so skutkovým stavom, dospel k záveru, že obidve označenia, aj z hľadiska grafického stvárnenia, nie sú zameniteľné. Nesúhlasil s názorom, že slovo SOLETKY je druhovým označením, pretože druhovým označením sa rozumie označenie, ktoré bežne vyjadruje príslušný druh tovaru. Druhovým označením je slaná tyčinka. Označenie SOLETKY v žiadnom prípade nevyjadruje označenie druhu, čo potvrdzuje aj konanie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky tým, že prijal prihlášku žalovaného o zápis ochrannej známky SOLETKY. Pokiaľ by slovo SOLETKY vyjadrovalo druhové označenie, nie rozlišovacie označenie, nebol by prihlášku žalovaného uverejnil. Uvedenie označenia SOLETKY v oborovej norme nemá nijaký vplyv na otázku ochrany označenia, lebo účelom normy bolo dbať o nezávadnosť výrobku a nemal nijaký vplyv na možnosť ochrany označenia. V prejednávanej veci je na spotrebiteľských obaloch tovaru popri farebnej kombinácii a grafického zobrazenia dominantné slovné označenie, ktoré je pre bežného spotrebiteľa ľahko zameniteľné.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O. s. p.), po zistení, že dovolanie spĺňa podmienky a obsahuje náležitosti podľa § 240 ods. 1 a § 241 ods. 1, ods. 2 O. s. p. a že je prípustné podľa § 238 ods. 1 O. s. p., dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

Z o d ô v o d n e n i a :

V prejednávanej veci žalobca podal zdržovaciu a odstraňovaciu žalobu, pričom svoj nárok oprel o známkové a súťažné právo.

Odvolací súd vyšiel zo skutkových zistení súdu prvého stupňa a zaoberal sa predovšetkým otázkou, či použitie označenia SOLETKY žalovaným je nedovoleným súťažným konaním, pretože nepoctivo ťaží z rozlišovacej schopnosti tohto označenia a či toto konanie žalovaného napĺňa základné znaky konania nekalej súťaže podľa Obchodného zákonníka.

V konaní nie je sporné, že žalobca dlhé roky vyrába slané tyčinky, ktoré pod označením SOLETTI dováža a predáva aj na území Slovenskej republiky. Žalovaný od roku 1974 vyrába a uvádza na trh slané tyčinky, ktoré označuje ako Jemné tyčinky SOLETKY alebo SOLETKY jemné tyčinky. Z doterajšieho obsahu spisu vyplýva, že označenie, ktoré používa žalovaný, nie je zapísané ako ochranná známka. Avšak z dokladov predložených žalobcom, ako aj z oznámenia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyplýva, že žalobca je majiteľom troch ochranných známok SOLETTI, pričom dve majú grafickú úpravu a všetky sa vzťahujú na slané tyčinky. U slovnej ochrannej známky SOLETTI, zapísanej do medzinárodného registra bola ochranná doba 20 rokov, následkom čoho mohla skončiť v roku 1999, ak žalobca nepožiadal o obnovu zápisu. Preto v novom rozhodnutí o veci bude potrebné, aby súd uvedenej skutočnosti venoval pozornosť. Ochranné známky boli zapísané do medzinárodného registra aj pre krajinu Československo. Tieto zápisy ochranných známok zostali po 1. januári 1993 na území Slovenskej republiky naďalej v platnosti, pričom podľa § 45 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. práva a vzťahy týchto ochranných známok sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv, ako aj nároky z nich vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona, sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Podľa § 34 ods. 2 uvedeného zákona žalobca ako

osoba, ktorá nemá v Slovenskej republike trvalé sídlo, má rovnaké práva a povinnosti, ako tuzemskí majitelia ochranných známok.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením, alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

Uvedené ustanovenie majiteľovi ochrannej známky poskytuje ochranu ochrannej známky pre prípad použitia zhodného označenia, ale aj pre prípad použitia zameniteľného označenia. Preto bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať ani také označenie, ktoré je s jeho ochrannou známkou zameniteľné. Podobnosť označenia má svoju hranicu v možnosti zámeny tovaru, či služieb v očiach priemerného spotrebiteľa, pričom podobnosť, či zhoda musí nastať v silných, z hľadiska dojmu, určujúcich prvkoch. K porušeniu práva majiteľa ochrannej známky stačí potenciálna hrozba zámeny, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či vedela alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prospech iného majiteľa ochrannej známky. K zameniteľnosti dochádza objektívne, nezávisle od úmyslu, či vedomia možnosti vyvolať zámenu. Taktiež nie je stanovená podmienka získania prospechu konajúceho.

Dovolací súd sa predovšetkým nestotožnil s názorom odvolacieho súdu, že označenie SOLETKY vyjadruje druh tovaru, a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Druhové označenie vyjadruje určitý druh tovaru s rovnakými znakmi. Slané tyčinky sú druhom pekárenských výrobkov, ktoré uvádzali a tiež uvádzajú do predaja viacerí výrobcovia pod názvom slané tyčinky, či klasické tyčinky, nie pod označením SOLETKY. Podľa názoru dovolacieho súdu, slovné spojenie slané tyčinky vyjadruje druh pekárenského výrobku a je druhovým označením. Avšak označenie SOLETKY týmto znakom druhového označenia nezodpovedá. Stáva sa, že dlhodobé používanie rovnakého označenia, či ochrannej známky na určitom druhu tovaru u spotrebiteľov automaticky vyvoláva predstavu tohto druhu tovaru (napríklad pod označením PERSIL si spotrebiteľ predstaví prací prášok), no nemožno zrejme súhlasiť s tým, že tieto označenia, či dokonca ochranné známky, následkom uvedenej skúsenosti spotrebiteľa zdruhovateli. Odvolací súd, podobne ako súd prvého stupňa, zvolil pri skúmaní označenia tovaru hľadisko priemerného spotrebiteľa a napriek tomu sa s jeho záverom nestotožnil. V tejto súvislosti dovolací súd poukazuje na skutočnosť, že i keď úplné znenie označenia tovarov sa líši, je v prirodzenosti spotrebiteľov, že im utkvie v pamäti väčšinou iba určitá, výrazná, dominujúca časť takéhoto označenia. Touto časťou je dvojslabičné spojenie SOLET. Odlišné sú iba posledné slabiky TI a KY, čo pri nepresnej výslovnosti a priemernej pozornosti a opatrnosti, venovanej spotrebiteľmi takýmto informáciám, môže viesť k zámene. Pre úplnosť sa žiada uviesť, že žalobca, zahraničná právnická osoba, dávno pred žalovaným označoval svoj tovar nemeckým výrazom SOLETTI. Po dovezení technológie zo zahraničia začal vyrábať ten istý tovar žalovaný a zrejme pri pomenovaní výrobkov vychádzal z označenia SOLETTI, ktoré prispôsobil pravidlám slovenského jazyka tak, že namiesto slabiky TI použil slabiku KY.

Ďalšou otázkou zásadného právneho významu súdu prvého stupňa, ako i odvolacieho súdu, bolo určenie, či a ktoré jednotlivé skutkové podstaty konania nekalej súťaže používaním označenia SOLETKY na obaloch a grafickou úpravou obalov žalovaný naplnil. V napadnutom rozhodnutí odvolací súd poukázal na skutkovú podstatu § 47 písm. b) Obchodného zákonníka (označenie tovaru spôsobilé vyvolať mylnú domnienku, že tovar pochádzal od určitého výrobcu), avšak odôvodnenie rozhodnutia smeruje ku skutkovej podstate § 47 písm. c) Obchodného zákonníka (napodobenie cudzích výrobkov). Pre naplnenie každej skutkovej podstaty nekalej súťaže zákon vyžaduje iné konkrétne znaky, ktoré je potrebné od seba odlišovať. Z toho hľadiska je rozhodnutie odvolacieho súdu nepreskúmateľné. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, preto musel napadnuté rozhodnutie podľa § 243b ods. 2 O. s. p. zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. V novom rozhodnutí rozhodne súd aj o trovách dovolacieho konania (§ 243d O. s. p.).

34.
ROZHODNUTIE

Právo na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej obchodnej zmluvy sa premlčuje v štvorročnej premlčacej dobe podľa § 397 Obchodného zákonníka, ktorá začína plynúť odo dňa, keď ku plneniu došlo.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. októbra 2001, sp. zn. M Obdo V 2/2000)

Krajský súd v B. B. čiastočným rozsudkom z 29. októbra 1998, č. k. 48 Cb 448/96-43, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 17 675 000 Sk so 17,6 % úrokmi s tým, že o zvyšku žalobcom uplatnenej pohľadávky (10 889 028 Sk z titulu náhrady škody) a o trovách konania rozhodne v konečnom rozsudku. Takto krajský súd rozhodol na základe skutkového zistenia, podľa ktorého žalobca uzavrel 29. januára 1992 so žalovaným, ako zástupcom konzorcia, úverovú zmluvu, na základe ktorej mu poskytol 17 675 000 Kčs na zaplatenie ceny vydraženej prevádzkovej jednotky. Rozsudkom z 24. apríla 1996, č. k. 33 Cb 65/96 - 35, ktorý nadobudol právoplatnosť 21. mája 1996, Mestský súd v B. určil, že úverová zmluva je neplatným právnym úkonom. Z uvedeného súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaný získal plnením z neplatnej zmluvy bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka vydať. Žalovaným vznesenú námietku premlčania nepovažoval za dôvodnú, pretože dvojročná doba stanovená v § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka začína plynúť odo dňa, kedy sa žalobca skutočne dozvedel o vzniku bezdôvodného obohatenia. To sa stalo podľa názoru súdu prvého stupňa až dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým Mestský súd v B. určil neplatnosť zmluvy. Žalobca žalobu podal 11. októbra 1996, teda pred uplynutím dvojročnej premlčacej doby.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. V odvolaní uviedol, že úverová zmluva je absolútne neplatná a v takom prípade premlčacia doba začína plynúť od samotného vzniku úkonu, v tomto prípade od 29. januára 1992. Okrem toho namietal, že súd prvého stupňa nesprávne určil výšku dlhu, keď nezohľadnil čiastku 2 174 392 Sk, ktorú žalovaný už zaplatil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý rozhodoval ako súd odvolací, rozsudkom z 29. apríla 1999, č. k. 7 Obo 58/99 - 66, rozsudok krajského súdu zmenil tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 15 500 608 Sk a v časti o zaplatenie 2 174 392 Sk žalobu zamietol. V dôvodoch rozhodnutia sa odvolací súd stotožnil s názorom krajského súdu, že pohľadávka žalobcu nie je premlčaná. Premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 107 Občianskeho zákonníka je dvojročná a začína plynúť odo dňa, keď sa oprávnený skutočne dozvie, že na jeho úkor došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. O uvedených skutočnostiach sa žalobca dozvedel až právoplatnosťou rozsudku Mestského súdu v B. Až z tohto rozhodnutia sa dozvedel, že medzi ním a žalovaným nie je záväzkový vzťah a že žalovanému na jeho úkor vzniklo bezdôvodné obohatenie. V časti o zaplatenie 2 174 392 Sk žalobu zamietol s odôvodnením, že žalovaný dlh v uvedenom rozsahu splatil, čo potvrdil aj žalobca.

Na základe podnetu žalovaného proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal generálny prokurátor Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie, ktorým žiadal rozhodnutie odvolacieho súdu v časti, ktorou bolo rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenené, zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. V dovolaní uviedol, že správne sú skutkové závery oboch súdov, že žalovaný tým, že mu žalobca poskytol plnenie na základe absolútne neplatného právneho úkonu, získal bezdôvodné obohatenie. Nesprávne však súdy posúdili otázku premlčania práva žalobcu na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Nesprávny je podľa dovolateľa názor oboch súdov, že dvojročná subjektívna premlčacia doba, stanovená v § 102 ods. 1 Občianskeho zákonníka, začala plynúť až právoplatnosťou rozhodnutia Mestského súdu v B., pretože až vtedy sa žalobca dozvedel o bezdôvodnom obohatení, ktoré na jeho úkor získal žalovaný. Úverová zmluva, na základe ktorej žalobca plnil, je absolútne neplatná. Je neplatná od samého začiatku a nie je rozhodujúce, či účastníci o dôvode neplatnosti vedeli. K takejto neplatnosti musí súd prihliadnuť z úradnej povinnosti a jej účinky nemožno viazať na súdne konanie o vyslovenie neplatnosti zmluvy alebo dokonca na právoplatnosť prípadného rozsudku vydaného v súdnom konaní. Okrem nesprávneho posúdenia začiatku plynutia premlčacej doby súdy nesprávne nárok žalobcu v celom rozsahu posúdili podľa Občianskeho zákonníka. Úverové zmluvy sa v zmysle § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka spravujú výlučne Obchodným zákonníkom. Predpisy občianskeho práva sa použijú len pri riešení otázok, ktoré neupravuje Obchodný zákonník. Hoci od poskytnutia plnenia do podania žaloby uplynuli viac ako štyri roky, nemožno pre určenie dĺžky premlčacej doby použiť ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka, pretože iný zákon stanovuje inú premlčaciu dobu. Tým je Občiansky zákonník, ktorý v § 107 ods. 2 stanovuje premlčaciu dobu inak. Jej počítanie sa však spravuje ustanovením § 394 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého je rozhodujúcim deň, keď k plneniu došlo. Oba súdy napokon nevenovali pozornosť ani tomu, že právo žalobcu je premlčané aj pre uplynutie trojročnej objektívnej premlčacej lehoty podľa § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Žalobca vo vyjadrení k dovolaniu uviedol, že súdy správne postupovali, keď otázku premlčania riešili len podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Keďže Obchodný zákonník neupravuje vznik, ani obsah záväzkov, ktoré vznikajú z bezdôvodného obohatenia, treba ich, vzhľadom na ustanovenie § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka, posudzovať podľa Občianskeho zákonníka. Súdy správne vyriešili otázku začatia plynutia dvojročnej subjektívnej premlčacej lehoty. Opačný názor by znamenal, že ustanovenia zákona o vrátení bezdôvodného obohatenia by boli v praxi nerealizovateľné. K záveru, že právo bolo uplatnené včas, by bolo treba dospieť aj v prípade, že by sa celý vzťah posudzoval podľa Obchodného zákonníka. Pre určenie začiatku plynutia premlčacej doby by mali súdy vychádzať zo skutočného stavu veci, teda aj z úmyslu a prejavov účastníkov zmluvy a obsahu ich doterajších konaní. Začiatok plynutia premlčacej lehoty potom bude odlišný (§ 391 alebo § 394 Obchodného zákonníka) podľa toho, o aký druh bezdôvodného obohatenia ide. Žalobca považoval úverovú zmluvu za platnú, preto sa pri vymáhaní nárokov riadil príslušnými zákonnými ustanoveniami a včas podal na súd žalobu na plnenie z úverovej zmluvy. Na podanie žaloby žalobca reagoval tak, že podal žalobu o určenie neplatnosti zmluvy. Po vydaní rozsudku Mestského súdu v B. vzal pôvodnú žalobu o plnenie z úverovej zmluvy späť a podal novú žalobu - na vydanie bezdôvodného obohatenia. Možnosť podať žalobu na základe rozhodnutia súdu o určení neplatnosti zmluvy vznikla až

po rozhodnutí súdu. Do úvahy prichádza aj predĺženie premlčacej doby podľa § 405 ods. 2 Obchodného zákonníka, keďže v konaní o určenie neplatnosti zmluvy súd nerozhodol o vrátení poskytnutého plnenia, čo možno považovať za procesnú vadu. Premlčacia doba sa predĺžila aj podľa § 407 Obchodného zákonníka. Žalovaný z poskytnutého úveru platil úroky, čo treba podľa uvedeného zákonného ustanovenia považovať za uznanie záväzku, v dôsledku ktorého od uznania plynie nová premlčacia doba. Napokon konanie žalovaného je v rozpore s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Z uvedených dôvodov navrhol dovolanie zamietnuť.

Žalovaný navrhol dovolaniu generálneho prokurátora vyhovieť a napadnutý rozsudok zrušiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 3 O. s. p.), po zistení, že boli splnené podmienky na podanie mimoriadneho dovolania podľa § 243e a § 243f ods. 1 písm. d) O. s. p., vec preskúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O. s. p.) v napadnutom rozsahu podľa § 243i v spojení s § 242 ods. 1 O. s. p. a dospel k záveru, že dovolanie je opodstatnené.

Z odôvodnenia:

Žalobca v konaní žiada zaviazať žalovaného na zaplatenie žalovanej čiastky titulom vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré žalovanému vzniklo tým, že mu žalobca poskytol peňažné prostriedky na základe úverovej zmluvy, o ktorej v inom konaní súd právoplatne rozhodol, že je neplatná. Bezdôvodné obohatenie vzniklo plnením z úverovej zmluvy, ktorá zakladá medzi účastníkmi obchodný záväzkový vzťah, ktorý sa spravuje Obchodným zákonníkom [§ 261 ods. 3 písm. d)]. Plnením z neplatnej úverovej zmluvy vznikajú záväzky, ktoré majú tiež obchodný charakter. Dôsledky plnenia z neplatnej zmluvy Obchodný zákonník neupravuje, preto treba pri riešení tejto otázky použiť podľa § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú bezdôvodné obohatenie. Podľa § 451 Občianskeho zákonníka ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je, okrem iného, aj majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu.

Občiansky zákonník upravuje v § 107 premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia, a to stanovením tak dĺžky premlčacej doby (dvojročnej subjektívnej a trojročnej, resp. desaťročnej objektívnej), ako aj začiatku plynutia premlčacej doby. Dvojročná subjektívna doba začína plynúť odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil; trojročná, prípadne desaťročná objektívna premlčacia doba pri úmyselnom bezdôvodnom obohatení začína plynúť odo dňa, keď k obohateniu došlo. Ide o všeobecnú úpravu premlčania práva na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá sa uplatňuje pre všetky prípady bezdôvodného obohatenia, teda pre majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu a z dôvodu, ktorý odpadol, ako aj prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Premlčanie práva na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy však upravuje Obchodný zákonník v § 394 ods. 2 odchylne. Stanovuje, že premlčacia doba začína plynúť odo dňa, keď k plneniu došlo. Začiatok plynutia premlčacej doby je tak viazaný len na objektívnu skutočnosť. Toto ustanovenie je vo vzťahu

k ustanoveniu § 107 Občianskeho zákonníka ustanovením špeciálnym, ktoré upravuje premlčanie len jedného druhu bezdôvodného obohatenia - bezdôvodné obohatenie získané plnením z neplatnej obchodnej zmluvy. Dovolací súd sa stotožňuje s názorom dovolateľa, že pre stanovenie začiatku plynutia doby, v ktorej sa uplatnené právo premlčalo, treba použiť ustanovenie § 394 ods. 2 Obchodného zákonníka. Nesúhlasí však s názorom, že dĺžku premlčacej doby pre tento prípad stanovuje Občiansky zákonník. Dovolateľ v tejto súvislosti poukazuje na ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka, podľa ktorého, ak zákon nestanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky. Obchodný zákonník pre právo na vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy žiadnu osobitnú premlčaciu dobu nestanovuje. Neustanovuje ju však ani Občiansky zákonník v ustanovení § 107, na ktoré dovolateľ poukazuje. Týmto ustanovením sa začiatok plynutia a dĺžka premlčacej doby na vydanie bezdôvodného obohatenia spravuje len, ak ho iný zákon neupravuje inak, pričom toto ustanovenie je vo vzťahu k ustanoveniu § 101 Občianskeho zákonníka samo ustanovením špeciálnym. Keďže Obchodný zákonník premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia získaného formou plnenia z neplatnej zmluvy upravuje, nie je možné, vzhľadom na § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka, na premlčanie tohto práva ustanovenie § 107 Občianskeho zákonníka použiť. Platí to pre stanovenie začiatku plynutia premlčacej doby i pre určenie jej dĺžky. Z uvedených dôvodov sa právo na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy premlčuje v štvorročnej premlčacej dobe podľa § 397 Obchodného zákonníka, ktorá začína plynúť odo dňa, keď ku plneniu došlo.

Žalobca vo vyjadrení k dovolaniu, okrem iného, uvádza, že žalovaný svoj dlh uznal spôsobom upraveným v § 407 ods. 2, 3 Obchodného zákonníka, čo má za následok plynutie novej štvorročnej premlčacej doby. Ani súd prvého stupňa ani odvolací súd sa v dôsledku iného právneho názoru významom a účinkami plnenia zatiaľ nezaoberal a v tomto smere neurobil žiadny skutkový ani právny záver. Správnosťou jeho záverov sa preto ani dovolací súd nemohol zaoberať.

Odvolací súd, vychádzajúc z iného právneho názoru, sa možnosťou premlčania uplatneného práva z pohľadu ustanovenia § 394 ods. 2 a § 397 Obchodného zákonníka nezaoberal. Jeho rozhodnutie tak spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 241 ods. 2 písm. d) O. s. p.]. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto jeho rozhodnutie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 243b ods. 1, 2 O. s. p.). Pre odvolací súd je právny názor dovolacieho súdu, ktorý je vyslovený v tomto rozsudku, záväzný. V novom rozhodnutí rozhodne súd znovu o trovách pôvodného a dovolacieho konania.

35.

ROZHODNUTIE

Účinky námietok podaných len niektorým z odporcov proti zmenkovému platobnému rozkazu, vydanému proti viacerým odporcom, závisia od povahy ich procesného spoločenstva.

Zmenkovi ručitelia, ako spoločne a nerozdielne zmenkovo zaviazané osoby, majú v občianskom súdnom konaní postavenie samostatných procesných spoločníkov.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. marca 2001, sp. zn. 5 Obo 257/2000)

Krajský súd v Z. uznesením z 15. júna 2000, č. k. 22 Zm 10/00-27, rozhodol tak, že námietky odporcu 3), ako oneskorene podané, odmietol. Uznesenie odôvodnil tým, že odporcovi 3) bol doručený zmenkový platobný rozkaz z 2. mája 2000, č. k. 22 Zm 10/00 -15, dňa 5. mája 2000. Od tohto dňa začala plynúť trojdňová lehota na podanie námietok. Nakoľko 8. máj - pondelok bol štátnym sviatkom, posledným dňom, kedy bolo možné námietky podať, bol 9. máj 2000 - utorok, ktorý bol pracovným dňom. Nakoľko odporca 3) podal námietky na pošte 10. mája 2000, súd dospel k záveru, že odporca 3) námietky podal po uplynutí zákonnej lehoty. Vzhľadom na uvedené súd jeho námietky, ako oneskorene podané, zamietol.

Proti uzneseniu sa odvolal odporca 3) a v odvolaní uviedol, že z dôvodu, že odporcovia 1) a 2) podali námietky včas v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na závažnosť námietok nepovažuje preto oneskorené poslanie námietok za dostatočný dôvod pre ich zamietnutie. Navrhuje preto, aby na základe tejto skutočnosti bola oprávnenosť námietok všetkých odporcov znovu prejednaná. K objasneniu ďalších skutočností, týkajúcich sa podstaty námietok, uviedol, že všetci traja odporcovia boli v postavení konateľov spoločnosti - právnickej osoby, ktorá zmenku podpísala, len do dňa 23. novembra 1998, kedy spoločnosť zmluvou o prevode obchodného podielu postúpili na nového majiteľa, ktorý podľa zmluvy prevzal na seba všetky pohľadávky a záväzky.

Proti uzneseniu podali odvolanie aj odporcovia 1) a 2) a uviedli, že je možné, že odporca 3) prevzal zmenkový platobný rozkaz 5. mája 2000, ale vzhľadom na to, že 6., 7. a 8. mája boli dni pracovného pokoja, treba považovať námietky podané 10. mája 2000 na poštu, za podané včas v trojdňovej lehote. Nebol preto dôvod na ich zamietnutie. Navrhli preto, aby súd oprávnenosť námietok všetkých odporcov znovu preskúmal.

Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 písm. c) O. s. p. bez nariadenia pojednávania. Po preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že odvolaniam odporcov nie je možné vyhovieť.

Z odôvodnenia:

Podľa § 175 ods. 1 O. s. p. ak navrhovateľ predloží v prvopise zmenku alebo šek,

o pravosti ktorých niet dôvodu pochybovať a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva, predseda senátu krajského súdu činného v obchodných veciach vydá na jeho návrh zmenkový (šekový) platobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloží, aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti platobnému rozkazu namieta. Zmenkový (šekový) platobný rozkaz musí sa doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie platobného rozkazu vyhovieť, nariadi predseda senátu pojednávanie.

Podľa § 175 ods. 2 O. s. p., ak odporca nepodá včas námietky, alebo ak ich vezme späť, má zmenkový (šekový) platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Neskoro podané námietky alebo námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, predseda senátu zamietne.

Všetci, ktorí zmenku vystavili, prijali, indosovali alebo sa na nej zaručili, sú zaviazaní majiteľovi rukou spoločnou a nerozdielnou [§ 47 ods. 1 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový (ďalej len „zákon č. 191/1950 Zb.")].

Zmenkové konanie je konaním skráteným, v ktorom je možné uplatniť len tie práva veriteľov voči dlžníkom, ktoré sú spojené s nezaplatením zmenky. Zmenkový platobný rozkaz súd vydáva na návrh doložený zmenkou, prípadne ďalšími listinami závisiacimi na povahe uplatňovaného nároku. Obranou odporcu proti zmenkovému platobnému rozkazu sú námietky. Nato, aby mohli byť námietky prejednané súdom, musia byť splnené zákonom stanovené podmienky. Námietky musí odporca podať v lehote troch dní od doručenia platobného rozkazu a námietky musia byť odôvodnené.

Ustanovenie § 175 ods. 2 O. s. p. neupravuje účinky námietok podaných len jedným alebo niekoľkými odporcami, proti ktorým bol vydaný zmenkový platobný rozkaz. Vzhľadom na to, že námietkami sa tento platobný rozkaz neruší, nie je možné postupovať analogicky podľa § 174 ods. 2 O. s. p., to znamená, že na prejednanie námietok všetkých odporcov nestačí, ak tieto boli podané riadne iba niektorým z odporcov tak, ako to žiada odporca 3). Účinky takto podaných námietok na právoplatnosť a vykonateľnosť zmenkového platobného rozkazu závisia od povahy spoločenstva účastníkov (§ 91 ods. 1, 2 O. s. p.). Pokiaľ podá námietky niektorý zo samostatných spoločníkov (§ 91 ods. 1 O. s. p.), majú námietky účinky len vo vzťahu k tomu, kto ich podal a v rozsahu, v akom ich podal. Voči ostatným samostatným spoločníkom nadobudne zmenkový platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku a súd nemôže vo vzťahu k týmto ostatným spoločníkom posudzovať dôvodnosť uplatnenej obrany.

Samostatnými spoločníkmi sú i osoby, ktoré sú z hľadiska hmotného práva solidárnymi dlžníkmi, teda v danom prípade i odporcovia 1), 2) a 3), proti ktorým podal navrhovateľ návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu, ako zmenkovým ručiteľom v zmysle § 47 zákona č. 191/1950 Zb.

Súd prvého stupňa preto postupoval v súlade s právnym predpisom, keď posudzoval úkon odporcu 3) samostatne a správne skonštatoval, že neboli splnené podmienky pre vecné prejednanie nim podaných námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu, nakoľko tieto boli podané po zákonom stanovenej lehote. Krajský súd preto rozhodol správne, keď námietky odporcu 3) zamietol.

Vzhľadom na uvedené zistenia Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Ž. podľa § 219 O. s. p. ako vecne správne potvrdil.

Proti zamietnutiu námietok odporcu 3) podali odvolanie odporcovia 1) a 2), ktorí sú účastníkmi konania o práva zo zmenky, ktorým však nebola predmetným rozhodnutím spôsobená žiadna ujma. Je nepochybné, že odporca, ako účastník konania, spravidla má právo podať odvolania, toto právo mu však nepatrí vždy. Toto právo má len ten účastník, ktorému bola rozhodnutím súdu spôsobená ujma na jeho právach. Ujmou na právach odporcov, ako účastníkov konania, nie je skutočnosť, že súd zamietol oneskorene podané námietky odporcu 3). O námietkach odporcov 1) a 2) týmto uznesením nerozhodol, a preto sa ich výrok napadnutého uznesenia netýka a neutrpeli ním žiadnu ujmu. Odvolanie nemôže podať účastník, ktorému nebola spôsobená ujma, preto odporcovia v 1) a 2), nie sú osobami oprávnenými na podanie odvolania. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto ich odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. b) O. s. p. odmietol.

V ZBIERKE ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2002 BOLO UVEREJNENÉ

Čiastky 1 - 29

sú uverejnené v Zbierke stanovisk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 1/2002

Čiastka 30:

č. 69/2002

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, **ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov** x)

x) v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z. a vyhlášky č. 27/2002 Z. z.

Účinnosť: 1. marca 2002

Čiastka 31:

č. 70/2002

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Dohoda medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Ostrihom a Štúrovo v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj

Platnosť: 11. októbra 2001

Čiastka 32:

č. 71/2002

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20791/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností (opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR)

Účinnosť: 20. februára 2002

Čiastka 33:

č. 72/2002

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov x)

x) v znení zákona č. 132/1963 Zb., zákona č. 234/1992 Zb. a zákona č. 195/1998 Z. z.

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 73/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov x)

x) v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 490/2001 Z. z.

Účinnosť: 22. februára 2002

č. 74/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 75/2002

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Výnos z 12. februára 2002 č. 12/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov (úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke č. 1/2002 Vestníka Ministerstva životného prostredia SR a možno doň nazrieť na Ministerstva životného prostredia SR, na Slovenskej agentúre životného prostredia a na okresných a krajských úradoch)

Účinnosť: 22. februára 2002

č. 76/2002

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Výnos z 13. februára 2002 č. 8/2002, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru (výnos je uverejnený v čiastke

8/2002 Vestníka Ministerstva vnútra SR a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra SR a na krajských riaditeľstvách Policajného zboru)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 77/2002

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Výnos z 18. februára 2002 č. 397/2002-62, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti SR, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených)

Účinnosť: 1. marca 2002

Čiastka 34:

č. 78/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Výnos z 21. januára 2002 č. 3322/1/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (výnos je uverejnený v čiastke 2/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 79/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Výnos z 21. januára 2002 č. 3322/2/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín (výnos je uverejnený v čiastke 2/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 80/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Výnos z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o krmných surovinách na výrobu krmných zmesí a o hospodárskych krmivách (výnos je uverejnený v čiastke 4/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 81/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Výnos z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu krmných zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti krmných zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu (výnos je uverejnený v čiastke 4/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 82/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Výnos z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100 (výnos je uverejnený v čiastke 4/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 83/2002

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Uloženie dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 36/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopl-

ňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Čiastka 35:

č. 84/2002

Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky **o zaradení výrobkov medzi určené výrobky**
Účinnosť: 1. marca 2002
Stráca účinnosť: 31. decembra 2002

č. 85/2002

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky **o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení**
Záväznosť: 27. februára 2002

Čiastka 36:

č. 86/2002

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky **o stanovení všeobecnej hodnoty majetku**
Účinnosť: 1. marca 2002

Čiastka 37:

č. 87/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, **ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.**
Účinnosť: 1. marca 2002

č. 88/2002

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu **o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti**
Účinnosť: 1. marca 2002

č. 89/2002

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, **ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov**
Účinnosť: 1. marca 2002
Účinnosť § 2: 1. októbra 2003

č. 90/2002

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu **o bezpečnosti technických prostriedkov**
Účinnosť: 1. marca 2002

č. 91/2002

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, **ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií**
Účinnosť: 1. marca 2002

č. 92/2002

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, **ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov**
Účinnosť: 1. marca 2002

Čiastka 38:

č. 93/2002

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, **ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)**
Účinnosť: 1. marca 2002

č. 94/2002

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou re-

publikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Platnosť: 11. decembra 2001

Čiastka 39:

č. 95/2002

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov[x]

x) *zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov*
zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 1. marca 2002

Účinnosť § 8, § 15 až 21, § 36 ods. 7: dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k Európskym spoločenstvám

č. 96/2002

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov[x]

x) *zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov*
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papieroch v znení neskorších predpisov
zákona č. 223/2001 Z.. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 97/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 98/2002

Zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov[x]

x) *v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z. a zákona č. 241/2001 Z. z.*

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 99/2002

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Výnos z 1. februára 2002 č. ÚGPZ - 398/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia (výnos je uverejnený v čiastke 7/2002 Vestníka Ministerstva obrany SR a možno doň nahliadnuť na Ministerstve obrany SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

Čiastka 40:

č. 100/2002

Zákon o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 101/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, **ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras**

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 102/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Výnos z 21. januára 2002 č. 3235/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich (výnos je uverejnený v čiastke 3/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a v čiastke 6/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva SR a Ministerstve zdravotníctva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 103/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Výnos z 21. januára 2002 č. 3235/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca sladidlá (výnos je uverejnený v čiastke 3/2002 Vestníka

Ministerstva pôdohospodárstva SR a v čiastke 6/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva SR a Ministerstve zdravotníctva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

č. 104/2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Výnos z 21. januára 2002 č. 3235/3/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá (výnos je uverejnený v čiastke 3/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR a v čiastke 6/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva SR a Ministerstve zdravotníctva SR)

Účinnosť: 1. marca 2002

Čiastka 41:

č. 105/2002

Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945

Účinnosť: 17. marca 2002

Čiastka 42:

č. 106/2002

Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Čiastka 43:

č. 107/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 31/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov[x]

x) v znení zákona č. 87/1993 Z. z., zákona č. 133/1998 Z. z., zákona č. 256/2000 Z. z. a zákona č. 151/2001 Z. z.

Účinnosť: 1. apríla 2002

Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.

Čiastka 44:

č. 108/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, **ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník**

Účinnosť: 10. marca 2002

Čiastka 45:

č. 109/2002

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti

Platnosť: 1. septembra 2001

Čiastka 46:

č. 110/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, **ktorou sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania**

Účinnosť: 1. apríla 2002

Čiastka 47:

č. 111/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, **ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní**

Účinnosť: 1. apríla 2002

Čiastka 48:

č. 112/2002

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, **ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci**

Účinnosť: 15. marca 2002

č. 113/2002

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, **ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Liptovská Osada za prírodný liečivý zdroj a vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade**

Účinnosť: 15. marca 2002

č. 114/2002

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, **ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali**

Účinnosť: 15. marca 2002

č. 115/2002

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, **ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Budiš za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Budiši**

Účinnosť: 15. marca 2002

č. 116/2002

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, **ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade**

Účinnosť: 15. marca 2002

Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

Čiastka 49:

č. 117/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky **o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov**

Účinnosť: 1. apríla 2002

Čiastka 50:

č. 118/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov[x] a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov[xx]

x) v znení zákona č. 98/1995 Z. z., zákona č. 110/1996 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.

xx) zákona č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 15. marca 2002

Účinnosť čl. V: 1. apríla 2002

Účinnosť v čl. I. 25., 29. až 31., 38., 42., 61., 64. a v 65. bode § 78a písm. a) a b) a v 69. bode § 80: 1. júla 2002

Účinnosť v čl. I. 21., 23., 62. a v 63. bode: len vo vzťahu k Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave

Účinnosť v 65. bode § 78a písm. c) a v 68., 69. bode § 80g ods. 2: 1. januára 2003

č. 119/2002

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, **ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov**

Účinnosť: 15. marca 2002

č. 120/2002

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20792/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k cestnej dani (opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR)

Účinnosť: 25. marca 2002

Čiastka 51:

č. 121/2002

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **o požiarnej prevencii**

Účinnosť: 1. apríla 2002

Čiastka 52:

č. 122/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, **ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní**

Účinnosť: 2. apríla 2002

č. 123/2002

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, **ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore**

Účinnosť: 1. apríla 2002

Čiastka 53:

č. 124/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov[x]

x) *v znení zákona č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z. a zákona č. 226/2000 Z. z.*

Čiastka 54:

č. 125/2002

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

Platnosť: 18. júna 2001

Čiastka 55:

č. 126/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov

Účinnosť: 21. marca 2002

č. 127/2002

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov[x]

x) *v znení zákona č. 132/1982 Zb., zákona č. 234/1992 Zb. a zákona č. 195/1998 Z. z.*

Účinnosť: 1. apríla 2002

Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 507/2001 Z. z. o poštových službách

Čiastka 56:

č. 128/2002

Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov[x]

x) *zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov*
zákona č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z.
zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
zákona č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Účinnosť: 1. apríla 2002

Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 577/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Čiastka 57:

č. 129/2002

Zákon o integrovanom záchrannom systéme

Účinnosť: 1. júla 2002

č. 130/2002

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Viacročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou

Platnosť: 26. apríla 2001

Čiastka 58:

č. 131/2002

Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov[x)]

x) *zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z. zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov*

Účinnosť: 1. apríla 2002

Účinnosť čl. III bodov 6 a 8, čl. IV bodu 2: 1. januára 2003

v čl. III bod 7 stráca účinnosť: 31. decembra 2002

č. 132/2002

Zákon o vede a technike

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 133/2002

Zákon o Slovenskej akadémii vied

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 134/2002

Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Výnos zo 6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach (do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva SR)

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 135/2002

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Opatrenie zo 6. marca 2002 č. 856/2002-41, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov (opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR)

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 136/2002

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Opatrenie zo 6. marca 2002 č. R-1/2002, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov (opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR)

Účinnosť: 1. apríla 2002

č. 137/2002

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Opatrenie zo 6. marca 2002 č. Z-1/2002, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií SR)

Účinnosť: 1. apríla 2002

Upozornenie

Vážení čitatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky uverejňovaná v iných médiách, nedáva záruku jej správnosti.

Jedine Prosperity, s. r. o., na základe zmluvného vzťahu, má oprávnenie na vydávanie Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky z podkladov poskytnutých Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Zatiaľ nikto, v zmysle Autorského zákona, nedostal súhlas na jej ďalšie použitie.

Spoločnosť Prosperity, s. r. o., je výhradným vydavateľom Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

Redakčná rada

Čestný predseda redakčnej rady:	JUDr. Štefan Harabin
Predseda redakčnej rady:	JUDr. Juraj Majchrák
Členovia redakčnej rady:	JUDr. Peter Dukes
	JUDr. Sergej Kohut
	JUDr. Milan Lalík
	JUDr. Štefan Minárik
	JUDr. Juraj Seman
	JUDr. Harald Stiffel
	JUDr. Jaromír Svoboda
	JUDr. Daniela Švecová
	JUDr. Elena Závadská

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky je chránená v zmysle autorského práva. Každá dotlač, i čiastková, ako i ďalšie využitie príspevkov v iných informačných médiách, je povolená len s výslovným písomným súhlasom Prosperity, s. r. o.